

TALIS

SURCOMPLÉMENTAIRE

DE MEILLEURS REMBOURSEMENTS SANTÉ POUR UNE TOTALE SÉRÉNITÉ

La surcomplémentaire TALIS vient renforcer les remboursements de votre mutuelle, qu'elle soit souscrite à titre personnel ou par votre entreprise, selon vos besoins réels.



SURCOMPLÉMENTAIRE TALIS

Choisissez votre niveau de garanties

Les prestations définies en % de la base de remboursement de l'Assurance maladie (BR) et les montants en euros figurant dans ce tableau interviennent en complément du remboursement de la Sécurité sociale et de votre complémentaire santé principale, dans la limite des frais réels.

	TALIS	TALIS +
HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (en hôpital ou en clinique, conventionné(e) ou non)		
Dépassements sur les honoraires chirurgicaux	+50% BR	+100% BR
Chambre particulière La chambre particulière est prise en charge dans la limite de 90 jours par an pour les hospitalisations médicales et chirurgicales et de 30 jours par an pour les placements psychiatriques	20 € / nuitée	30 € / nuitée
SOINS COURANTS		
Consultations, visites de généralistes ou de spécialistes	+25% BR	+50% BR
AUDIOPROTHÈSE		
Ce montant est exprimé par prothèse dans la limite d'une prothèse par oreille et par an	-	100 €
DENTAIRE*		
Prothèses remboursées par le régime obligatoire d'Assurance maladie	50 € / dent	100 € / dent
Prothèses non remboursées par le régime obligatoire d'Assurance maladie	100 € / dent	150 € / dent
Implantologie	200 € / implant	300 € / implant
Travaux parodontiques et endodontiques non remboursés	200 € / acte / limité à 2 actes / an	300 € / acte / limité à 2 actes / an
Orthodontie remboursée par le régime obligatoire d'Assurance maladie	100 € / semestre	200 € / semestre
Orthodontie non remboursée par le régime obligatoire d'Assurance maladie	100 € / semestre	150 € / semestre
Plafond dentaire (le plafond en frais dentaires s'entend hors soins)	600 € / an	900 € / an
OPTIQUE*		
Monture	50 € / monture	100 € / monture
Verres simples	20 € / verre	30 € / verre
Verres progressifs : le remboursement optique est limité à un équipement optique (une monture + 2 verres) par an	50 € / verre	75 € / verre
Lentilles remboursées ou non par le régime obligatoire d'Assurance maladie	25 € / an	50 € / an
Chirurgie réfractive - forfait par oeil et par an	100 € / oeil	150 € / oeil
PACK MÉDICAMENTS		
Sevrage tabagique prescrit (substituts nicotiniques, traitements médicamenteux)		
Vaccins prescrits non remboursés par le régime obligatoire d'Assurance maladie	25 € / an	50 € / an
Autre pharmacie prescrite non remboursée (homéopathie, etc.)		
PACK CONSULTATIONS		
Consultation d'homéopathe, diététicien, orthophoniste, psychologue, podologue, pédicure	15 € / séance dans la limite de 3 séances par an	20 € / séance dans la limite de 3 séances par an
Actes d'ostéopathie, chiropractie, réflexologie, acupuncture, médecine chinoise, âyurveda, shiatsu, yoga, auriculothérapie		
Thalassothérapie, ostéodensitométrie		

Consultez nos exemples de remboursement (Cf. annexe)

*Application d'une carence de 90 jours sur les garanties optiques et dentaires.

Les pourcentages indiqués dans le tableau des garanties sont appliqués aux tarifs fixés par les régimes obligatoires d'Assurance maladie en vigueur. Un même niveau doit être souscrit pour une même famille. Pour tous les actes non conventionnés, le remboursement de la mutuelle est limité au paiement du ticket modérateur calculé sur la base du tarif de non convention.

BR = Base de Remboursement de l'Assurance maladie

Les points forts de votre contrat



Une meilleure couverture santé

Ce contrat vous permet de profiter de meilleurs remboursements sur les postes dont vous avez le plus besoin.



Un contrat accessible à tous

Aucun examen médical ni questionnaire de santé ne vous est demandé pour adhérer.



La consultation médicale à distance

Dialoguez par Internet ou téléphone avec un médecin généraliste ou spécialiste afin d'obtenir un conseil, un diagnostic et même une ordonnance.



medecindirect
à vos côtés, où que vous soyez

Retrouvez toutes nos solutions de protection et prévoyance sur avenirmutuelle.com



DESCRIPTIF DE GARANTIES

Les garanties TALIS et TALIS+ couvrent les frais médicaux occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ayant fait l'objet au préalable d'un remboursement au titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie **et d'un remboursement au titre d'un régime complémentaire**. Le présent descriptif de garanties complète les dispositions du règlement mutualiste et les prestations décrites dans le tableau de garanties. Elles incluent le remboursement des régimes obligatoires français d'assurance maladie (sauf pour certains montants exprimés en euros) et sont limitées pour tous les risques aux frais réels engagés. Vos garanties ne prennent pas en compte le dispositif des contrats responsables.

Pour tous les actes non conventionnés, le remboursement est limité au paiement du ticket modérateur (TM) calculé sur la base du tarif d'autorité.

Un délai de carence de 90 jours est appliqué sur les garanties « Dentaire » et « Optique » du présent contrat.

HOSPITALISATION

La prise en charge des frais d'hospitalisation couvre l'ensemble des frais expressément mentionnés dans le tableau de garanties, pour les hospitalisations réalisées à en hôpital ou en clinique, conventionnés ou non.

- **Chambre particulière** : Prise en charge à hauteur du montant indiqué au tableau de garanties dans la limite de 90 jours par an et par bénéficiaire pour les hospitalisations médicales ou chirurgicales et à 30 jours par an et par bénéficiaire pour les hospitalisations psychiatriques.

La nuitée s'entend pour un séjour comportant au moins une nuit de 22h00 à 06h00.

Les forfaits d'accueil, les dépenses à caractère personnel et les divers suppléments facturés par les hôpitaux ou cliniques (forfait hôtelier, téléphone, journal, ...) ne font l'objet d'aucun remboursement, sauf dispositions particulières précisées au tableau de garanties.

Ne sont pas assimilés aux prises en charge d'hospitalisation médicale et/ou chirurgicale les frais découlant :

- de moyens et longs séjours,
- de séjours en maison de retraite,
- de frais liés au placement en maisons d'accueil spécialisées ainsi que ceux liés au placement en établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles.

SOINS COURANTS

La prise en charge des soins courants s'effectue après intervention du régime obligatoire d'assurance maladie et d'un régime complémentaire, dans les limites fixées au tableau de garanties.

DENTAIRE

La prise en charge des frais de soins dentaire est soumise à un plafond annuel par bénéficiaire. Le plafond annuel s'applique à l'ensemble des actes mentionnés au tableau de garanties, hors soins dentaires.

OPTIQUE

La prise en charge des frais d'optique est limitée à un équipement d'optique médicale par an et par bénéficiaire. Les verres corrigeant un défaut visuel de vue basse reconnue (sphère supérieure ou égale à 10.25 dioptries ou inférieures ou égales à - 10.25 dioptries) sont assimilés à des verres progressifs. Seuls sont pris en compte les verres, montures, lentilles cornéennes inscrites à la liste des produits et prestations (LPP).

PACK MEDICAMENTS

La prise en charges des actes mentionnés au sein du Pack Médicaments s'effectue dans les limites fixées au tableau de garanties, par an et par bénéficiaire, sur présentation d'une prescription médicale.

PACK CONSULTATIONS

La prise en charges des actes mentionnés au sein du Pack Consultations s'effectue dans les limites fixées au tableau de garanties, par an et par bénéficiaire, sous réserve que les consultations soient pratiquées par un professionnel de santé recensé au répertoire ADELI (identifiant RPPS) ou exerçant dans un établissement recensé au répertoire FINESS.

LEXIQUE

BR : Base de remboursement
TC : Tarif de convention
TR : Tarif de responsabilité
RO : Régime obligatoire d'Assurance Maladie
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale
PLV : Prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire
HLF : Honoraires limites de facturation, fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée et **OPTAM-CO** : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée Chirurgie-Obstétrique : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans les conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré au dispositif, rendez-vous sur annuaire.sante.ameli.fr.

Limite des garanties : Sauf exceptions, la limite annuelle pour toutes les prestations, s'entend par année civile, c'est-à-dire la période comprise entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de chaque année ou lors de la primo adhésion entre la date de prise d'effet de la garantie et le 31 décembre de l'année.

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Document d'information sur le produit d'assurance

Assureur : AVENIR MUTUELLE – Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 302 976 592

Produit : TALIS (SURCOMPLEMENTAIRE)



Ce document d'information non contractuel présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit TALIS. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. En particulier les montants des remboursements sont détaillés dans le tableau de garanties. Ils diffèrent selon le niveau de garantie souscrit.

De quel type d'assurance s'agit-il ?

Ce produit d'assurance est un contrat individuel assuré par Avenir Mutuelle. Il a pour objet de rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de l'adhérent et de ses éventuels ayants droit en cas d'accident, de maladie ou de maternité après intervention de la Sécurité sociale et d'un régime complémentaire. Ce contrat ne respecte pas le cahier des charges des contrats responsables. Il présente deux (2) niveaux de garanties différents : « **TALIS** » et « **TALIS+** » en fonction de vos exigences et besoins de couverture.



Qu'est ce qui est assuré ?

Les montants des prestations sont fonction du niveau de garanties choisi. En tout état de cause, ils ne peuvent dépasser le montant des frais réellement engagés. Ces informations figurent dans le tableau de garanties joint en annexe ainsi qu'au descriptif de garanties.

Garanties incluses dans le produit TALIS

- ✓ **Hospitalisation** : Dépassement sur les honoraires, Chambre particulière pour les hospitalisations médicales et chirurgicales ainsi que pour les placements psychiatriques.
- ✓ **Soins courants** : Consultations, visites de généralistes ou de spécialistes
- ✓ **Dentaire** : Prothèses dentaires remboursées ou non remboursées, Implantologie, Travaux parodontiques et endodontiques, Orthodontie remboursée ou non remboursée
- ✓ **Optique** : Montures et verres, Lentilles remboursées ou non remboursées, Chirurgie réfractive
- ✓ **Aides auditives** : Audioprothèses
- ✓ **Pack Médicaments** : Sevrage tabagique, Vaccins prescrits non remboursés, Pharmacie prescrit non remboursée
- ✓ **Pack Consultations** : Homéopathe, Diététicien, Orthophoniste, Psychologue, Podologue, Pédicure – Actes d'ostéopathie, chiropractie, réflexologie...etc. Thalassothérapie, Ostéodensitométrie



Qu'est ce qui n'est pas assuré ?

- ✗ Les prestations non prévues au tableau de garanties
- ✗ Les actes effectués antérieurement ou postérieurement à la prise d'effet des garanties
- ✗ Les frais de soins déclarés après un délai de 2 ans suivant la date de survenance des soins pratiqués
- ✗ Les frais de soins engagés hors de France et non remboursés par le régime obligatoire d'assurance maladie



Y-a-t-il des exclusions à la couverture ?

! Ne sont pas assimilés aux prises en charge d'hospitalisation médicale et/ou chirurgicale les frais découlant :

- de moyens et longs séjours,
- de séjours en maison de retraite,
- de frais liés au placement en maisons d'accueil spécialisées ainsi que ceux liés au placement en établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés à l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Autres restrictions prévues au contrat :

- ! **Délai de carence** : 90 jours sur les garanties « Dentaire » et « Optique ».
- ! **Chambre particulière** : Prise en charge dans la limite de 90 jours par an et par bénéficiaire pour les hospitalisations médicales ou chirurgicales et à 30 jours par an et par bénéficiaire pour les hospitalisations psychiatriques.
- ! **Dentaire** : Plafond annuel par bénéficiaire fixé au tableau de garanties, applicable à l'ensemble des actes (hors soins).
- ! **Optique** : Prise en charge limitée à un équipement par an et par bénéficiaire.



Où suis-je couvert ?

- ✓ En France et à l'étranger, sous réserve de l'intervention du régime obligatoire d'assurance maladie.
- ✓ Concernant les soins à l'étranger, le remboursement s'effectue sur la base du régime obligatoire d'assurance maladie.



Quelles sont mes obligations ?

A l'adhésion

- Remettre à Avenir Mutuelle le bulletin individuel d'adhésion complété et signé ainsi que les pièces justificatives demandées
- Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au bulletin individuel d'adhésion

En cours d'adhésion

- Fournir les justificatifs nécessaires au règlement des prestations prévues au contrat
- En l'absence de télétransmission, faire parvenir les demandes de remboursement dans un délai de 2 ans à compter de la date de remboursement des soins par la Sécurité sociale
- Informer Avenir Mutuelle par courrier (postal ou mail) ou depuis votre Espace Adhèrent, et dans les (3) trois mois de leur survenance des événements suivants : changement d'état civil, d'adresse, de situation familiale (mariage, naissance, décès...).
- Régler la cotisation



Quand et comment effectuer les paiements ?

- Le montant de la cotisation est annuel
- Le paiement est effectué par prélèvement automatique
- La cotisation est payable d'avance selon un fractionnement fixé au bulletin individuel d'adhésion



Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

- La date d'effet du contrat est précisée au bulletin individuel d'adhésion
- Le contrat est conclu pour une durée d'un an, à échéance du 31 décembre de l'année en cours
- Le contrat est renouvelé automatiquement à effet du 1^{er} janvier, sauf résiliation par l'une des parties dans les cas et conditions fixés au contrat.



Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez mettre fin au contrat, dans les cas et conditions fixés au contrat :

- à sa date d'échéance principale
- à tout moment à l'issue d'un délai d'un an d'assurance
- en cas de modification de votre situation ayant une incidence directe sur les risques garantis
- en cas de modification du montant des cotisations

Avenir Mutuelle - 173, Rue de Bercy CS 61602 75601 - PARIS CEDEX 12
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité - SIREN 302 976 592



Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - SIREN numéro 302 976 592
Siège Social : 173, rue de Bercy CS61602
75601 PARIS cedex 12

STATUTS

Mis à jour par l'assemblée générale du 27 mars 2024

TITRE I FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

CHAPITRE 1 Formation et objet de la mutuelle

ARTICLE 1 : Dénomination sociale

Avenir Mutuelle, ci-après appelée la mutuelle est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux dispositions du Livre II du code de la mutualité.

Elle est inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 302.976.592.

La dénomination sociale est Avenir Mutuelle.

ARTICLE 2 : Siège social de la mutuelle

Le siège de la mutuelle est situé à Paris 12^{ème}, 173 rue de Bercy CS61602 75601 PARIS Cedex 12.

Il peut être transféré en tout autre endroit en France, sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article 39 des présents statuts

ARTICLE 3 : Objet de la mutuelle

La mutuelle a pour objet :

- De couvrir pour ses adhérents les risques de dommages consécutifs à des accidents (branche 1), à la maladie (branche 2) ; de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (branche 20) et verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants (branche 21) définies par l'article R. 211-2 du code de la mutualité, contracter des engagements déterminés faisant appel à l'épargne en vue de la capitalisation, et de garantir ces mêmes risques en substitution, coassurance ou réassurance d'autres organismes régis par le code de la mutualité. Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à tout organisme habilité pratiquant la réassurance.
- De souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés à l'article L.111-1 du code de

la mutualité, de participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

- De mettre en œuvre une action dans le domaine culturel, social, médico-social, sanitaire, sportif, funéraire ou en matière de prévention conformément aux dispositions du III de l'article L.111-1 du code de la mutualité.
- Dans le domaine social ; les actions sont mises en œuvre dans le cadre du fonds d'action sociale, dont le montant est voté chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
- La mutuelle peut également présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L. 116-1 du code de la mutualité.
- La mutuelle peut, pour la présentation et la souscription de ses garanties, recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance habilités, conformément aux dispositions de l'article L. 116-2 du code de la mutualité. Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
- La mutuelle peut déléguer tout ou partie de la gestion d'un contrat collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 116-3 du code de la mutualité. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle. Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la mutualité.
- La mutuelle peut conclure tout accord de partenariat, participer à toute union ou bien constituer tout groupement de droit ou de fait avec d'autres organismes régis par le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale ou le code des assurances.
- La mutuelle peut créer tout organisme de droit privé dont l'objet est complémentaire ou connexe à l'objet de la mutuelle ou constitue le prolongement ou la mise en œuvre de son activité.
- La mutuelle peut créer et adhérer à une union de groupe mutualiste prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, ainsi qu'à une union mutualiste de groupe, prévue à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité. La mutuelle pourra s'affilier à une société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM), à un groupement d'assurance mutuelle, un groupement assurantiel de protection sociale (GAPS), une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) conformément aux dispositions du code des assurances.

La mutuelle peut de manière générale soutenir, organiser toute opération de nature à promouvoir l'esprit et l'action mutualiste.

Le champ géographique de la mutuelle est l'ensemble du territoire métropolitain et des DROM-COM.

ARTICLE 4 : Règlement intérieur

Le conseil d'administration peut établir un règlement intérieur fixant les conditions d'application des présents statuts. Tous les adhérents sont tenus de s'y conformer au même titre qu'aux statuts.

Le conseil d'administration peut apporter au règlement intérieur des modifications qui s'appliquent immédiatement. Celles-ci sont présentées pour ratification à la plus prochaine assemblée générale.

ARTICLE 5 : Relations entre la mutuelle et ses membres

Les relations entre la mutuelle et ses membres sont régies par :

- des règlements mutualistes, en application de l'article L.114-1 du code de la mutualité, adoptés par le conseil d'administration qui définissent le contenu des engagements contractuels et la durée des engagements existants entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle en ce qui concerne les prestations et les cotisations ;
- les contrats collectifs (les conditions générales et/ou les conditions particulières) souscrits auprès de la mutuelle par une personne morale pour le compte de ses salariés ou de ses membres. Ces contrats collectifs et les notices d'information y afférentes déterminent les droits et obligations de la mutuelle, des souscripteurs et des membres participants affiliés ou adhérents, les garanties et les conditions de leur mise en œuvre, les cotisations et les prestations prévues par ces contrats.

Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale sera portée à la connaissance de l'ensemble des membres de la mutuelle, en application des conditions fixées à l'article L. 221-5 du code de la mutualité.

CHAPITRE 2

Conditions d'adhésion, de démission, de radiation, de suspension et d'exclusion

Section I - Adhésion

ARTICLE 6 : Catégories de membres

La mutuelle est composée de membres participants, et le cas échéant de membres honoraires.

Article 6-1. Les membres participants

Les membres participants sont les personnes physiques qui versent une cotisation et bénéficient ou font bénéficier leurs ayants droit des prestations de la mutuelle.

À leur demande expresse formulée auprès de la mutuelle, les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres participants sans l'intervention de leur représentant légal. Cette disposition s'applique quelle que soit la nature des prestations dont bénéficie le mineur de plus de 16 ans.

Peuvent adhérer à la mutuelle pour couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents, ou à la maladie, en qualité de membre participant, les personnes relevant ou non d'un régime d'assurance maladie et les membres des groupes constitués au sein des entreprises ou collectivités.

Les personnes physiques peuvent adhérer à la mutuelle pour contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine qui concernent le versement d'un capital notamment en cas de mariage ou de naissances d'enfants ; et pour contracter des engagements déterminés faisant appel à l'épargne en vue de la capitalisation.

Article 6-2. Les membres honoraires

Les membres honoraires sont définis par l'article L. 114-1 du code de la mutualité. Les membres honoraires sont, soit des personnes physiques qui versent des cotisations, contributions ou dons ; soit des personnes physiques ayant rendu des services équivalents à la mutuelle, sans bénéficier de ses prestations. Les membres honoraires peuvent être des personnes morales ayant souscrit un contrat collectif auprès de la mutuelle et selon les modalités

définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.

L'attribution de la qualité de membre honoraire est subordonnée à une décision du conseil d'administration.

Article 6-3. Les ayants droit

Les ayants droit sont les personnes qui bénéficient de la garantie à la demande du membre participant. Est considéré comme ayant droit d'un membre participant :

- Son conjoint, son concubin ou son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ;
- Ses enfants à charge ;
- Toute autre personne considérée comme étant à sa charge.

Les règlements mutualistes, les notices d'information ou les conditions générales ou particulières des contrats collectifs précisent les conditions dans lesquelles ces ayants droit peuvent bénéficier des prestations.

ARTICLE 7 : Conditions d'adhésion

Pour être adhérent de la mutuelle :

- les personnes physiques doivent être affiliées à un régime d'assurance maladie obligatoire français et respecter les limites d'âges prévues aux règlements mutualistes et applicables au sein de la mutuelle.
- les personnes morales doivent avoir leur siège social dans l'espace économique européen.

ARTICLE 8 : Adhésion individuelle

Acquièrent la qualité d'adhérent individuel à la mutuelle, les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article 7, à l'exception des ayants droit et des personnes morales, et qui font acte d'adhésion constaté par la signature d'un bulletin d'adhésion et confirmé par le premier versement de cotisation, hors une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts, du règlement intérieur s'il existe et des droits et obligations définis par le ou les règlements mutualistes.

L'adhésion d'un membre honoraire personne physique est subordonnée à une décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents et sur proposition du Président du conseil d'administration. Les membres honoraires personnes physiques, après acceptation de leur adhésion par le conseil d'administration, sont soumis aux dispositions des présents statuts, règlements de fonctionnement, règlement intérieur et droits et obligations en vigueur au sein de la mutuelle.

ARTICLE 9 : Adhésion dans le cadre de contrats collectifs

Article 9-1. Adhésions collectives facultatives

La qualité d'adhérent à la mutuelle résulte de la signature d'un bulletin individuel d'adhésion qui emporte acceptation des dispositions des statuts, et du règlement intérieur s'il existe et des droits et obligations définis dans le contrat écrit conclu entre l'employeur ou la personne morale souscriptrice et la mutuelle et de la notice d'information prévue à l'article L.221-6 du code de la mutualité.

Les salariés et/ou les membres de la personne morale qui adhèrent librement deviennent, à compter de la date d'adhésion, membres participants de la mutuelle.

La personne morale souscriptrice et les représentants de cette personne morale souscriptrice peuvent devenir membre honoraire de la mutuelle dans les conditions définies aux présents statuts.

Article 9-2. Adhésions collectives obligatoires

La qualité d'adhérent à la mutuelle résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat écrit souscrit par l'employeur

ou la personne morale souscriptrice et la mutuelle, et ce, en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, de la ratification à la majorité des intéressés, d'un accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à la mutuelle.

A la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle.

Dans le cadre d'un contrat collectif coassuré au sens de l'article L. 227-1-I du code de la mutualité, l'ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont considérés comme membres participants ou ayant droit d'un membre participant de l'ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.

Tout adhérent est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part prévue au contrat de coassurance qu'il accepte de couvrir.

La qualité de membre honoraire, personne morale, est reconnue à l'employeur ou à l'organisme souscripteur à compter de la signature du contrat conclu avec la mutuelle.

Section II - Démission - Radiation

ARTICLE 10 : Démission

La résiliation par un membre participant de la totalité des prestations servies par la mutuelle, dans les délais et formes prévues au(x) règlement(s) mutualiste(s) ou au(x) contrat(s) collectif(s) facultatif(s), entraîne de plein droit la démission de la mutuelle et la perte de sa qualité d'adhérent.

La démission d'un membre honoraire personne physique est donnée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique au siège social de la mutuelle.

La résiliation d'un contrat collectif par l'employeur ou la personne morale souscriptrice entraîne, le cas échéant, la perte de la qualité de membre honoraire pour l'employeur ou la personne morale. Cette résiliation entraîne, le cas échéant, la démission de plein droit de la mutuelle des membres participants rattachés au contrat et la perte de leur qualité d'adhérent.

ARTICLE 11 : Radiation

Sont radiés les membres participants qui ne remplissent plus les conditions auxquelles les présents statuts et le règlement intérieur s'il existe subordonnent l'adhésion. Sont radiés les membres participants dont les garanties ont été résiliées dans les conditions prévues par la législation en vigueur, notamment par les articles L. 221-7, L. 221-8, L. 221-17 et L. 223-19 du code de la mutualité.

ARTICLE 12 : Exclusion

Sous réserve des dispositions contraires du code de la mutualité, les membres participants qui portent gravement et volontairement atteinte aux intérêts de la mutuelle peuvent faire l'objet d'une décision d'exclusion prononcée par le conseil d'administration.

Le membre participant dont l'exclusion est envisagée peut être convoqué, sur décision du conseil d'administration devant cette instance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins quinze (15) jours avant la date de la convocation afin d'être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

Si le membre participant ne se présente pas au jour indiqué ou s'il n'est pas représenté par une personne physique âgée d'au moins 18 ans expressément désignée par lettre

recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la mutuelle, au moins cinq (5) jours avant la date de la convocation, et sauf cas de force majeure rendant impossible le déplacement du membre participant ou de son représentant convoqué, son exclusion peut être prononcée par le conseil d'administration.

En cas de fraude dûment constatée ou tout autre acte portant atteinte aux intérêts de la mutuelle, volontaire et imminent, le conseil d'administration peut décider, afin de préserver les intérêts de la mutuelle, de déléguer la décision d'exclusion de l'adhérent au directeur général, dirigeant opérationnel, ou au responsable gestion des risques et solvabilité.

En cas de fraude dûment constatée ou tout autre acte portant atteinte aux intérêts de la mutuelle, le conseil d'administration ou le directeur général, dirigeant opérationnel sur délégation du conseil d'administration, peut également poursuivre le membre participant, afin d'obtenir le remboursement des prestations indûment perçues et réparation du préjudice subi. Le Président du conseil d'administration peut déléguer cette action au dirigeant opérationnel ou au responsable gestion des risques et solvabilité.

ARTICLE 13 : Conséquences de la démission, de la radiation et de l'exclusion

La démission, la radiation et l'exclusion entraînent la perte de la qualité de membre participant ou honoraire et du droit de participer aux instances de la mutuelle.

La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent pas droit au remboursement des cotisations versées sauf dispositions applicables ou stipulations particulières prévues dans le règlement mutualiste ou dans le contrat collectif.

Aucune prestation ne peut être servie après la date d'effet de la démission, de la radiation et de l'exclusion, sauf celles pour lesquelles les conditions de prise en charge étaient antérieurement réunies, et ce, sans préjudice des stipulations du règlement mutualiste ou du contrat collectif.

TITRE II ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE

CHAPITRE 1 Assemblée générale

Section I - Composition - Élections

ARTICLE 14 : Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est constituée des délégués élus par les membres participants de la mutuelle.

ARTICLE 15 : Sections locales

En cas d'opération de fusion comportant un transfert de portefeuille au profit de la mutuelle ou d'un transfert de portefeuille sans fusion, le conseil d'administration de la mutuelle peut décider de créer une ou des section(s) locale(s) spécifique(s), conforme(s) aux dispositions de l'article L. 115-4 du code de la mutualité.

Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés ou élus par le conseil d'administration selon des modalités fixées par les statuts parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section locale et présidée par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou son délégué.

Les règles de fonctionnement de la section font l'objet d'un règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique.

Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres, en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par l'assemblée générale.

ARTICLE 16 : Élection des délégués

Les membres élisent parmi eux un ou plusieurs délégués à l'assemblée générale, conformément aux dispositions des présents statuts. Les délégués sont élus pour six ans.

À titre dérogatoire, en cas d'élection de délégués supplémentaires consécutivement, soit à une opération de fusion ou de scission comportant un transfert de portefeuille au profit de la mutuelle, soit d'un transfert direct de portefeuille sans fusion, la durée du premier mandat des délégués ainsi élus prendra fin en même temps que le mandat des délégués en poste.

Dans le cas où la mutuelle réalise des opérations collectives visées à l'article L. 221-2 du code de la mutualité, peuvent être désignés, des délégués représentant les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs en tant que membres honoraires et des délégués représentant leurs salariés membres participants. Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués représentant les membres participants issus des mêmes opérations collectives.

Article 16-1. Détermination du nombre de délégués

Il est procédé à l'élection d'un délégué par tranche de 1 à 1250 membres participants et honoraires. Si le rapport entre le nombre de membres participants et honoraires et 1250 ne correspond pas un nombre entier, le nombre de délégués à élire sera arrondi au nombre entier le plus proche.

Le critère de détermination du nombre de délégués par section de vote pourra être modifié par décision de l'assemblée générale. Les effectifs à prendre en compte pour la détermination du nombre de délégués à élire sont les membres participants et honoraires de la mutuelle non radiés, au 1^{er} janvier de l'année de l'élection.

Article 16-2. Nombre de voix des délégués

Chaque délégué dispose d'une voix à l'assemblée générale.

Article 16-3. La Commission électorale

Le conseil d'administration pourra nommer parmi ses membres une commission électorale qui assurera le bon déroulement de l'élection. La commission électorale applique le protocole électoral et statue sur le bien-fondé des réclamations, sur la légitimité des candidats et la recevabilité des candidatures. Elle veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.

La commission électorale sera amenée à intervenir pendant toute l'opération de vote, de l'envoi de l'appel à candidature à la proclamation des résultats.

Le nombre de membres de la commission électorale est fixé par le conseil d'administration.

Article 16-4. Modalités

Article 16-4-1. L'appel à candidature

L'appel à candidature aux fonctions de délégué se fera par tous moyens, notamment par courrier ou par insertion dans les revues adressées par la mutuelle aux adhérents, dans la presse locale ou nationale, dans un journal d'annonces légales ou par affichage dans les agences, sans que cette liste ne soit exhaustive.

Article 16-4-2. Les conditions pour présenter sa candidature aux fonctions de délégué

Pour se présenter et être éligible comme délégué à l'assemblée générale, le membre participant ou le membre honoraire personne physique, doit :

- être âgé de 18 ans révolus ;
- ne pas être administrateur de la mutuelle ;
- être à jour de ses cotisations ;
- être non radié, non résilié.

Article 16-4-3. Les conditions de recevabilité des candidatures aux fonctions de délégué

Pour être recevables, les candidatures aux fonctions de délégué doivent parvenir à la mutuelle, aux coordonnées qui seront indiquées dans l'appel à candidature, par courrier recommandé avec accusé de réception. Les candidatures doivent parvenir à la mutuelle avant la date limite indiquée sur l'appel à candidature. La candidature est accompagnée d'un courrier comprenant les nom, prénom, âge, profession, un résumé de carrière professionnelle, la liste de ses mandats et les responsabilités que le candidat a pu assumer ou qu'il assume dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et un engagement à suivre un programme de formation à ses fonctions et aux responsabilités mutualistes.

Article 16-5. Modalités de l'élection

Les élections des délégués ont lieu par correspondance et/ou par internet. Les élections ont lieu à bulletins secrets, selon le mode de scrutin uninominal à un tour. Toutefois au sein d'une entreprise, le vote direct est admis.

Dans le cas où des candidats obtiendraient un nombre égal de voix, l'élection est acquise au plus jeune.

La régularité des opérations électorales peut être contestée dans les conditions et délais prévus à l'article R. 114-2-1 du code de la mutualité.

Article 16-6. Dispositions propres aux mineurs

Les mineurs âgés de plus de 16 ans ayant la qualité de membre participant sont admis au vote conformément à l'article L. 114-2 du code de la mutualité.

Article 16-7. Le mandataire mutualiste

Conformément à l'article L. 114-37-1 du code de la mutualité, le mandataire mutualiste est une personne physique exerçant des fonctions distinctes de celles des administrateurs, qui apporte à la mutuelle, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du mandat pour lequel il a été désigné ou élu conformément aux statuts.

Lors de l'exercice de son mandat, la mutuelle proposera un programme de formation à ses fonctions et aux responsabilités mutualistes.

Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Cependant leurs frais de déplacement et d'hébergement peuvent leur être remboursés dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

ARTICLE 17 : Vacance en cours de mandat

En cas de vacance définitive de son poste par démission, décès, résiliation, radiation ou exclusion, il est procédé avant la prochaine assemblée générale, si elle n'est pas convoquée, à l'élection d'un nouveau délégué qui achève le mandat de son prédécesseur.

Dans le cas où le nombre de délégués, par suite de vacances successives, atteindrait moins de la moitié des délégués élus, le Président, sur décision du conseil d'administration, peut organiser de nouvelles élections pour renouveler l'intégralité des postes de délégués.

La perte de la qualité de membre participant ou honoraire entraîne celle de délégué.

Section II - Réunion de l'assemblée générale

ARTICLE 18 : Convocation annuelle obligatoire

Le Président du conseil d'administration convoque l'assemblée générale. Il la réunit au moins une fois par an.

ARTICLE 19 : Autres convocations

L'assemblée générale peut également être convoquée par :

- la majorité des administrateurs composant le conseil d'administration ;
- les commissaires aux comptes ;
- l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
- un administrateur provisoire nommé par l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
- les liquidateurs.

À défaut de convocation, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, à la demande de tout membre de la mutuelle, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée générale ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

ARTICLE 20 : Modalités de convocation de l'assemblée générale

Conformément aux dispositions prévues aux articles D. 114-3, D. 114-4 et D. 114-5 du code de la mutualité, le délai entre la date de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze (15) jours sur première convocation et d'au moins six (6) jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, cette décision peut fixer un délai de convocation différent.

Les membres composant l'assemblée générale reçoivent les documents dont la liste et les modalités de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

La convocation indique la dénomination sociale de la mutuelle, l'adresse de son siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée générale, son ordre du jour ainsi que les règles de quorum et de majorité applicables aux délibérations correspondantes.

ARTICLE 21 : Réunions

Les réunions de l'assemblée générale se tiennent au siège social ou en tout autre lieu situé sur le territoire métropolitain indiqué sur la convocation et fixé par le conseil d'administration.

ARTICLE 22 : Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les délégués peuvent, conformément aux dispositions de l'article D. 114-6 du code de la mutualité, requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de projets de résolutions, dans les conditions suivantes :

- les délégués souhaitant l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions doivent représenter au moins le quart des membres participants de la mutuelle ;
- les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception au Président du conseil d'administration de la mutuelle cinq (5) jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée générale. L'assemblée générale ne délibère que sur des questions inscrites à l'ordre du jour.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une importance mineure, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Section III - Attributions de l'assemblée générale

ARTICLE 23 : Compétences de l'assemblée générale

L'assemblée générale de la mutuelle procède à l'élection des membres du conseil d'administration. Elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles en vigueur.

Elle est appelée à se prononcer sur :

- les modifications des statuts ;
- les activités exercées ;
- l'existence et le montant des droits d'adhésion ;
- le montant du fonds d'établissement ;
- sauf compétence exclusive du conseil d'administration prévue aux présents statuts, les montants ou taux de cotisation, les prestations offertes, ainsi que le contenu des règlements mutualistes définis à l'article L. 114-1 alinéa 5 du code de la mutualité ;
- les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité ;
- les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 du code de la mutualité ;
- l'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, le retrait d'une union ou d'une fédération, la résiliation d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle, la création d'une autre mutuelle ou d'une union, ainsi que la constitution d'un groupe conformément aux dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-4 du code de la mutualité ;
- les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession en réassurance ;
- l'émission des titres participatifs, de titres subordonnés de certificats mutualistes et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44, L. 114-45 et L. 221-19 du code de la mutualité ;
- le transfert de tout ou partie du portefeuille de garanties, que la mutuelle soit cédante ou cessionnaire ;
- le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;
- le rapport relatif à l'intermédiation présenté par le conseil d'administration ;
- les comptes combinés ou consolidés de l'exercice ainsi que le rapport de gestion du groupe ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 du code de la mutualité ;
- le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers réalisés entre les mutuelles ou unions régies par les livres II et III du code de la mutualité, auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 dudit code ;
- toutes questions relevant de sa compétence en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'assemblée générale décide :

- du montant des indemnités susceptibles d'être versées à certains administrateurs, visées à l'article L. 114-26 du code de la mutualité ;
- de la nomination du commissaire aux comptes et de son suppléant ;
- de la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif en cas de dissolution de la mutuelle, prononcée conformément

aux dispositions statutaires ;

- des délégations de pouvoir pour les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive du conseil d'administration ;
- des apports faits aux mutuelles et aux unions créées en vertu des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de la mutualité.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale.

ARTICLE 24 : Quorum

Article 24-1. Délibérations de l'assemblée générale nécessitant un quorum et une majorité renforcés pour être adoptées

Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, le montant du fonds d'établissement, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11 du code de la mutualité, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d'opérations collectives, les règles générales en matière d'opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations en application de l'article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale de la mutuelle ne délibère valablement que si le nombre des délégués présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou par vote électronique lorsque celles-ci sont prévues par les statuts et conformément à l'article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres.

À défaut, une seconde assemblée générale peut être convoquée et délibérera valablement si le nombre des votants présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou par voie électronique lorsque celles-ci sont prévues par les statuts et conformément à l'article L. 114-13, représente au moins le quart du total des membres.

Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 24-2. Délibérations de l'assemblée générale nécessitant un quorum et une majorité simples pour être adoptées

Lorsqu'elle se prononce sur des questions autres que celles visées à l'article 24-1, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre des votants présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou par voie électronique lorsque celles-ci sont prévues par les statuts et conformément à l'article L. 114-13 du code de la mutualité, est au moins égal au quart du total des délégués.

À défaut, une seconde assemblée générale peut être convoquée et délibérera valablement quel que soit le nombre de ses délégués présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou par voie électronique lorsque celles-ci sont prévues par les statuts et conformément à l'article L. 114-13. Les décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.

ARTICLE 25: Modalités de vote

Article 25-1. Vote par procuration

Dans le respect des dispositions du code de la mutualité sera annexée à la convocation de l'assemblée générale, une formule de vote par procuration.

A cette formule de vote par procuration sera joint le texte des résolutions proposées, accompagné d'un exposé des motifs.

Les délégués qui votent par procuration doivent signer la procuration et indiquer leurs nom, prénom usuel et domicile ainsi que les noms, prénom usuel et domicile de leur mandataire.

Les procurations doivent être adressées au siège social de la mutuelle au plus tard six (6) jours ouvrables avant la date de la réunion.

Le ou la mandataire doit être délégué à l'assemblée générale de la mutuelle. Le mandat est donné pour une seule assemblée générale, sauf dans les deux cas suivants :

- un mandat peut être donné pour deux assemblées générales tenues le même jour ou dans un délai d'un mois, lorsque l'une se réunit pour exercer les attributions visées au I de l'article L. 114-12 du code de la mutualité et l'autre pour exercer les attributions visées au II du même article ;
- un mandat donné pour une assemblée générale vaut pour les assemblées générales tenues sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.

Un mandataire ne peut être titulaire que d'une (1) procuration par assemblée générale.

Article 25-2. Vote par correspondance et vote électronique

Dans le respect des dispositions du code de la mutualité, de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et des recommandations émises par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; du secret du vote et de la sincérité du scrutin, la mutuelle peut prévoir le vote des délibérations par les membres de l'assemblée générale par correspondance ou par voie électronique, selon les modalités pratiques qui auront été définies aux présents statuts et dans un protocole de vote adressé aux membres avant chaque assemblée générale.

La mutuelle proposera aux membres deux modes de vote automatisés distincts :

- sur décision du Président du conseil d'administration : le vote électronique, via une plateforme internet dédiée accessible par un lien depuis le site internet de la mutuelle ;
- le vote par correspondance avec envoi d'un matériel de vote.

L'identifiant et le mot de passe pour effectuer un vote électronique via la plateforme internet seront communiqués de manière sécurisée.

ARTICLE 26 : Votes et scrutins

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31 des présents statuts, les décisions ou résolutions de l'assemblée générale, sont adoptées à bulletin secret ou à main levée à la demande du président ou de celle des délégués représentant la majorité simple des votes exprimés.

ARTICLE 27 : Force exécutoire des décisions de l'assemblée générale

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale s'imposent à la mutuelle et à ses membres adhérents sous réserve de leur conformité à l'objet de la mutuelle et au code de la mutualité.

CHAPITRE 2 Conseil d'administration

Section I - Composition - Élections

ARTICLE 28 : Composition du conseil d'administration

La mutuelle est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont élus parmi les membres participants de la mutuelle à jour de leurs cotisations.

Le conseil d'administration est composé de vingt-quatre (24) administrateurs au maximum.

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ; la proportion d'administrateurs de chaque sexe ne pouvant être inférieure à 40% de la totalité des membres, dans les conditions visées à l'article L. 114-16-1 du code de la mutualité.

Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.

Il ne peut être composé pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateur, de dirigeant ou d'associé au sein d'une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.

Les administrateurs ne peuvent appartenir simultanément à plus de cinq (5) conseils d'administration de mutuelles, unions ou fédérations.

Dans le décompte des mandats précités :

- sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
- ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de la mutualité ;
- ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 du code de la mutualité et les unions qui ne relèvent ni du Livre II ni du Livre III du code de la mutualité, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation.

Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat se trouve en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 114-23 I et II du code de la mutualité, doit dans les trois mois de sa nomination se démettre de l'un de ses mandats. À l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

ARTICLE 29 : Présentation des candidatures

Les candidatures aux fonctions d'administrateur sont adressées au siège social de la mutuelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles doivent être reçues par la mutuelle quinze (15) jours francs avant la date de l'assemblée générale et être accompagnées :

- d'une déclaration d'honorabilité ;
- d'un acte de candidature comprenant les nom, prénom, âge, profession, un résumé de carrière professionnelle, la liste de ses mandats et les responsabilités que le candidat a pu assumer ou qu'il assume dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ;
- d'un engagement à suivre une ou des formations pouvant être proposées par la mutuelle en lien avec l'exercice de leur mandat.

ARTICLE 30 : Conditions d'éligibilité - Limite d'âge

Pour être éligibles au conseil d'administration, les membres doivent :

- être membre participant et à jour de leurs cotisations ;
- être âgés de 18 ans révolus et de moins de 70 ans (dans l'année de l'élection) pour une première élection ;
- ne pas avoir exercé de fonctions de salarié au sein de la mutuelle au cours des trois années précédant l'élection ;
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation dans les conditions énumérées à l'article L.114-21 du code de la mutualité ;
- ne pas être délégué à l'assemblée générale de la mutuelle ;

- posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaire à leur fonction.

En cas d'élection, en qualité d'administrateur, d'un membre honoraire personne morale, celle-ci doit être à jour de ses cotisations. Son représentant doit :

- être âgé de 18 ans révolus et de moins de 70 ans (dans l'année de l'élection) pour une première élection ;
- ne pas avoir exercé de fonctions de salarié au sein de la mutuelle au cours des trois années précédant l'élection ;
- n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation dans les conditions énumérées à l'article L.114-21 du code de la mutualité.

La limite d'âge de 70 ans ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat des administrateurs sortants. Le nombre d'administrateurs ayant dépassé la limite d'âge fixée à 70 ans, ne peut excéder le tiers des membres du conseil d'administration.

Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé.

Lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu.

ARTICLE 31 : Modalités de l'élection

Sous réserve des dispositions inscrites aux présents statuts et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les membres du conseil d'administration sont élus selon des modalités garantissant le secret du vote, conformément aux modalités de vote autorisées par la loi et les règlements, par l'ensemble des délégués à l'assemblée générale au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Afin de permettre aux membres de l'assemblée générale d'élire les administrateurs dans les conditions prévues par l'article L. 114-16-1 du code de la mutualité, il est établi une liste de candidats divisée en deux parties : l'une comportant les hommes, l'autre comportant les femmes, le nombre minimum de candidats à élire de chaque sexe devant être clairement identifié.

L'électeur doit, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de celui-ci indiqué sur la liste.

En cas d'égalité de suffrages, priorité est donnée au candidat dont l'élection permet d'atteindre l'objectif de parité. Si l'objectif est déjà atteint ou ne peut être atteint à défaut de candidatures suffisantes, l'élection est acquise au plus jeune.

La régularité des opérations électorales peut être contestée dans les conditions et délais prévus à l'article R. 114-2-1 du code de la mutualité.

ARTICLE 32 : Durée du mandat

Les membres du conseil d'administration sont élus pour une durée de six (6) ans. Ils sont rééligibles dans les conditions fixées par les présents statuts. La durée de leur fonction expire à l'issue de l'assemblée générale qui vote le renouvellement ou le remplacement des administrateurs, tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Les membres du conseil d'administration cessent leurs fonctions :

- lorsqu'ils perdent la qualité de membre participant ou de membre honoraire de la mutuelle ;
- lorsqu'ils sont atteints par la limite d'âge, dans les conditions définies par les présents statuts ;
- lorsqu'ils font l'objet d'une révocation, conformément aux dispositions des présents statuts ;

- lorsqu'ils présentent leur démission ou sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues au dit article ;
- lorsqu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article L. 114-23 du code de la mutualité relatif au cumul des mandats ;
- suite à une décision du Collège de Supervision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, prise en application des dispositions de l'article L. 612-23-1 V du code monétaire et financier ;
- trois mois après une décision de justice définitive les ayant condamnés pour l'un des faits visés à l'article L.114-21 du code de la mutualité.

Un administrateur peut être considéré comme démissionnaire d'office par l'assemblée générale lorsqu'il ne participe pas à trois réunions consécutives du conseil d'administration sans motifs valables.

ARTICLE 33 : Renouveaulement du conseil d'administration

Le renouvellement du conseil d'administration a lieu tous les six (6) ans. Il intervient conformément à l'article L. 114-16 du code de la mutualité introduit par l'Ordonnance n°2015-950 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des mutuelles.

ARTICLE 34 : Vacance

Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d'une ou de plusieurs vacances par décès, démission, perte de la qualité de membre participant, révocation ou par cessation de mandat à la suite d'une décision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), une assemblée générale sera convoquée par le Président du conseil d'administration ou toute autre personne habilitée à procéder à cette convocation afin de pourvoir à la nomination de nouveaux administrateurs.

Toutefois, en cas de vacance en cours de mandat lié à un décès, à une démission, à la perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire, à la révocation ou à la cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), il peut être procédé à la cooptation d'un administrateur par le conseil d'administration avant la réunion de l'assemblée générale. L'administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l'assemblée générale achève le mandat de celui qu'il a remplacé.

Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d'administration entraîne la cessation du mandat de l'administrateur mais n'entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part.

ARTICLE 35 : Formation

Conformément aux dispositions de l'article L. 114-25 du code de la mutualité, la mutuelle propose à ses administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités attachées aux missions de la mutuelle.

Durant l'exercice de leur mandat, les administrateurs bénéficient de formations à des fins de maintien, de renforcement ou d'acquisition de compétences.

Section II- Réunions du conseil d'administration

ARTICLE 36 : Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du Président au moins quatre (4) fois par an.

Le Président du conseil d'administration établit l'ordre du jour et le joint à la convocation, qui doit être envoyée aux membres du conseil d'administration au moins huit (8) jours francs avant la date de réunion, sauf en cas d'urgence.

En cas de renouvellement du conseil d'administration entre l'envoi de la convocation et la date de réunion prévue, le Président peut convoquer à titre conservatoire les candidats et les administrateurs sortants. La convocation sera considérée comme recevable pour les candidats élus et nulle et non avenue pour les candidats non élus ou non renouvelés dans leur mandat.

Le conseil d'administration sur proposition du Président peut inviter des personnes internes ou externes à la mutuelle, à participer aux réunions sur des sujets déterminés.

Le dirigeant opérationnel participe aux réunions du conseil d'administration mais ne dispose pas d'un droit de vote. Il peut être accompagné des collaborateurs dont il juge la présence nécessaire, après accord du Président.

Conformément aux dispositions de l'article L. 114-20 du code de la mutualité, les personnes qui participent aux réunions du conseil d'administration sont tenues à une obligation de confidentialité des débats et des informations communiquées.

Les membres du conseil d'administration respectent une obligation d'assiduité aux réunions. Ils peuvent être excusés lorsqu'ils informent le Président du conseil d'administration de leur absence.

ARTICLE 37 : Représentation des salariés au conseil d'administration

Deux représentants du personnel assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration. Ils sont élus pour une durée de deux ans.

Sont électeurs tous les salariés travaillant dans la mutuelle depuis au moins 6 mois au jour du scrutin répondant à la définition d'électeur posé par l'article L. 2 du code électoral.

Sont éligibles, les salariés travaillant dans la mutuelle depuis deux années au moins au jour du scrutin et réunissant les conditions d'éligibilité posées par les articles L. 44 à L. 45-1 du code électoral.

Les candidatures sont individuelles. Un appel à candidature est effectué par tous moyens.

Les candidatures doivent être adressées au siège social de la mutuelle cinq (5) jours francs au moins avant la date de l'élection. Les modalités pratiques du vote seront fixées par la mutuelle. Le scrutin s'effectue à la majorité relative à un tour. En cas d'égalité, le poste est attribué au candidat ayant l'ancienneté la plus importante au sein de la mutuelle, et à égalité d'ancienneté au plus jeune des candidats.

La perte de qualité de salarié met fin au mandat de représentation au sein du conseil d'administration de la mutuelle.

La régularité des opérations électorales peut être contestée dans les conditions et délais prévus à l'article R.114-2-1 du code de la mutualité.

ARTICLE 38 : Délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter, ni voter par correspondance. Conformément à l'article L. 114-20 du code de la mutualité, les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d'administration, par des moyens de « visioconférence » ou de « télécommunication » permettant leur identification et garantissant leur participation simultanée et effective aux débats. Ils sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les administrateurs disposent d'un droit d'opposition à la visioconférence. Les administrateurs souhaitant mettre en œuvre leur droit d'opposition devront en informer le Président au moins cinq (5) jours francs avant la tenue de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut voter à bulletin secret pour :

- l'élection du Président ou la fin anticipée de son mandat ;
- la désignation du dirigeant opérationnel ;
- ainsi que sur les propositions de délibérations qui intéressent directement un administrateur.

Ces délibérations ne pourront pas être prises par voie de « visioconférence » ou de « télécommunication ».

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le conseil d'administration lors de la séance suivante. Dans le cas de la survenance d'un incident technique lors des délibérations prises en réunion par voie de « visioconférence » ou de « télécommunication », ayant perturbé le déroulement des débats, celui-ci devra être retranscrit dans le procès-verbal.

ARTICLE 39 : Attributions du conseil d'administration

Le conseil d'administration administre la mutuelle. Il détermine les orientations de la mutuelle et veille à leur application. Il est investi, dans les limites de l'objet de la mutuelle, des pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale et au Président.

Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportun et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la mutuelle.

Le conseil d'administration délibère notamment au moins une fois par an sur :

- les évolutions stratégiques internes ou externes à la mutuelle ;
- l'analyse des principaux risques d'assurance ;
- la politique de placement et de gestion actif-passif ;
- l'identification des risques généraux ;
- le suivi des résultats techniques de la mutuelle ;
- les politiques écrites au sens de Solvabilité II ;
- le rapport régulier au contrôleur et le rapport sur la solvabilité et la situation financière (RSR et SFCR) ;
- le rapport au sein duquel il est rendu compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la mutualité ;
- les délégations de pouvoirs accordées au Président du conseil d'administration, à des administrateurs, aux commissions et comités statutaires nationaux et au dirigeant opérationnel ainsi que sur leur renouvellement ;
- le compte rendu annuel d'activité de chacun des administrateurs qui disposeraient d'attributions permanentes conformément à l'article R. 114-6 du code

de la mutualité.

À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête par ailleurs les comptes annuels, les comptes consolidés ou combinés lorsque la mutuelle fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 et établit les rapports narratifs Solvabilité II RSR (rapport régulier au contrôleur) et SFCR (rapport sur la solvabilité et la situation financière), un état annuel relatif aux plus-values latentes visé à l'article L. 212-6 ainsi que le rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :

- des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du Livre II du code de commerce ;
- de la liste des organismes avec lesquels la mutuelle constitue un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
- de l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 du code de la mutualité ;
- du rapport distinct certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versés à chaque administrateur ;
- de l'ensemble des sommes versées au dirigeant opérationnel ;
- de la liste des mandats ou fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle ;
- des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
- du montant et des modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.

Le conseil d'administration, autorise, au plus tard le jour de la réunion de la clôture des comptes annuels de l'exercice, les conventions réglementées visées à l'article 49 des présents statuts.

Le conseil d'administration adopte les règlements mutualistes définis à l'article L. 114-1, les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 du code de la mutualité, dans le respect des orientations fixées par l'assemblée générale de la mutuelle. Il peut modifier les garanties dans les conditions prévues par le code de la mutualité.

Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives et individuelles, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14.

Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux membres participants ou honoraires.

Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement confiées par la loi ou les règlements applicables aux mutuelles.

Il prend toute mesure permettant à la mutuelle d'être constamment en mesure de garantir les engagements qu'elle prend vis-à-vis de ses membres participants et de leurs ayants droit.

Dans le respect de l'objet de la mutuelle, le conseil d'administration présente à l'assemblée générale pour information, la création, en tant que de besoin, d'une ou de plusieurs commissions statutaires nationales spécialisées permanentes ou temporaires visées aux présents statuts.

ARTICLE 40 : Délégations de pouvoirs par le conseil d'administration

Le conseil d'administration peut confier l'exécution de certaines missions ou toutes attributions qui ne lui sont pas spécialement réservées par la loi ou les règlements, sous sa responsabilité et son contrôle, soit au bureau, soit au Président du conseil d'administration, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à un ou plusieurs commissions et comités nationaux spécialisés temporaires ou permanents.

Le conseil d'administration peut confier au Président en plus des pouvoirs qui lui sont confiés en vertu des prérogatives de l'article 54 des statuts, au bureau ou à un ou plusieurs administrateurs nommément désignés, le pouvoir de :

- conclure ou d'exécuter des conventions qu'il détermine, à l'exception des actes de disposition ;
- représenter la mutuelle au sein d'instances auxquelles la mutuelle a adhééré ou participe ;
- prendre toutes décisions, définies dans leur objet, déterminées dans leur durée et conformes aux dispositions légales et réglementaires prévues dans le code de la mutualité.

Le Président du conseil d'administration, le bureau, le/les administrateurs ou commissions et comités nationaux spécialisés temporaires ou permanents, agissent sous le contrôle et l'autorité du conseil d'administration, à qui ils doivent rendre compte, une fois par an, des actes qu'ils ont accomplis dans le cadre de leur délégation.

Le conseil d'administration peut déléguer au Président du conseil d'administration ou au dirigeant opérationnel de la mutuelle tout ou partie des pouvoirs de fixation des montants ou des taux de cotisation et des prestations des opérations collectives. Cette délégation est valable pour une durée maximale d'un an.

Le conseil d'administration peut à tout moment retirer une ou plusieurs de ces attributions en tout ou partie.

ARTICLE 41 : Nomination du dirigeant opérationnel

Le conseil d'administration de la mutuelle nomme, sur proposition du Président du conseil d'administration le dirigeant opérationnel, qui ne peut être un administrateur.

Le conseil d'administration peut mettre fin aux fonctions du dirigeant opérationnel suivant la même procédure.

La nomination est notifiée à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Il approuve les éléments du contrat de travail du dirigeant opérationnel, ses attributions et fixe les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la direction effective de la mutuelle.

Le dirigeant opérationnel est tenu de déclarer au conseil d'administration, avant sa nomination, l'ensemble des activités professionnelles ou fonctions électives qu'il a exercées ou exerce et qu'il entend conserver.

Pour les autres fonctions, qu'il viendrait à exercer après sa nomination, le dirigeant opérationnel doit en informer le conseil d'administration. Le dirigeant opérationnel veille à accomplir ses missions dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, le respect de la loi et des présents statuts. Il est tenu à une obligation de réserve et de secret professionnel.

Le dirigeant opérationnel assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration.

Le dirigeant opérationnel soumet à l'approbation du conseil d'administration les procédures définissant les conditions

dans lesquelles les responsables des fonctions clés mentionnés à l'article L. 211-12 du code de la mutualité peuvent informer directement ou indirectement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.

ARTICLE 42 : Délégations de pouvoirs

Le conseil d'administration consent sous son contrôle, par décision expresse, au dirigeant opérationnel des délégations de pouvoirs déterminées dans leur objet et limitées dans leur durée, en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le fonctionnement de la mutuelle.

Le dirigeant opérationnel rend compte, une fois par an, devant le conseil d'administration, des actions menées dans le cadre des délégations de pouvoirs.

Le conseil d'administration consent sous son contrôle, par décision expresse, aux salariés des délégations de pouvoirs déterminées dans leur objet et limitées dans leur durée, en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la gestion courante de la mutuelle.

Les délégations de pouvoirs sont inscrites dans un registre et font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration. Les délégations sont renouvelables par décision du conseil d'administration.

En aucun cas, le conseil d'administration ne peut déléguer des attributions qui lui sont spécialement réservées par la loi ou les règlements.

Le conseil d'administration peut retirer à tout moment une ou plusieurs délégations, en toute ou partie.

Le dirigeant opérationnel peut sous son contrôle et sa responsabilité, subdéléguer les pouvoirs confiés et cela pour des objets déterminés et limités dans la durée.

Ces délégations sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.

Section III - Statut des administrateurs

ARTICLE 43 : Indemnités des administrateurs

Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

Cependant, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 114-26 du code de la mutualité, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au Président du conseil d'administration ainsi qu'aux administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées.

Conformément à l'article R. 114-6, les personnes visées à l'article L. 114-26 du code de la mutualité et bénéficiant d'une indemnité présentent au conseil d'administration de la mutuelle un compte rendu annuel des activités qu'elles exercent et du temps passé au service de la mutuelle.

Ce compte rendu est annexé au rapport prévu à l'article L. 114-17 § c et est présenté à l'assemblée générale lors de l'arrêté des comptes annuels.

ARTICLE 44 : Remboursement des frais des administrateurs

Dans les conditions définies par le code de la mutualité, et conformément aux bases de remboursement prévues par la mutuelle, celle-ci rembourse aux administrateurs les frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.

ARTICLE 45 : Convention d'indemnisation employeur

Dans les conditions définies par le code de la mutualité, la mutuelle rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues ainsi que les avantages et charges y afférents ou la perte de gains. Une convention fixant les conditions de ce

remboursement est établie entre la mutuelle et l'employeur de l'administrateur.

Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans la limite des plafonds fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 46 : Situation et comportements interdits aux administrateurs et au dirigeant opérationnel

Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des rémunérations ou avantages autres que ceux prévus à l'article L.114-26 du code de la mutualité.

Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations de la mutuelle ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou au dirigeant opérationnel.

Les anciens membres du conseil d'administration ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un (1) an à compter de la fin de leur mandat. Il est interdit aux administrateurs et au dirigeant opérationnel de passer des conventions avec la mutuelle ou tout organisme appartenant au même groupe dans des conditions contraires aux articles L. 114-32, L.114- 33 et L. 114-37 du code de la mutualité. Il leur est également interdit de se servir de leurs titres en dehors des fonctions qu'ils sont appelés à exercer en application des présents statuts.

ARTICLE 47 : Obligations des administrateurs et du dirigeant opérationnel

Les administrateurs et le dirigeant opérationnel veillent à accomplir leurs missions dans le respect de la loi et des présents statuts. Ils sont tenus à une obligation réserve et au secret des délibérations et de toutes les informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Les administrateurs sont tenus de communiquer les mandats d'administrateurs qu'ils exercent dans une autre mutuelle, une union ou une fédération. Ils informent la mutuelle de toute modification à cet égard. Les administrateurs et le dirigeant opérationnel sont tenus de faire connaître à la mutuelle les sanctions, même non définitives, qui viendraient à être prononcées contre eux pour l'un des faits visés à l'article L. 114-21 du code de la mutualité.

ARTICLE 48 : Compétences des administrateurs, du dirigeant opérationnel et des responsables des fonctions clés

Les personnes appelées à diriger la mutuelle, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 du code de la mutualité doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaire à leur fonction.

Pour apprécier la compétence des intéressés l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.

Lorsque l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 du code de la mutualité et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre d'entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.

ARTICLE 49 : Conventions réglementées soumises à autorisation préalable du conseil d'administration

Sous réserve des dispositions de l'article 50 des présents statuts, toute convention intervenant entre la mutuelle et l'un de ses administrateurs, le dirigeant opérationnel, ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en va de même des conventions auxquelles un administrateur ou le dirigeant opérationnel, est indirectement intéressé, ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle par personne interposée, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle et toute personne morale de droit privé, si l'un des administrateurs de la mutuelle est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conventions intervenant entre un administrateur ou le dirigeant opérationnel et toute personne morale appartenant au même groupe que la mutuelle au sens de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des conventions dans les conditions prévues à l'article L. 114-35 du code de la mutualité.

Le conseil d'administration doit prendre sa décision sur les demandes d'autorisation qui lui sont adressées au plus tard lors de la réunion au cours de laquelle il arrête les comptes annuels de l'exercice.

ARTICLE 50 : Conventions courantes autorisées et soumises à une obligation d'information

Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, intervenant entre la mutuelle et l'un de ses administrateurs ou le dirigeant opérationnel, telles que définies par un décret pris en application de l'article L.114-33 du code de la mutualité, sont communiquées par ce dernier au Président du conseil d'administration.

La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés à l'assemblée générale dans les conditions de l'article L.114-33 du code de la mutualité.

ARTICLE 51 : Conventions interdites

Conformément au Code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs et au dirigeant opérationnel de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la mutuelle ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d'administrateur ou de dirigeant opérationnel, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle à l'ensemble des membres participants au titre

de l'action sociale mise en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas au dirigeant opérationnel lorsque celui-ci est susceptible d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de la mutuelle.

Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des administrateurs.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des administrateurs et du dirigeant opérationnel ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 52 : Responsabilité

La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion.

CHAPITRE 3

Président du conseil d'administration et bureau

Section I - Élection et missions du Président du conseil d'administration

ARTICLE 53 : Élection et révocation du Président

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui est élu en qualité de personne physique. Le Président du conseil d'administration est élu à bulletin secret au scrutin uninominal à un tour.

En cas d'égalité, un second tour est organisé dans les mêmes conditions entre les candidats concernés.

Si la participation au vote a été inférieure, au premier tour, à 50% des membres du conseil d'administration, un second tour est organisé dans les mêmes conditions et avec la même liste de candidats. Si l'égalité persiste après le second tour, le plus jeune candidat est élu. Si la participation au vote est toujours inférieure à 50% des membres du conseil d'administration lors du second tour et en dehors de l'hypothèse d'une égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat qui aura obtenu le maximum de voix.

La durée du mandat du Président du conseil d'administration est de six (6) ans et ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le Président du conseil d'administration est rééligible une fois consécutivement.

Chaque candidat adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social de la mutuelle, une déclaration de candidature aux fonctions de Président du conseil d'administration au moins quinze (15) jours calendaires avant la date de l'élection, accompagnée d'un curriculum vitae indiquant son âge, sa situation familiale, son lieu de résidence, sa durée d'adhésion, sa formation, un résumé de carrière professionnelle, ses divers engagements notamment mutualistes, les mandats exercés au sein d'autres organes mutualistes et/ou d'autres structures ; un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois et d'une déclaration sur l'honneur.

Les administrateurs en exercice, sous réserve des conditions précitées, peuvent faire acte de candidature.

En cas de renouvellement du conseil d'administration entre l'envoi de la déclaration de candidature et la date de réunion prévue, la déclaration de candidature peut être effectuée à titre conservatoire. La déclaration sera considérée comme recevable pour les candidats élus et nulle et non avenue pour les candidats non élus ou non renouvelés dans leur mandat.

Le conseil d'administration peut, à tout moment, mettre un terme aux fonctions du Président.

Dans le cas où le conseil d'administration serait amené à délibérer et à se prononcer sur la révocation du Président, il sera convoqué et un ordre du jour spécifique lui sera adressé. La délibération sur la révocation du Président par le conseil d'administration est adoptée à la majorité des membres présents.

ARTICLE 54 : Missions et pouvoirs du Président du conseil d'administration

Le Président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du Conseil d'administration dont il rend compte à l'assemblée générale de la mutuelle.

Le Président du conseil d'administration dirige effectivement la mutuelle, aux côtés du dirigeant opérationnel, au sens de l'article L. 211-13 du code de la mutualité.

Il informe, le cas échéant, le conseil d'administration des procédures engagées en application des articles L. 612-30 et suivants du code monétaire et financier.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle et s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.

Le Président du conseil d'administration convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour. Il préside l'assemblée générale et le bureau.

Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.

Il engage les dépenses.

Le Président du conseil d'administration représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est compétent pour ester en justice ou défendre la mutuelle dans les actions intentées contre elle.

ARTICLE 55 : Délégations de pouvoirs du Président du conseil d'administration

Sur le fondement des présents statuts, le Président peut recevoir délégation du conseil d'administration pour l'exécution de certaines missions ou attributions conformément aux dispositions du code de la mutualité applicables.

En dehors des missions qui lui sont spécifiquement confiées par la loi ou les règlements, le Président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier par voie de délégations à des administrateurs, au dirigeant opérationnel de la mutuelle l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets déterminés et une durée limitée.

Les délégations de pouvoirs sont renouvelables dans les conditions précitées et sont inscrites dans un registre.

Le Président du conseil d'administration peut retirer, à tout moment, ces délégations en toute ou partie.

Une fois par an, les administrateurs ou le dirigeant opérationnel rendent compte, au Président du conseil d'administration, des actions accomplies dans le cadre de leur délégation.

ARTICLE 56 : Vacance

Article 56-1. Vacance du Président du conseil d'administration

En cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant, de révocation ou par cessation de mandat à la suite d'une décision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du Président, le conseil d'administration est convoqué immédiatement par le 1^{er} Vice-Président du conseil d'administration ou à défaut par l'un des autres Vice-

Président dans l'ordre de son élection ou à défaut par l'administrateur le plus âgé, afin de procéder à une nouvelle élection.

Dans l'intervalle, les fonctions de Président qui ne relèvent pas des missions propres du dirigeant effectif, sont remplies par le 1^{er} Vice-Président ou à défaut par l'un des autres Vice-Présidents dans l'ordre de son élection ou, à défaut, par l'administrateur le plus âgé.

Le nouveau Président du conseil d'administration élu pour six (6) ans par le conseil d'administration exerce son mandat dans les conditions et durée définies à l'article 53 des présents statuts.

Article 56-2. Vacance des deux dirigeants effectifs

En cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant, de révocation ou par cessation de mandat et/ou de fonction à la suite d'une décision de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) du Président et du dirigeant opérationnel, la gouvernance effective de la mutuelle est assurée par le 1^{er} Vice-Président en cas de vacance du mandat de Président et par le Directeur Général Adjoint de la mutuelle en cas de vacance du Directeur Général. Le conseil d'administration se réunit en urgence, afin d'assurer la gouvernance effective de la mutuelle, en nommant parmi ses membres un Président en tant que dirigeant effectif de la mutuelle.

Le Président ainsi nommé devra organiser l'élection du Président, dans les meilleurs délais et proposer au vote du conseil d'administration la nomination du dirigeant opérationnel.

Section II - Composition, durée du mandat des membres du bureau et réunions du bureau

ARTICLE 57 : Composition et durée du mandat des membres du bureau

Le conseil d'administration peut décider de la création d'un bureau. Le bureau est composé de la façon suivante :

- le Président ;
- le(s) Vice-Président(s) ;
- le Secrétaire général ;
- le Trésorier général ;
- les Présidents de Commissions nationales statutaires à l'exception du Président du comité d'audit. Cependant, ce dernier pourra être invité. Toutefois, il ne prendra pas part aux votes des avis rendus par le bureau ;
- d'un administrateur proposé par le Président du conseil d'administration et élu par le conseil d'administration pour deux ans.

La composition du bureau pourra être modifiée par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, aux conditions de quorum et de majorité prévus pour la modification des statuts. Les membres du bureau peuvent être révoqués à tout moment par le conseil d'administration.

Pour l'administrateur disposant d'un mandat de 2 ans, le conseil d'administration peut mettre un terme à son mandat, à tout moment, sous réserve d'un vote à la majorité simple des suffrages exprimés. La durée du mandat du membre du bureau ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

ARTICLE 58 : Vacance d'un membre du bureau

En cas de vacance, et pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration, pourvoit, au remplacement du poste vacant. L'administrateur élu achève le mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 59 : Réunions et délibérations du bureau

Le bureau se réunit sur convocation du Président. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du bureau au moins cinq (5) jours francs avant la date de la réunion, sauf si le Président considère qu'il y a urgence.

Le bureau peut se réunir par des moyens de « visioconférence » ou de « télécommunication » permettant l'identification de ses membres et garantissant leur participation simultanée et effective aux débats.

Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, sauf lorsque le Président convoque le bureau en urgence. Les délibérations du bureau sont prises à main levée, à la majorité des membres présents.

Le bureau a pour mission, sous le contrôle et la responsabilité du conseil d'administration :

- d'organiser les travaux des instances de la mutuelle et de préparer leurs délibérations ;
- de préparer et examiner les projets de politique générale, les budgets, les plans et programmes avant leur présentation au conseil d'administration ;
- de donner des avis sur toute évolution stratégique impactant la mutuelle.

Les avis rendus par le bureau sont soumis au conseil d'administration pour décision.

Le bureau, sur délégation expresse du conseil d'administration, limitée dans le temps et l'objet, est autorisé à prendre certaines décisions permettant le fonctionnement interne de la mutuelle. Il rend compte de ces décisions lors du conseil d'administration le plus proche. Le bureau, en cas d'urgence, est autorisé à prendre toutes mesures destinées à sauvegarder les intérêts de la mutuelle. Ces décisions sont soumises, pour approbation, au conseil d'administration le plus proche.

Le Président du conseil d'administration préside le bureau et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des suffrages.

Les membres du bureau, après approbation du Président du conseil d'administration, peuvent inviter toute personne interne ou externe à la mutuelle en fonction des points à l'ordre du jour. Le dirigeant opérationnel assiste de droit aux réunions du bureau.

Il est établi un relevé de décision de chaque séance, approuvé par ses membres.

Section III - Attributions des membres du bureau

ARTICLE 60 : Les Vice-Présidents

Le bureau est notamment composé des Vice-Présidents. L'un des Vice-Présidents seconde le Président qu'il supplée en cas d'empêchement, avec les mêmes pouvoirs, dans toutes ses fonctions à l'exception de celles qui relèvent de ses missions et pouvoirs de dirigeant effectif.

ARTICLE 61 : Le Secrétaire général

Le Secrétaire général est responsable de la rédaction des procès-verbaux, de l'animation de la vie institutionnelle et démocratique de la mutuelle, de la formation des élus et de la conservation des archives.

Il peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l'autorisation du conseil d'administration, confier au dirigeant opérationnel de la mutuelle ou à des salariés l'exécution de certaines tâches qui lui incombent, et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés.

ARTICLE 62 : Le Trésorier général

Le Trésorier général prépare et soumet à la discussion du conseil d'administration les comptes annuels, les états, les rapports et tableaux qui s'y attachent. Il présente chaque année

au conseil d'administration, un rapport synthétique sur la situation financière de la mutuelle.

Le Trésorier général peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l'autorisation du conseil d'administration, confier au dirigeant opérationnel de la mutuelle, à un ou des salariés, l'exécution de certaines tâches qui lui incombent.

CHAPITRE 4

Commissions nationales permanentes

ARTICLE 63 : Commissions nationales

Le conseil d'administration, conformément à l'article 40 des statuts, peut déléguer à des commissions et comités nationaux spécialisés temporaires ou permanents certaines missions expressément définies. Leur composition, organisation et missions respectives sont définies dans un règlement de fonctionnement interne spécifique à chaque commission et comité statutaire national adopté par le conseil d'administration.

En dehors des mesures prises par le comité d'audit dans le cadre de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative au contrôle interne, les avis rendus par les commissions et comités, dans les différents domaines qui leurs sont délégués, sont soumis au bureau et au conseil d'administration de la mutuelle auquel appartient la décision. Les délégations accordées par le conseil d'administration aux commissions et comités nationaux ne peuvent l'exonérer de ses responsabilités et attributions, telles que définies par le code de la mutualité.

ARTICLE 64 : Le comité d'audit

La mutuelle a mis en place un dispositif permanent de contrôle interne qui sera adapté en fonction des évolutions légales et réglementaires en vigueur. Un comité permanent, dénommé comité d'audit est spécifiquement créé à cet effet.

Un règlement de fonctionnement interne approuvé par le conseil d'administration précise l'organisation et les conditions d'exercice des missions de ce comité.

Le comité d'audit est composé d'un maximum de cinq membres désignés parmi les membres du conseil d'administration. Les membres du comité d'audit sont désignés pour 3 ans renouvelables.

Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du comité d'audit.

Le comité d'audit a pour vocation de remplir les missions mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce. Notamment :

- il assure le suivi de la fiabilité du processus d'élaboration de l'information comptable et financière ;
- il assure le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques ;
- il s'assure du contrôle légal des comptes annuels (et le cas échéant consolidés) par les commissaires aux comptes ;
- il veille à l'indépendance des commissaires aux comptes ;
- il rend compte régulièrement au conseil d'administration de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

Les missions spécifiques sont mentionnées dans le règlement de fonctionnement du comité d'audit approuvé par le conseil d'administration.

CHAPITRE 5

Organisation financière

Section I - Modes de Placement et de retrait des fonds

Règles de sécurité financière

ARTICLE 65 : Fonds d'établissement

Conformément à l'article L.114-4 4° du code de la mutualité, la mutuelle crée un fonds d'établissement.

Dans les conditions prévues par le code de la mutualité, son montant est fixé à 381 100 euros. Ce montant pourra être augmenté par la suite, suivant les besoins, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions définies aux présents statuts, sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE 66 : Fonds de garantie et marge de solvabilité

Le fonds de garantie de la mutuelle est déterminé selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la mutualité.

La marge de solvabilité de la mutuelle est calculée conformément aux textes législatifs et réglementaires du code de la mutualité.

ARTICLE 67 : Ordonnancement et paiement

Les dépenses de la mutuelle sont engagées par le Président du conseil d'administration ou par les personnes habilitées dans les conditions prévues aux présents statuts et payées par les personnes disposant d'une délégation de pouvoirs.

ARTICLE 68 : Apports et transferts financiers

En cas de création de mutuelles définies à l'article L. 111-3 ou d'unions définies à l'article L. 111-4 du code de la mutualité, la mutuelle peut opérer des apports et des transferts financiers au profit de la mutuelle ou de l'union créée, dans les conditions prévues à ces articles.

Tout transfert financier à une mutuelle ou à une union doit faire l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans les conditions définies à l'article L. 114-17 du code de la mutualité. Il ne peut remettre en cause les exigences de solvabilité de la mutuelle.

ARTICLE 69 : Mode de placement et de retrait des fonds

Les fonds détenus par la mutuelle sont gérés conformément aux règles prudentielles et de placement déterminés par les textes en vigueur.

ARTICLE 70 : Règles de sécurité financière et comptable

La mutuelle dispose à tout moment, pour l'ensemble des activités qu'elle assure, d'un niveau de marge de solvabilité calculé et constitué conformément à la réglementation en vigueur. La mutuelle garantit, notamment par la constitution de provisions techniques conformément à la législation en vigueur, le règlement intégral des engagements qu'elle prend à l'égard de ses membres participants ainsi que de leurs ayants droit et de ses membres honoraires personnes physiques et personnes morales.

Les opérations comptables de la mutuelle sont tenues conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 71 : Fonds d'action sociale

Conformément à l'article 3 des statuts, il est créé un fonds d'action sociale.

Un règlement de fonctionnement de ce fonds est établi et approuvé par le conseil d'administration et présenté en assemblée générale.

ARTICLE 72 : Commissaire aux comptes

En application de l'article L. 114-38 du code de la mutualité, l'assemblée générale nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce.

Le Président du conseil d'administration convoque le commissaire aux comptes à toute assemblée générale.

Le commissaire aux comptes :

- certifie le rapport établi par le conseil d'administration et présenté à l'assemblée générale, détaillant les sommes et avantages de toute nature versés à chaque administrateur ;
- certifie les comptes consolidés et combinés établis par le conseil d'administration ;
- prend connaissance de l'avis donné par le président du conseil d'administration de toutes les conventions autorisées en application de l'article L. 114-32 du code de la mutualité ;
- établit et présente à l'assemblée générale un rapport spécial sur lesdites conventions réglementées mentionnées à l'article L. 114-34 du code de la mutualité ;
- fournit à la demande de l'autorité de contrôle tout renseignement sur l'activité de la mutuelle sans pouvoir opposer le secret professionnel ;
- porte à la connaissance du conseil d'administration et de l'autorité de contrôle les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadre de ses attributions prévues par le code de commerce ;
- signale dans son rapport annuel à l'assemblée générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles qu'il a relevées au cours de l'accomplissement de sa mission ;
- joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par la mutuelle au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union relevant du livre III du code de la mutualité.

Le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par la mutuelle au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union relevant du Livre III du code de la mutualité.

En cas de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ou en cas de désignation de nouveaux commissaires aux comptes, le comité d'audit soumet une recommandation au conseil d'administration pour leur désignation.

La procédure de sélection doit respecter les critères énoncés par la réglementation européenne et/ou française fixant les modalités pratiques destinées à garantir une certaine transparence.

Cette recommandation est communiquée à l'assemblée générale avec la proposition du conseil d'administration et les raisons de la divergence si cette dernière est différente de celle du comité d'audit.

ARTICLE 73 : Adhésion au Système Fédéral de Garantie

La mutuelle adhère au système fédéral de garantie de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.

Section II - Produits et charges

ARTICLE 74 : Produits

Les produits de la mutuelle comprennent :

- le droit d'adhésion versé le cas échéant par les membres et dont le montant est fixé par l'assemblée générale ;
- les cotisations des membres participants et éventuellement les cotisations des membres honoraires ;
- les dons et les legs mobiliers et immobiliers conformément aux règles en vigueur ;
- les produits résultant de l'activité de la mutuelle ;

- plus généralement toutes autres recettes conformes aux finalités mutualistes du groupement, notamment les concours financiers, subventions, prêts et autres produits.

ARTICLE 75 : Charges

Les charges de la mutuelle comprennent :

- les diverses prestations servies aux membres participants ;
- les dépenses nécessitées par l'activité de la mutuelle ;
- la dotation affectée au fonds social ;
- les versements faits aux unions et fédérations ;
- les cotisations versées au fond de garanties, ainsi que le montant des souscriptions aux certificats émis par le fonds ;
- les cotisations versées au Système Fédéral de Garantie prévu à l'article L. 111-5 du code de la mutualité ;
- la redevance prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier et affectée aux ressources de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour l'exercice de ses missions ;
- toutes autres dépenses conformes aux finalités mutualistes du groupement.

ARTICLE 76 : Droit d'adhésion

Des droits d'adhésion peuvent être approuvés par l'assemblée générale. Leurs montants ne peuvent varier que dans des limites fixées par décret. En tout état de cause, ils sont fixés une fois par an par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration et sont les mêmes pour toutes les adhésions de l'exercice.

Les droits d'adhésion sont dédiés au fonds d'établissement.

TITRE III INFORMATION DES ADHERENTS

ARTICLE 77 : Étendue de l'information

Chaque membre participant dispose d'un exemplaire des statuts, du règlement intérieur s'il existe, et dans le cadre des opérations individuelles, du(es) règlement(s) mutualiste(s) relatif(s) aux garanties souscrites.

Les modifications de ces documents sont portées à sa connaissance par tout moyen.

Les membres participants relevant d'opérations collectives reçoivent de la personne morale souscriptrice, signataire du contrat collectif une notice d'information rédigée par la mutuelle dans les conditions légales et réglementaires.

Les membres participants sont informés :

- des services et établissements d'action sociale auxquels ils peuvent avoir accès ;
- des organismes auxquels la mutuelle adhère ou auxquels elle est liée et des obligations et droits qui en découlent ;
- du système de garantie auquel la mutuelle adhère.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 1 Réclamation et médiation

ARTICLE 78 : Réclamation

Les Réclamations doivent être adressées à la mutuelle aux coordonnées suivantes :

- Par courrier à l'adresse suivante :

**Avenir Mutuelle – Service Réclamations
Centre de Gestion
6 rue du Général de Gaulle, CS 8012
90400 DANJOUTIN CEDEX**

- Par voie électronique à l'adresse suivante : reclamation@avenirmutuelle.com

La réclamation doit être la plus précise possible, étayée par des faits et arguments et accompagnée des documents nécessaires à son étude (ne joindre que des copies, pas d'originaux).

Les Réclamations sont traitées par Avenir Mutuelle dans le cadre d'un règlement amiable dans un délai de :

- 10 jours ouvrables à compter de l'envoi de la Réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse définitive vous est apportée dans ce délai ;
- 2 mois entre la date d'envoi de la Réclamation et la date d'envoi de la réponse définitive qui vous est apportée.

La date d'envoi prise en compte pour calculer les délais est celle du cachet de la poste en cas d'envoi postal ou celle de l'envoi du mail.

ARTICLE 79 : Médiation

Si le litige persiste après épuisement des procédures internes de traitement des Réclamations, et à condition qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée sur les mêmes faits, la saisine du Médiateur peut s'effectuer :

- Par courrier à l'adresse suivante :

**Médiateur de la Mutualité Française
FNMF
255 rue de Vaugirard
75719 PARIS cedex 15**

- Par voie électronique à l'adresse suivante : <https://www.mediateur-mutualite.fr/saisir-le-mediateur/>

Le Médiateur peut être saisi deux mois après l'envoi de la première Réclamation écrite quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée et qu'il y ait été ou non répondu mais pas plus d'un an après l'envoi de celle-ci auprès de la mutuelle.

Ne peuvent pas non plus être examinés par le Médiateur :

- les litiges n'entrant pas dans son champ de compétence ;
- les litiges manifestement infondés ou abusifs.

Pour être recevable, la saisine de l'adhérent doit être accompagnée du justificatif de la Réclamation auprès de la mutuelle.

La saisine du Médiateur suspend la prescription.

Les informations relatives au dispositif de traitement des réclamations et de médiation présentées ci-dessus, sont accessibles sur la page dédiée du site internet de la mutuelle à l'adresse suivante :
<https://www.avenirmutuelle.com/reclamations.php>.

CHAPITRE 2 Divers

ARTICLE 80 : Dissolution volontaire et liquidation

En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution de la mutuelle est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts.

L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu par décision de l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution et statuant dans les conditions prévues à l'article 24-I des présents statuts à d'autres mutuelles, unions ou fédérations,

le fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du code de la mutualité ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.

À défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du conseil d'administration. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

L'assemblée générale régulièrement constituée conserve pour la liquidation les mêmes attributions qu'antérieurement. Elle confère, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux liquidateurs. Elle approuve les comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs.

ARTICLE 81 : Informatique et libertés

Pour la réalisation de l'objet défini à l'article 3, la mutuelle met en œuvre un traitement de données personnelles permettant d'identifier ses assurés actuels ou potentiels. Ce traitement a lieu uniquement sur le territoire français. Il répond aux caractéristiques ci-dessous.

Les données collectées sont uniquement utilisées pour la prospection des assurés potentiels, la préparation et la gestion des adhésions (en particulier l'étude des besoins des assurés et prospects, l'appréciation puis la surveillance du risque, la tarification, l'émission des contrats et documents comptables, les encaissements des cotisations, leur répartition éventuelle entre les co-assureurs, le commissionnement des intermédiaires...), le suivi des prestations de la mutuelle (notamment la détermination et le paiement des indemnités et prestations et s'il y a lieu pour l'apériteur, leur collecte auprès des co-assureurs, l'exécution des dispositions prévues au contrat et l'exercice des recours...) ou à des fins statistiques.

La base légale du traitement des données à caractère personnel pourra être le consentement de la personne concernée, l'exécution de mesures précontractuelles ou contractuelles, le respect des obligations légales et réglementaires de la mutuelle ou son intérêt légitime en tant qu'organisme assureur. Le traitement des données de santé des membres participants et des bénéficiaires des garanties a pour fondement la prise en charge des services de soins de santé et la mise en œuvre des droits en matière de protection sociale.

L'accès à ces données personnelles est réservé aux services de la mutuelle qui sont en charge des opérations de prospection, préparation et suivi des adhésions et des prestations, ainsi qu'aux membres participants ou bénéficiaires des prestations, organismes de sécurité sociale, organismes administratifs et judiciaires définis par la loi, et organes de contrôle de la mutuelle.

Sauf dispositions contraires, les données à caractère personnel seront conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle, augmentée des délais de prescription applicables.

Les données pourront faire l'objet d'un sous-traitement organisé par contrat. Ce contrat devant comporter l'engagement du sous-traitant d'assurer la sécurité des données et de ne les traiter que conformément aux instructions de la mutuelle.

La mutuelle informera les assurés lors de chaque collecte, du caractère obligatoire ou facultatif des informations demandées.

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, toute personne concernée par le traitement de ses données personnelles dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition pour motifs légitimes, de portabilité, de limitation du traitement, d'effacement de ses données personnelles, et enfin, du droit de décider du sort de ses données, post-mortem.

Pour exercer ces droits, ou pour toute information concernant le traitement des données personnelles, merci de vous adresser à Avenir Mutuelle (173, Rue de Bercy - CS 61602 - 75601 PARIS CEDEX 12) par courrier à l'attention du Délégué à la protection des données, ou par mail à l'adresse suivante : dpo@avenirmutuelle.com. Conformément aux textes en vigueur, le délai de réponse de la Mutuelle est fixé à un (1) mois. Une possibilité de prolonger de deux (2) mois ce délai est prévue après information de la personne concernée dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenoy, TSA 80175, 75334 PARIS CEDEX 07.

ARTICLE 82 : Interprétation

Les statuts, le règlement intérieur s'il existe, le(s) règlement(s) mutualiste(s) et le bulletin d'adhésion sont applicables par ordre de priorité décroissante.

ARTICLE 83 : Autorité chargée du contrôle des mutuelles

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont l'adresse est : 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09, est l'Autorité chargée du contrôle d'Avenir Mutuelle.

► DOMAINE D'APPLICATION

1. BÉNÉFICIAIRES

La présente notice d'information a pour objet de définir la garantie d'assistance dont peuvent prétendre les bénéficiaires concernés.

Sont couverts par la présente notice d'information :

- l'adhérent à AVENIR MUTUELLE,
- ses ayants droit.

2. PRISE D'EFFET ET DURÉE DES GARANTIES

La garantie d'assistance prend effet à la même date de souscription que les garanties de frais de santé d'AVENIR MUTUELLE.

La garantie d'assistance suit le sort du contrat souscrit par l'adhérent auprès d'AVENIR MUTUELLE, aussi bien pour ce qui concerne la date d'effet, la durée, le renouvellement et la résiliation.

Toutefois, dès lors que l'intervention d'assistance aurait été engagée avant la fin de la période de souscription, elle serait menée à son terme par l'Assisteur.

3. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

La couverture géographique d'assistance est valable :

- au domicile, pour l'assistance de tous les jours,
- pour tout déplacement* en France ou dans les DROM* (au-delà de 50 kilomètres du domicile, pour les prestations "Transfert de corps en cas de décès" et "Transfert médical"),
- dans le monde entier pour l'Assistance à l'étranger.

* *Sont exclus les déplacements provoqués pour des raisons médicales en milieu hospitalier.*

* *Pour les DROM, le bénéficiaire qui réside habituellement dans l'un de ces départements et y a sa résidence principale est couvert par l'assistance de tous les jours, les frais de déplacements et de transfert s'entendent à l'intérieur du département uniquement.*

4. FAITS GÉNÉRATEURS

Les garanties d'assistance s'appliquent à la suite des faits générateurs suivant et tels que définis dans la présente notice d'information :

- une hospitalisation dès l'ambulatorio,
- une maternité,
- une immobilisation,
- une maladie, un accident ou une blessure lors d'un déplacement,
- un traitement anticancéreux,
- un décès,

survenant au bénéficiaire.

L'Assisteur propose au bénéficiaire une assistance et/ou un accompagnement qui correspond(ent) le mieux à ses besoins lors de la demande d'assistance.

Ces garanties n'ont pas vocation à remplacer la solidarité naturelle de la structure familiale ni l'intervention habituelle de personnes telles que les assistantes maternelles et les employés de maison. Elles ne doivent pas se substituer aux interventions des services publics, ni aux prestations dues par les organismes sociaux et les employeurs.

Les prestations d'assistance sont accessibles autant de fois que le fait générateur survient par année civile sauf dispositions contraires mentionnées dans la présente notice d'information.

Les prestations d'informations, d'accompagnement psycho-social, de prévention, d'aide aux démarches sont acquises en tout temps.

5. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

**POUR CONTACTER L'ASSISTEUR SANS INTERRUPTION,
24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7**

par téléphone :

► **N°Cristal 09 69 36 88 20**

APPEL NON SURTAXE

pour les adhérents résidant dans les DROM, ou appelant de l'étranger
par téléphone : 00 33 9 69 36 88 20

**Pour toute transmission de documents médicaux uniquement, merci de
les adresser à medecinconseil@rmasistance.fr**

SANS OUBLIER :

- de rappeler votre numéro d'adhérent,
- de préciser votre nom, prénom et adresse.

Lors de votre premier appel, un numéro d'assistance vous sera communiqué : rappelez-le systématiquement, lors de toutes vos relations ultérieures avec l'Assisteur.

Toute demande d'assistance doit nous être formulée par téléphone au maximum dans les vingt (20) jours qui suivent la date de survenue du fait générateur rattaché à cette demande. Pour les traitements anticancéreux, la demande d'assistance devra être formulée dans les 48 heures après la séance.

Pour le transfert de corps en cas de décès, le conseil médical, le transfert médical et l'assistance à l'étranger, la demande d'assistance devra être formulée dans les 48 heures après la date de survenue du fait générateur rattaché à cette demande. Au-delà des 48 heures, l'Assisteur pourra accompagner et orienter le bénéficiaire mais ne pourra pas prendre en charge la demande.

Le bénéficiaire s'engage à faire parvenir à l'Assisteur tous les justificatifs exigés par ce dernier pour le déclenchement des prestations garanties.

Les justificatifs demandés par l'Assisteur sont des pièces originales ou des copies certifiées.

6. INTERVENTION

L'application de ces garanties est appréciée en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire au moment de la demande d'assistance.

La ou les prestations pourront donc être inférieures aux plafonds indiqués.

Pour évaluer les besoins du bénéficiaire, l'Assisteur se base sur des critères objectifs liés à son environnement et son moment de vie lors de la demande d'assistance tels que la taille du logement, la composition du foyer familial, le niveau d'autonomie (capacité à faire sa toilette, se déplacer seul, sortir du domicile, préparer ses repas, effectuer des tâches ménagères...) et les aides existantes. Les prestations au domicile sont planifiées sur les jours ouvrés.

L'urgence, qui justifie l'intervention de l'Assisteur, se trouvant atténuée en cas de séjour dans un Centre de Convalescence du fait du temps dont dispose le bénéficiaire pour organiser son retour au domicile, est également prise en compte pour l'évaluation des besoins du bénéficiaire. Les séjours dans ces structures ne sont pas considérés comme des hospitalisations. Les garanties d'assistance sont mises en œuvre par l'Assisteur ou en accord préalable avec lui.

7. APPLICATION DES PRESTATIONS

Les prestations garanties par la présente notice d'information ne peuvent être déclenchées qu'avec l'accord préalable de l'Assisteur et sur présentation des justificatifs demandés. En conséquence, l'Assisteur ne participera pas après coup aux dépenses que le bénéficiaire aurait engagées de sa propre initiative. Toutefois, afin de ne pas pénaliser le bénéficiaire qui aurait fait preuve d'initiative raisonnable, l'Assisteur pourrait apprécier leur prise en charge, sur justificatifs.

Dès lors que certaines garanties ne peuvent être mises en œuvre par l'Assisteur en outre-mer, après accord préalable de l'Assisteur, elles sont prises en charge par ce dernier, sur présentation de justificatifs et dans la limite des barèmes retenus en France métropolitaine.

De plus, il convient de préciser que l'Assisteur ne peut intervenir dans le choix des moyens et des destinations décidés par les organismes primaires d'urgence.

Dès l'appel de l'un des bénéficiaires, l'Assisteur met tout en œuvre dans le cadre de son obligation de moyens, pour répondre au plus vite à la demande. En aucun cas, l'Assisteur ne pourra s'engager sur une obligation de résultats. Toutes les dépenses que le bénéficiaire aurait dû normalement engager en l'absence de l'événement donnant lieu à l'intervention de l'Assisteur, restent à sa charge (titre de transport, repas, essence, péage).

Dans le cadre de l'Assistance à domicile, en France ou dans les DROM, l'Assisteur met tout en œuvre dans le cadre de son obligation de moyens, dès l'appel de l'un des bénéficiaires, pour répondre au plus vite à la demande. Toutefois, l'Assisteur se réserve un délai de 5 heures maximum à compter des heures d'ouverture des réseaux agréés pour faire suite à la demande du bénéficiaire (sauf délai dérogatoire expressément prévu). En complément, dans les cas d'un état d'urgence sanitaire et/ou du déclenchement d'un Plan Blanc, la mise en œuvre des prestations sera adaptée à la situation et à la

capacité du réseau de l'Assisteur à assurer ces prestations.

Dans le cadre d'un soutien psychologique ou d'un accompagnement social, l'Assisteur soumis à une obligation de moyens concernant la mise en œuvre des prestations d'accompagnement, s'engage à :

- fixer le premier rendez-vous téléphonique dans les 5 jours ouvrés suivant le premier contact,
- assurer les entretiens de suivi utiles à l'accompagnement,
- apprécier l'utilité des entretiens d'accompagnement dans le respect du cadre éthique et déontologique régissant les professions d'assistante sociale, conseillère en économie sociale et familiale et psychologue.

8. DÉFINITIONS

Pour l'application de la présente notice, on entend par :

Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur au bénéficiaire et non intentionnel de sa part, cause exclusive, sans rapport avec une maladie et qui entraîne des dommages corporels.

Ne sont pas considérés comme des accidents mais comme des maladies les événements suivants :

- les infarctus du myocarde ;
- les ruptures d'anévrisme ;
- les accidents vasculaires cérébraux ;
- les lombalgies, les lumbagos ;
- les sciatiques ;
- les éventrations ;
- les lésions musculaires, tendineuses ou ligamentaires ;
- les brûlures causées par une exposition au soleil ou tout appareil quelconque de bronzage artificiel ;
- les hydrocutions ;
- les hernies abdominales ;
- les lésions méniscales.

Adhérent : personne physique ayant adhéré à titre individuel ou collectif à la mutuelle.

Aidant : est considéré comme proche aidant d'une personne, un proche (voir définition) ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. L'aidant peut être le bénéficiaire lui-même, ou toute personne, qui lui vient en aide à titre non professionnel.

Aide à domicile : la mission de l'aide à domicile concerne la réalisation de petits travaux ménagers quotidiens (repassage, ménage, préparation des repas, courses de proximité sans véhicule) au domicile du bénéficiaire. La durée de présence de l'aide à domicile est décidée par l'Assisteur après évaluation.

Animaux familiers de compagnie : sont considérés comme animaux familiers de compagnie les chats et les chiens, vivant au domicile du bénéficiaire et dont le carnet de vaccination est à jour conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite de 2 animaux par bénéficiaire.

Attentat : tout acte de violence, constituant une attaque criminelle ou illégale, intervenu contre des personnes et/ou des biens, dans le pays dans lequel le bénéficiaire voyage ou réside, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur.

Cet attentat devra être recensé par l'Etat français.

Autorité médicale : toute personne titulaire d'un diplôme de médecine ou de chirurgie en état de validité dans le pays où le bénéficiaire se trouve.

Auxiliaire de vie sociale : L'auxiliaire de vie sociale (AVS) aide les personnes malades, handicapées ou fragilisées, très dépendantes pour accomplir les actes de la vie ordinaire. Elle est présente pour faciliter le lever, le coucher, la toilette, les soins d'hygiène (à l'exclusion des soins infirmiers). Elle apporte son soutien au moment de l'appareillage des personnes handicapées. L'AVS assure la préparation et la prise des repas, les travaux ménagers. Elle prend en charge les démarches administratives, les sorties et les courses.

Ayants droit : les ayants droit de l'adhérent, sont ceux inscrits comme tels par cet adhérent au titre de sa garantie complémentaire santé.

Bénéficiaire : la personne ayant adhéré à titre individuel ou dans le cadre d'un contrat collectif à une garantie santé de la Mutuelle et ses ayants droit.

Catastrophe naturelle : phénomène d'origine naturelle, tel qu'un tremblement de terre, une éruption volcanique, un raz de marée, une inondation ou un cataclysme naturel, ayant eu pour cause l'intensité anormale d'un agent naturel, et reconnu comme tel par les pouvoirs publics du pays dans lequel la catastrophe a eu lieu.

Centre de convalescence : les centres de convalescence sont des structures de soins qui contribuent à une réadaptation post-hospitalisation. Les centres de rééducation, les SSR (Soins de Suite et de Réadaptation), les maisons de repos, les centres de cure thermique sont assimilés à des centres de convalescence. Les séjours dans ces structures ne sont pas considérés comme des hospitalisations.

Chimiothérapie : c'est un traitement du cancer par des substances chimiques qui vise à détruire les cellules cancéreuses ou à les empêcher de se multiplier dans l'ensemble du corps. Il peut être administré par perfusion, piqûre ou sous forme de comprimés.

Consolidation : stabilisation durable de l'état de santé du bénéficiaire victime d'un accident, de blessures ou souffrant d'une maladie ; cet état n'évoluant ni vers une amélioration ni vers une aggravation médicalement constatée.

Dépendance : état impliquant d'être dans l'impossibilité d'effectuer, sans l'aide d'une tierce personne, l'ensemble des 4 gestes de la vie quotidienne : se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir. La dépendance peut être temporaire ou définitive. Pour être considéré comme ayant droit de l'adhérent, le dépendant doit être à charge fiscalement de ce dernier et vivre sous le même toit. Aussi, les demandes de prestation à l'égard d'un ayant droit dépendant doivent être justifiées en adressant à l'équipe médicale un certificat médical justifiant l'état de dépendance, ainsi que l'avis d'imposition de l'adhérent portant mention de la charge fiscale de l'ayant droit.

Dispositif de téléassistance : désigne le boîtier d'interphonie et le médaillon d'alerte avec son support (collier ou bracelet).

Domicile ou résidence habituelle : le lieu de résidence principale et habituelle du bénéficiaire, ayant un caractère permanent qui est mentionné au titre de domicile fiscal sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Le domicile doit être situé en France ou dans les DROM. Pour les personnes résidant dans des maisons de longs séjours (telles que notamment les maisons de retraite), ou ayant une résidence secondaire, on entend par domicile principal, le lieu où la personne habite plus de 183 jours par an. Les étudiants ayants droit sont considérés comme ayant un double domicile, leur résidence dans le cadre de leurs études et la résidence du parent adhérent. En cas de garde partagée, le domicile de l'enfant est son lieu d'habitation habituel.

Dommages corporels : dommages portant atteinte à l'intégrité physique des personnes.

DROM : par DROM, il faut entendre la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Pour l'ensemble des prestations relatives au déplacement du bénéficiaire en France, à plus de 50 kilomètres de son domicile, la prise en charge du bénéficiaire résidant dans les DROM s'entend à l'intérieur du département de résidence DROM.

Établissement de soins : tout établissement de soins public ou privé, qui assure le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.

Étranger : tout pays en dehors du pays de domicile en France ou des DROM.

Faits générateurs : les garanties d'assistance s'appliquent à la suite de faits générateurs, tels que définis dans la présente notice d'information. Ils peuvent être les suivants :

- une hospitalisation dès l'ambulatorio,
- une maternité,
- une immobilisation,
- une maladie, un accident ou une blessure lors d'un déplacement,
- un traitement anticancéreux,
- un décès.

Forfait Connectivité : en plus des prestations d'assistance, l'Assisteur vous propose la prise en charge d'un Forfait Connectivité qui correspond au frais d'abonnement pour l'accès à un téléviseur, à un téléphone fixe ou encore à Internet dans votre chambre lors de votre hospitalisation et facturé par l'établissement de soins

Frais d'hébergement : frais de la chambre pour une nuit d'hôtel y compris petit déjeuner, hors frais de repas, téléphone, bar et annexe.

France : France métropolitaine (par assimilation, les principautés de Monaco et d'Andorre) et les DROM (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et Mayotte).

Fratrie : enfants à charge du même foyer fiscal issus d'une même famille, d'un même couple et par extension des enfants ayant un seul parent en commun ou ayant des liens d'adoption.

Grossesse pathologique : caractérise une grossesse où la mère et/ou l'enfant courent un risque pour leur santé. Une grossesse pathologique fait l'objet d'une prise en charge et d'un suivi spécifique. Ne sont pas considérés comme grossesse pathologique, les congés pathologiques légaux pouvant être prescrits avant le congé maternité.

Handicap : constitue un handicap, au sens de la loi 2005-102 du 11 février 2005, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Hospitalisation : tout séjour comprenant au minimum une nuitée dans un établissement de soins public ou privé ou à domicile dans le cadre d'une HAD, dès lors que ce séjour a pour objet la mise en observation, le traitement médical ou chirurgical d'une maladie ou de lésions résultant d'un accident.

Hospitalisation à domicile (HAD) : L'Hospitalisation à domicile (HAD) permet d'éviter ou de raccourcir une hospitalisation avec hébergement. Elle assure, au domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux coordonnés. Les établissements d'HAD sont des établissements de santé, soumis aux mêmes obligations que les établissements hospitaliers avec hébergement.

Hospitalisation en ambulatoire : toute hospitalisation avec une chirurgie réalisée dans les conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d'un bloc opératoire, sous une anesthésie de mode variable, suivie d'une surveillance postopératoire permettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son intervention.

Immobilisation : désigne toute immobilisation imprévue consécutive à une maladie, un accident ou une blessure, constaté(es) médicalement et pour laquelle l'Assisteur évalue le cadre au retour au domicile (bénéficiaire vivant seul ou en couple, enfants de moins de 10 ans ou personnes dépendantes

à charge, soutien de proximité, aides déjà en place...). La grossesse pathologique (hors congés pathologiques légaux) est considérée comme une immobilisation dès lors qu'elle est constatée médicalement.

Maladie : altération soudaine et imprévisible de la santé, consécutive ou non à une situation préexistante, n'ayant pas pour origine un accident corporel, constatée par une autorité médicale compétente.

Maladie soudaine à l'étranger : désigne une pathologie inattendue et non récurrente qui nécessite un traitement d'urgence pour prévenir ou atténuer le danger présent sur la vie ou la santé. Une situation d'urgence n'existe plus lorsque les données médicales indiquent que le bénéficiaire est capable de rentrer dans son pays de résidence habituelle pour obtenir et/ou continuer son traitement.

Maternité : sont considérés comme maternité tout séjour de plus de 4 jours, tout séjour consécutif à un accouchement par césarienne ou tout séjour consécutif à une naissance prématurée ou multiple en service maternité dans un établissement de soins public ou privé.

Membre de la famille : conjoint ou concubin notoire, ou partenaire pacsé, père, mère, sœur, frère, enfant, ou tuteur légal du bénéficiaire.

Pays de séjour : le pays dans lequel le bénéficiaire séjourne pendant la durée de son déplacement couvert par le présent contrat d'Assistance en dehors de son pays de résidence.

Personne dépendante : toute personne présentant un état de dépendance telle que définie dans la définition du terme « Dépendance ». Il peut s'agir de l'adhérent ou de toute personne qui est déclarée fiscalement à la charge de l'adhérent et vivant sous le même toit que lui.

Pièces justificatives : ensemble des documents pouvant être demandé par l'Assisteuse afin d'apporter la justification médicale de l'événement générant la mise en œuvre des garanties (certificat médical, bulletin d'hospitalisation, certificat de décès, avis d'imposition dans le cadre d'un ayant droit à charge, facture).

Proche : les ascendants et descendants au 1er degré, le conjoint, les frères, les sœurs, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la belle-fille, le beau-frère et la belle-sœur de l'adhérent ou à défaut toute autre personne désignée par l'assuré. Le proche doit être domicilié dans le même pays ou le même département pour les DROM que le bénéficiaire.

Radiothérapie : c'est un traitement du cancer par des rayons qui détruisent les cellules cancéreuses ou stoppent leur développement. Contrairement à la chimiothérapie qui agit sur les cellules cancéreuses dans l'ensemble du corps, la radiothérapie est un traitement local.

Responsabilité civile : obligation légale pour toute personne de réparer les dommages causés à autrui.

Soins médicalement nécessaires : dans le cadre de la carte Européenne d'Assurance maladie, il s'agit des traitements qui évitent à un bénéficiaire de rentrer dans le pays où il est domicilié pour se faire soigner et lui permettent de terminer son séjour dans des conditions médicales sûres.

Téléassistance : désigne un service permettant à la personne équipée, par une simple pression du médaillon d'alerte ou un appui sur le boîtier d'interphonie, d'être mis en relation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une plateforme de téléassistance dédiée à la gestion des alertes d'urgence et du lien social.

Traitement : seuls les traitements anticancéreux ou antinéoplasiques de type chimiothérapie ou radiothérapie en lien direct avec une pathologie cancéreuse réalisés lors de séances en établissement de soins ou à domicile sont considérés. Les soins de support ne sont pas considérés comme des traitements.

Transport : sauf mention contraire, les transports organisés dans le cadre de cette convention s'effectuent par taxi, voiture, train ou par avion en classe touristique (si seul ce moyen peut être utilisé pour une distance supérieure à 500 kilomètres) et dans la limite de 500 euros TTC pour les transports en France ou dans les DROM. L'Assisteuse est seul décisionnaire du moyen utilisé.

- vie professionnelle (salarié, libéral, artisan, commerçant...),
- assurances sociales/ allocations / retraites,
- fiscalité,
- famille.

Pratique :

- consommation,
- vacances/loisirs,
- formalités/cartes/permis,
- enseignement/formation.

Certaines demandes pouvant nécessiter des recherches, un rendez-vous téléphonique sera alors pris sous 48 heures. Nos prestations de conseils et d'informations sont uniquement téléphoniques : aucune des informations dispensées ne peut se substituer aux intervenants habituels tels qu'avocats, conseillers juridiques... En aucun cas, elle ne pourra faire l'objet d'une confirmation écrite et ne pourra porter sur une procédure en cours.

11. CONSEILS ET INFORMATIONS MÉDICALES

Les conseils médicaux sont délivrés par des médecins disponibles à tout moment dans le respect de la déontologie médicale : confidentialité et secret médical. Ce service ne peut en aucun cas remplacer le médecin traitant ni donner lieu à une prescription médicale. L'Assisteuse ne pourra être tenue responsable de l'interprétation que le bénéficiaire pourra en faire. En cas d'urgence, le premier réflexe doit être d'appeler le médecin traitant, les pompiers, les services médicaux d'urgence (SAMU, 15, 112).

Des informations médicales destinées aux jeunes majeurs ou aux parents d'enfants mineurs peuvent être délivrées sur des thèmes tels que :

- infections et maladies sexuellement transmissibles (IST et MST),
- contraception,
- interruption volontaire de grossesse (IVG),
- hygiène de vie (consommation alcool, tabac, alimentation).

Des informations générales peuvent être délivrées dans les domaines suivants :

- grossesse, puériculture et maladies infantiles,
- hygiène de vie, sport,
- pathologies liées au vieillissement,
- vaccinations, réactions aux médicaments,
- addictions, comportements excessifs (alimentaires, jeux, achats compulsifs),
- diététique, régimes,
- médecines complémentaires, médecines douces,
- santé en voyage : vaccins, précautions médicales.

Des informations liées à la santé au travail peuvent être apportées à propos :

- maladies professionnelles,
- troubles musculo squelettiques (TMS),
- risques psychosociaux (RPS),
- bilans de santé.

12. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Le soutien est réalisé par des psychologues, sous forme d'entretiens téléphoniques confidentiels, limités à 10 par année civile.

Un soutien spécifique destiné aux jeunes majeurs ou aux parents d'enfants mineurs est proposé dans les situations suivantes :

- difficulté scolaire,
- difficulté autour de l'entrée dans la vie active,
- situation de harcèlement ou agression,
- conduites à risques, conduites addictives,
- souffrance psychologique...

Un soutien peut être proposé à l'adhérent ou à son ayant droit pour des problématiques de santé pour :

- l'annonce d'une maladie,
- le parcours de soins,
- l'image de soi, gestion des douleurs,
- l'impact de la maladie sur l'équilibre de vie.

Un soutien spécifique est assuré en cas de difficultés professionnelles telles que :

- risques Psycho-Sociaux,
- état de stress au travail,
- situation d'agression et de violence,
- épuisement...

Un soutien psychologique adapté est proposé aux aidants pour :

- travail autour de la culpabilité,
- réflexion autour des rôles dans le couple ou dans la famille,
- prévention de l'épuisement...
- au moment du deuil de la personne aidée.

ÉCOUTE, CONSEIL & ORIENTATION

9. ÉCOUTE, CONSEIL & ORIENTATION

Le service Ecoute, Conseil & Orientation est un service dédié aux bénéficiaires afin d'assurer une écoute, des conseils, une orientation et un soutien permanent à chaque moment important de la vie.

L'Assisteuse peut notamment vous informer sur vos garanties d'Assistance, les dispositifs de services à la personne, les aides légales ou extra légales existantes au regard de vos besoins et de votre situation.

L'Assisteuse peut également, à votre demande, réaliser l'intermédiation avec les acteurs et prestataires de proximité qui pourront vous aider et réaliser les services dont vous avez besoin. Le coût de la prestation restant à votre charge.

10. INFORMATION JURIDIQUE

Nos chargés d'informations juridiques répondent à toutes questions d'ordre :

Réglementaire :

- habitation/logement,
- justice/défense/recours,

En cas de décès, le proche pourra recourir au service de soutien psychologique afin de l'accompagner dans son travail de deuil.

Après évaluation du psychologue et adhésion du bénéficiaire, un suivi thérapeutique de proximité peut être proposé et organisé.

13. APPELS DE CONVIVIALITÉ

Ces entretiens sont animés par un écoutant social dans la limite de 10 par année civile. Ils ont vocation à rompre l'isolement et à faciliter la restauration d'une vie sociale.

Ces entretiens visent à créer un cadre d'échange bienveillant et en s'appuyant sur les centres d'intérêt du bénéficiaire afin de le mobiliser pour retrouver une vie sociale sur son territoire de vie.

14. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

L'accompagnement est réalisé par des assistantes sociales ou conseillères en Économie Sociale et Familiale sous forme d'entretiens téléphoniques non limités et confidentiels.

Des informations destinées aux jeunes majeurs ou aux parents d'enfants mineurs peuvent être délivrées sur les thèmes suivants :

- cursus scolaire et universitaire (scolarité et handicap, financement des études...),
- entrée dans la vie active, accès aux droits, gestion d'un budget, logement...

Le service social peut vous aider et vous informer dans les domaines suivants :

- aide au budget : bilan de la situation (ressources, charges, endettement, surendettement), recherche de solutions pour équilibrer le budget,
- soutien à la parentalité : mode de garde, coparentalité, nutrition, relations familiales et conjugales,
- soutien en cas d'aléas de santé : aide à domicile, adaptation du logement et ou du poste de travail, ouverture de droits (invalidité, handicap, retraite...),
- aide au départ à la retraite : démarches administratives, projection budgétaire, investissement d'un nouveau rôle social.

Un accompagnement social adapté est proposé aux aidants pour :

- rechercher et financer des solutions de répit (hébergement temporaire, accueil de jour...),
- organiser et financer du soutien à domicile (aide et soins à domicile...),
- faciliter la conciliation vie professionnelle/vie privée (congé, allocations...).

Un conseil personnalisé concernant les Services à la Personne peut être prodigué pour :

- trouver l'organisme (aide à domicile, aide aux familles, aide aux déplacements...),
- constituer des dossiers de demande de financement (Caisses de retraite, APA, aide sociale...),
- rechercher, si la situation le justifie, une aide au financement des restes à charge.

15. COMMISSION PRÉVENTION-SOLIDARITÉS-ACTION SOCIALE

Dans le cadre de la commission Prévention-Solidarités-Action Sociale de la mutuelle, le département d'accompagnement psycho-social de l'Assisteur est à disposition des bénéficiaires pour les accompagner lors de difficultés multiples.

À ce titre, un accompagnement social peut être proposé sur une durée de 3 mois maximum afin de :

- réaliser un bilan global de la situation sociale de l'adhérent,
- favoriser l'accès aux droits,
- rechercher des aides complémentaires à celles éventuellement attribuées par la commission prévention solidarité et action sociale.

En complément, si des bénéficiaires s'adressent directement à la commission Prévention-Solidarités-Action Sociale de la mutuelle, celle-ci pourra solliciter l'Assisteur afin de les accompagner pour :

- des demandes d'aide sur devis pour favoriser et faciliter la recherche de devis comparatifs,
- un accompagnement dans le cadre d'une situation sociale fragile,
- la recherche d'une aide financière complémentaire à celle accordées éventuellement par Avenir Mutuelle.

16. ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE À LA PARENTALITÉ

Ce service permet aux parents ou futurs parents de bénéficier, à leur demande, d'informations, de conseils et de soutien par téléphone (soins, éducation, modes de garde, développement de l'enfant, socialisation, hygiène, santé et nutrition) concernant le jeune enfant de 0 à 6 ans.

Sur demande, l'Assisteur met à disposition des Bénéficiaires un interlocuteur qualifié et prend en charge le coût de ses conseils.



PRESTATIONS D'ASSISTANCE EN CAS D'HOSPITALISATION, DE MATERNITÉ, D'IMMOBILISATION, DE TRAITEMENT ANTICANCÉREUX

17. PRESTATIONS EN CAS D'IMMOBILISATION IMPRÉVUE AU DOMICILE

Acheminement des médicaments ou Accompagnement aux courses

Si le bénéficiaire ne peut temporairement se déplacer, à la suite d'une maladie ou d'un accident, l'Assisteur organise et prend en charge la livraison des médicaments indispensables au traitement immédiat du bénéficiaire ou l'accompagnement aux courses. La mise en place de cette prestation est conditionnée par la réception avant le déclenchement de la prestation d'un certificat médical stipulant le fait qu'il ne peut se déplacer, ni se faire aider de son entourage. Les médicaments et les courses restent à la charge du bénéficiaire et doivent être disponibles dans un rayon maximum de 50 kilomètres du domicile du bénéficiaire.

Cette prestation est limitée à trois fois par année civile.

18. PRESTATIONS DÈS UNE HOSPITALISATION EN AMBULATOIRE OU EN CAS DE MATERNITÉ

L'Assisteur évalue la situation du bénéficiaire au moment de la demande d'assistance et met en place la ou les prestations adaptées à ses besoins dans la limite des plafonds mentionnés pour chacune des prestations.

Ces prestations s'appliquent pendant ou après l'hospitalisation ou la maternité à tous les bénéficiaires, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants.

A. AIDE À DOMICILE

L'Assisteur met à disposition du bénéficiaire une aide à domicile, à concurrence de 10 heures.

B. PRESTATIONS DE BIEN-ÊTRE ET DE SOUTIEN

En complément, l'Assisteur organise et prend en charge (sur justificatif) l'une ou les prestations de Bien-être et de Soutien suivantes à concurrence d'une enveloppe budgétaire maximum de 100 euros TTC :

- auxiliaire(s) de vie,
- entretien(s) du linge,
- prestation(s) de livraison de courses alimentaires,
- séance(s) de coiffure à domicile, de pédicure,
- service(s) de portage de repas,
- séance(s) de coaching santé ou coaching nutrition.

C. GARDE DES ENFANTS OU PETITS-ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS OU ENFANTS HANDICAPÉS (SANS LIMITE D'ÂGE)

Si le bénéficiaire a la responsabilité d'enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans, d'enfants handicapés (sans limite d'âge) ou s'il s'agit de l'hospitalisation d'un enfant ayant une fratrie, l'Assisteur organise et prend en charge :

- soit la garde des enfants ou petits-enfants à domicile pendant 5 jours maximum, à raison d'un maximum de 8 heures par jour pendant ou après l'hospitalisation ou la maternité. Pendant cette période de 5 jours, l'Assisteur se charge également, si besoin est, d'assurer le transport aller et retour des enfants à l'école ;
- soit le transport aller/retour des enfants jusqu'au domicile d'un proche résidant en France ou à l'intérieur du même département pour les bénéficiaires domiciliés dans les DROM ;
- soit le transport aller/retour d'un proche jusqu'au domicile, pour garder les enfants.

D. GARDE DES PERSONNES DÉPENDANTES

Si le bénéficiaire a la responsabilité de personnes dépendantes vivant à son domicile, l'Assisteur organise et prend en charge :

- soit la garde de ces personnes à domicile pendant 5 jours maximum, à raison d'un maximum de 8 heures par jour pendant ou après l'hospitalisation ou la maternité ;
- soit le transport aller/retour de ces personnes jusqu'au domicile d'un proche résidant en France ou à l'intérieur du même département pour les adhérents domiciliés dans les DROM ;
- soit le transport aller/retour d'un proche jusqu'au domicile, pour garder les personnes dépendantes.

E. GARDE DES ANIMAUX FAMILIERS

Si le bénéficiaire a la responsabilité d'animaux familiers de compagnie vivant à son domicile, l'Assisteur organise et prend en charge leur gardiennage dans un centre agréé à concurrence d'une enveloppe budgétaire maximum de 300 euros TTC et dans la limite de 30 jours.

Cette prestation ne s'applique pas pour les séjours en centres de rééducation et Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), en centres de convalescence, en maisons de repos et centres de cure thermique.

F. DISPOSITIF DE TÉLÉASSISTANCE

L'Assisteur organise la mise en place d'un dispositif de téléassistance et prend en charge les frais d'abonnement à concurrence d'une enveloppe budgétaire maximum de 30 euros TTC par mois et pour une durée de 3 mois maximum. *L'équipe de travailleurs sociaux de l'Assisteur aide la personne dans ses démarches pour trouver des solutions ultérieures de financement du dispositif de téléassistance.*

G. PRÉSENCE D'UN PROCHE AU CHEVET

L'Assisteur organise et prend en charge le transport aller/retour d'un proche, résidant en France ou à l'intérieur du même département pour les bénéficiaires domiciliés dans les DROM, jusqu'au domicile du bénéficiaire ou jusqu'à son lieu d'hospitalisation.

19. PRESTATION EN CAS DE TRAITEMENT ANTICANCÉREUX DE CHIMIOTHÉRAPIE OU RADIOTHÉRAPIE DU BÉNÉFICIAIRE

L'Assisteur met à la disposition du bénéficiaire une aide à domicile, en cas de séances de radiothérapie ou chimiothérapie dispensées en milieu hospitalier ou prescrites en traitement à domicile. Cette prestation s'organise :

- dans le cadre des chimiothérapies protocolisées, à raison de 2 fois 2 heures dans les 15 jours qui suivent chaque séance de chimiothérapie, dès lors qu'elles sont espacées d'au minimum 15 jours, et ce pendant toute la durée du traitement ;
- dans le cadre des radiothérapies, le nombre d'heures attribué ne pourra excéder 2 heures d'aide à domicile par semaine de soin ;
- lorsque le traitement est un traitement de chimiothérapie à prise journalière, le nombre d'heures attribué ne pourra excéder 2 heures d'aide à domicile par semaine de soin.

Pour pouvoir bénéficier des prestations offertes par la garantie d'assistance, le bénéficiaire doit contacter l'Assisteur dans un délai de 48 heures après la séance.

20. PRESTATIONS EN CAS DE MALADIE OU BLESSURE D'UN ENFANT BÉNÉFICIAIRE

A. GARDE D'ENFANTS MALADES OU BLESSÉS À DOMICILE DE MOINS DE 16 ANS

Afin de permettre au bénéficiaire de continuer à assurer son activité professionnelle au cas où l'un de ses enfants est malade ou blessé au domicile, l'Assisteur propose au bénéficiaire l'organisation et la prise en charge d'une garde d'enfants compétente à domicile pour une période de 5 jours ouvrables maximum, à raison d'un maximum de 8 heures par jour ou si le bénéficiaire le souhaite, l'Assisteur prend en charge le transport aller/retour d'un proche jusqu'au domicile, pour garder les enfants.

Cette prestation ne s'appliquera qu'au-delà des jours de congés de garde d'enfants malades accordés par la convention collective du bénéficiaire salarié.

Justificatifs

Toute demande doit être justifiée par un certificat médical adressé par mail à medecinconseil@rmassistance.fr ou sous pli confidentiel à : Plateforme d'Assistance AVENIR MUTUELLE - à l'attention du médecin-conseil- 46, rue du Moulin – CS 32427 - 44124 VERTOU Cedex, indiquant que la présence d'une personne est nécessaire auprès de l'enfant malade ou blessé.

Le bénéficiaire devra impérativement communiquer au médecin-conseil de l'Assisteur les coordonnées du médecin ayant établi le certificat médical, de telle sorte qu'il puisse, si l'état de l'enfant l'exigeait, se mettre en relation avec lui. Le bénéficiaire autorisera la personne qui gardera l'enfant à joindre le médecin-conseil de l'Assisteur par téléphone (autant que nécessaire).

B. ÉCOLE À DOMICILE

La prestation « École à domicile » est acquise en cas de maladie ou d'accident immobilisant l'enfant à son domicile ou à l'hôpital et ce, à compter du 14^e jour calendaire d'absence scolaire consécutive de l'enfant. Elle est accordée pendant la durée effective de l'année scolaire en cours, définie par le Ministère de l'Éducation Nationale. **Elle ne s'applique pas durant les vacances scolaires, ni les jours fériés et elle cesse dès que l'enfant a repris ses cours et en tout état de cause le dernier jour de l'année scolaire.**

L'Assisteur oriente, conseille et accompagne les parents pour la mise en place de cette prestation dans les meilleurs délais et prendra en charge :

- soit les coûts non défiscalisables occasionnés ou l'organisation de la prestation dans la limite d'un maximum de 10 heures de cours par semaine, tous cours confondus (avec un minimum de 2 heures de cours par déplacement de l'intervenant), en fonction de l'âge de l'enfant et de la classe suivie ;
- soit l'accès à la plateforme de soutien scolaire de l'Assisteur.

Cette prestation s'applique du cours préparatoire à la terminale de

l'enseignement général ou technique dans les matières principales : français, philosophie, histoire-géographie, mathématiques, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la terre, physique-chimie, 1^{er} et 2^{es} langues vivantes.

Si des cours sont demandés par l'adhérent au-delà du nombre d'heures défini par semaine par l'Assisteur, ils seront financièrement à sa charge. Lorsque l'enfant est hospitalisé, les cours sont effectués, dans la mesure du possible, dans les mêmes conditions sous réserve que l'établissement hospitalier, les médecins et le personnel soignant donnent leur accord explicite à la réalisation de la prestation.

Justificatifs

Le bénéficiaire doit justifier sa demande en adressant à l'équipe médicale de l'Assisteur un certificat de scolarité ainsi qu'un certificat médical justifiant l'intervention. Ce certificat doit préciser que l'enfant ne peut, compte tenu de cette maladie ou de cet accident, se rendre dans son établissement scolaire et la durée de son immobilisation.

Délai de mise en place

Un délai maximum de 48 heures peut intervenir à compter de l'appel pour rechercher et acheminer le répétiteur.

21. PRESTATION EN CAS D'HOSPITALISATION DE PLUS DE 5 JOURS POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PLUS DE 75 ANS

Déplacement et hébergement d'un proche

Dans le cas où un bénéficiaire est hospitalisé plus de 5 jours, l'Assisteur prend en charge pour un proche ou une personne désignée par lui âgé(e) de plus de 75 ans, le transport aller/retour pour lui permettre de se rendre à son chevet ; ceci uniquement au départ du pays où le bénéficiaire a son domicile principal. L'Assisteur organise le séjour à l'hôtel de cette personne et participe aux frais à concurrence de 125 euros TTC par nuit avec un maximum de 5 nuits (**frais de restauration exclus**).

22. PRESTATIONS EN CAS D'HOSPITALISATION IMPRÉVUE, SUITE À UNE MALADIE, UN ACCIDENT OU UNE BLESSURE LORS D'UN DÉPLACEMENT À PLUS DE 50 KILOMÈTRES DU DOMICILE EN FRANCE OU DANS LES DROM

A. CONSEIL MÉDICAL EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT OU DE BLESSURE

Le conseil médical est l'avis que l'un des médecins de l'équipe médicale de l'Assisteur donne à un bénéficiaire malade ou blessé, au cours d'un déplacement. Les médecins de l'Assisteur sont mobilisés à l'instant même où l'information leur parvient. L'un des médecins de l'Assisteur se met alors en rapport avec le médecin qui a administré les premiers soins et, s'il y a lieu, avec le médecin traitant afin de déterminer avec précision la situation dans laquelle se trouve le malade ou le blessé. Le médecin de l'Assisteur propose les solutions qui lui paraissent les mieux adaptées à son état. La proposition ainsi faite constitue le conseil médical qui, dès qu'il est approuvé par le bénéficiaire ou son représentant, déclenche l'exécution des prestations et prescriptions médicales, telles qu'elles sont proposées par le médecin de l'Assisteur.

B. TRANSFERT MÉDICAL

En application du conseil médical ci-dessus défini, les médecins de l'Assisteur propose des prescriptions ou prestations médicales.

Celles-ci peuvent être :

- la poursuite du traitement, un transfert pouvant être effectué ultérieurement, après accord et/ou prescription du médecin ayant pris en charge le patient ;
- le transfert du bénéficiaire vers un établissement de soins mieux adapté aux problèmes de santé du patient, après accord et/ou prescription du médecin ayant pris en charge le patient ;
- en cas d'accident ayant nécessité un passage aux urgences ou une hospitalisation entraînant une immobilisation, l'organisation et la prise en charge du retour au domicile du bénéficiaire, après accord et/ou prescription du médecin ayant pris en charge le patient et accord de l'équipe médicale de l'Assisteur et si le moyen de transport initialement prévu ne peut être utilisé.

Selon l'état du bénéficiaire, les transferts sont organisés avec ou sans accompagnateur (l'accompagnateur pouvant être médical, paramédical ou autre).

Suivant le cas, ils s'effectuent :

- en ambulance, véhicule sanitaire léger (VSL) ou taxi,
- en utilisant le véhicule du bénéficiaire conduit par un chauffeur qualifié, envoyé par l'Assisteur,
- en train,
- en avion de ligne régulière,
- en avion sanitaire.

REGLEMENT MUTUALISTE GARANTIES NON RESPONSABLES

SOMMAIRE

PREAMBULE – DEFINITIONS

SECTION 1 - LA GARANTIE FRAIS DE SANTE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.	OBJET DU REGLEMENT
ARTICLE 2.	CONDITIONS D'ADHESION ET BENEFICIAIRES
ARTICLE 3.	FORMALITES D'ADHESION
ARTICLE 4.	FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE OU DECLARATION INEXACTE D'UN ASSURE
ARTICLE 5.	EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION
ARTICLE 6.	RESILIATION ET CESSATION DE L'ADHESION
ARTICLE 7.	CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION
ARTICLE 8.	DEMARCHAGE ET FACULTES DE RETRACTATION ET DE RENONCIATION

CHAPITRE II - LES GARANTIES

ARTICLE 9.	ETENDUE DES GARANTIES
ARTICLE 10.	PRISE D'EFFET DES GARANTIES
ARTICLE 11.	TERME DU DROIT A L'ASSURANCE
ARTICLE 12.	RISQUES NON GARANTIS

CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DES GARANTIES

ARTICLE 13.	MODIFICATION DE GARANTIE
ARTICLE 14.	OBLIGATIONS DU MEMBRE PARTICIPANT

CHAPITRE IV - REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 15.	REGLEMENT DES PRESTATIONS
ARTICLE 16.	MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
ARTICLE 17.	DELAJ DE VERSEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 18.	OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS
ARTICLE 19.	CONTRÔLE
ARTICLE 20.	EXPERTISE MEDICALE
ARTICLE 21.	PRESTATIONS INDUMENT PERCUES
ARTICLE 22.	PRESCRIPTION DES ACTIONS ET DECHEANCE
ARTICLE 23.	SUBROGATION – RECOURS CONTRE TIERS
ARTICLE 24.	PLURALITE D'ASSURANCES
ARTICLE 25.	DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES PRESTATIONS
ARTICLE 26.	TIERS PAYANT
ARTICLE 27.	TELETRANSMISSION NOEMIE

CHAPITRE V - COTISATIONS ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 28.	MONTANT ET PAIEMENT DES COTISATIONS
ARTICLE 29.	NON-PAIEMENT DES COTISATIONS
ARTICLE 30.	MODIFICATION DES COTISATIONS

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 31.	RECLAMATION
ARTICLE 32.	MEDIATION
ARTICLE 33.	AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE
ARTICLE 34.	INFORMATIQUE ET LIBERTES
ARTICLE 35.	ADHESION A DISTANCE
ARTICLE 36.	LOI APPLICABLE
ARTICLE 37.	LANGUE UTILISEE
ARTICLE 38.	VALEUR CONTRACTUELLE
ARTICLE 39.	FONDS D'ACTION SOCIALE
ARTICLE 40.	OPPOSITION AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

SECTION 2 - LES GARANTIES OPTIONNELLES

- GARANTIE ALLOCATION INDEMNITES JOURNALIERES HOSPITALISATION (IJH)
- GARANTIE ACCIDENT - PERENITY
- GARANTIE BLESSURE

REGLEMENT MUTUALISTE GARANTIES NON RESPONSABLES

PREAMBULE - DEFINITIONS

Les termes et expressions inscrits dans ce Règlement en majuscule pour les sigles ou avec la première lettre en majuscule ont la signification qui leur est attribuée ci-après :

ACCIDENT : On entend par Accident, toute atteinte corporelle non-intentionnelle de la part de l'Assuré et provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. La preuve de la cause accidentelle incombe à l'Assuré.

ACTES HORS NOMENCLATURE : désignent les actes non reconnus par la Sécurité Sociale et non-inscrits aux nomenclatures.

ADHESION : le lien contractuel entre les Membres participants et / ou les Ayants droit et la Mutuelle.

AFFILIATION : l'acte administratif permettant de rattacher les Ayants droit à l'Adhésion souscrite par le Membre participant.

ASSIETTE DES REMBOURSEMENTS :

- Base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) : représente l'assiette servant de calcul aux Prestations en nature de la Sécurité sociale.

- Honoraire limite de facturation (HLF) : correspond au montant maximum pouvant être facturé par un chirurgien-dentiste conventionné avec l'assurance maladie obligatoire pour un acte donné, en particulier pour certains actes prothétiques dentaires.

- Montant remboursé par la Sécurité sociale (MR) : ce montant est égal à la base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) multiplié par le taux de remboursement appliqué par la Sécurité sociale.

- Prix limite de vente (PLV) : correspond au montant maximum de vente, fixé réglementairement et s'appliquant aux produits et Prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale, que les professionnels de santé sont tenus de respecter.

- Ticket modérateur (TM) : correspond à la part des frais de santé non remboursée par le régime obligatoire d'assurance maladie, égale à la différence entre la base de remboursement de la Sécurité sociale (BRSS) et le montant remboursé par la Sécurité sociale (MR).

ASSURE : La personne physique sur laquelle pèse le Risque. Il peut s'agir du Membre participant et le cas échéant d'un ou plusieurs de ses Ayants droits.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR : Selon la garantie, document remis par la Mutuelle et qui peut être exigée par elle. Il s'agit, pour le Membre participant, de certifier, par écrit, que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse bénéficier d'une garantie. Toute attestation sur l'honneur falsifiée ou inexacte ne pourra permettre le versement de la prestation prévue alors que les cotisations versées restent la propriété de la Mutuelle.

AYANTS DROIT : Peuvent acquérir la qualité d'Ayant droit d'un Membre participant :

- Le conjoint du Membre participant non divorcé ni séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée.

Sont assimilés au conjoint :

- La personne ayant conclu avec le membre participant un contrat relevant du régime juridique du pacte civil de solidarité régi par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil ;
- La personne entretenant avec le Membre participant un concubinage.

- Les enfants du Membre participant ou de son conjoint, jusqu'à 26 ans révolus ;

- D'une manière générale, toute personne à la charge effective du Membre participant dans les limites et conditions fixées par le présent Règlement.

BÉNÉFICIAIRE : Le Membre participant lui-même et/ou les ayants droit désignés, à savoir les personnes habilitées à percevoir les prestations garanties.

BULLETIN D'ADHESION : Document contractuel destiné au Membre participant et de nature à permettre son Adhésion à la Mutuelle et au présent Règlement.

DELAI D'ATTENTE OU DELAI DE CARENCE : Période s'écoulant de la date de prise d'effet de l'Adhésion jusqu'à la prise d'effet d'une garantie, au cours de laquelle une dépense de santé n'est pas indemnisée au titre du présent Règlement. Cette période est précisée au descriptif de la garantie.

DISPOSITIFS DE PRATIQUE TARIFAIRE MAITRISEE (DPTM) : Dispositifs prévus par la convention nationale sous les noms d'OPTAM et d'OPTAM-CO. Dans les tableaux de garanties, la mention « praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée » désigne les médecins secteur 1 avec droit permanent à dépassement et les médecins du secteur 2 qui ont adhéré à l'OPTAM ou OPTAM-CO et la mention « praticiens non-signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée » désigne ceux de ces médecins qui n'ont pas adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

GARANTIE : Engagement de la Mutuelle de verser une Prestation en cas de réalisation du Risque en contrepartie du paiement de la cotisation.

MALADIE : Toute altération de l'état de santé constatée par une autorité médicale compétente, et n'ayant pas d'origine accidentelle.

MEMBRE PARTICIPANT : La personne physique qui fait acte d'Adhésion, signataire du Bulletin d'adhésion.

MUTUELLE : AVENIR MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro SIREN n°302.976.592, dont le siège social est situé 173 rue de Bercy CS61602 75601 PARIS Cedex 12.

OPTAM et OPTAM-CO : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée et Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée chirurgie et obstétrique. Il s'agit d'une convention signée entre la CNAM et les médecins secteur 2 ou les médecins secteur 1 avec droit permanent à dépassement, afin de faire bénéficier leurs patients des remboursements appliqués pour les consultations

et les actes des médecins Secteur 1 plus favorables. La liste des médecins secteur 2 qui ont adhéré à l'OPTAM et à l'OPTAM-CO est consultable sur le site internet : <http://annuaire.sante.ameli.fr/>.

PLAFOND DE GARANTIE : Montant maximum de prestation pouvant être perçu par un Assuré au cours d'une période précisée au descriptif de la garantie choisie.

PRESTATION : Elle correspond à l'exécution de la garantie par la Mutuelle.

RISQUE : Le Risque est un événement aléatoire dont la réalisation est indépendante de la volonté de l'Assuré.

SINISTRE : Le Sinistre correspond à la réalisation du Risque.

TIERS PAYANT : Système de paiement qui évite aux Bénéficiaires de faire l'avance des frais auprès des prestataires de soins. Ces derniers sont payés directement par les assurances maladie obligatoire et / ou complémentaire pour les soins ou produits qui ont été délivrés.

SECTION 1 - LA GARANTIE FRAIS DE SANTE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT

Le présent Règlement, régi par le Code de la mutualité, détermine les conditions et modalités de fonctionnement de la garantie individuelle complémentaire santé et définit le contenu des engagements contractuels existant entre d'une part, chaque Membre participant et d'autre part, la Mutuelle. Il est complété d'un tableau et d'un descriptif de garantie qui définissent la garantie choisie par le Membre participant ainsi que les prestations garanties constituant un ensemble indivisible.

En application de l'article L.114-1 du Code de la mutualité et des statuts, il est adopté par le Conseil d'Administration dans le respect des orientations générales fixées par l'Assemblée Générale de la Mutuelle.

Le présent règlement n'est pas éligible au dispositif légal des contrats d'assurance complémentaire santé dits « responsables » défini aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les garanties individuelles de frais de santé de la gamme « **CAP NON RESPONSABLE** » ont pour objet de rembourser en tout ou partie les frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, dentaires, d'analyses et d'examen de laboratoire, de prothèses et d'appareillages **restant à la charge de l'assuré après intervention d'un régime obligatoire d'assurance maladie à l'occasion de frais médicaux ou de maternité (sauf pour certains montants exprimés en euros).**

Les garanties individuelles de frais de santé de la gamme « **TALIS** » ont pour objet de compléter en tout ou partie les frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, dentaires, d'analyses et d'examen de laboratoire, de prothèses et d'appareillages ayant fait l'objet **préalablement d'un remboursement opéré par un régime obligatoire d'assurance maladie et par un**

régime d'assurance maladie complémentaire dont bénéficie le Membre participant et ses Ayants droit dans un cadre individuel ou collectif.

Les garanties individuelles de frais de santé de la gamme « **SURCO CAP** » ont pour objet de compléter en tout ou partie les frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, dentaires, d'analyses et d'examen de laboratoire, de prothèses et d'appareillages ayant fait l'objet **préalablement d'un remboursement opéré par un régime obligatoire d'assurance maladie et par un régime d'assurance maladie complémentaire dont bénéficie le Membre participant et ses Ayants droit dans un cadre collectif obligatoire.**

Des prestations complémentaires mentionnées le cas échéant au tableau et/ou au descriptif des garanties peuvent également être attribuées :

- **Garantie « Assistance » et « Services à la personne »** : Lorsque que la garantie souscrite le prévoit, les Membres participants et leurs ayant droit bénéficient de prestations « Assistance » et « Services à la personne » décrites dans la notice d'information « Avenir Mutuelle Assistance ».
- **Gratuité de cotisation à partir du 3^{ème} enfant** : Si la garantie le prévoit, la gratuité de cotisation concerne le 3^{ème} enfant de moins de (27) vingt-sept ans, et les suivants, couvert(s) par le présent Règlement.
- **Prime en cas de naissance ou d'adoption** : Si la garantie le prévoit, la naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de 12 ans ouvre droit au versement d'une prime dont le montant est mentionné au tableau des garanties. Si la garantie le prévoit, les naissances ou adoptions multiples donnent droit à autant de versements de primes que de naissances ou d'adoptions d'enfants. Le versement de la prime est subordonné à la condition que l'enfant soit né vivant et viable et à sa déclaration à la mutuelle dans les 30 jours de sa naissance ou de son adoption, sous peine de forclusion. **Documents à fournir** : justificatif de la naissance (copie du livret de famille) ou de l'adoption (copie du jugement, ou de la carte de régime obligatoire où figure l'enfant adopté, si le jugement n'a pas encore été prononcé).

ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ADHESION ET BENEFICIAIRES

Bénéficient des garanties « frais de santé » du présent Règlement, toute personne physique **âgée d'au moins 16 ans**, résidant en France, affiliée à un régime obligatoire d'assurance maladie français.

En complément des conditions énumérées ci-dessus :

Pour la garantie « **TALIS** », le Membre participant ainsi que ses Ayants droit doivent bénéficier d'une première couverture d'assurance maladie complémentaire souscrite à titre individuel ou collectif.

Pour la garantie « **SURCO CAP** », le Membre participant ainsi que ses Ayants droit doivent :

- Bénéficier d'une première couverture d'assurance maladie complémentaire souscrite à titre collectif et

obligatoire, par l'intermédiaire de l'employeur du Membre participant, et dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

- Ne pas être bénéficiaires du dispositif « Complémentaire Santé Solidaire ».

ARTICLE 3 - FORMALITES D'ADHESION

3.1. Garanties Frais de soins de santé

L'adhésion au Règlement est demandée à l'aide du Bulletin d'adhésion prévu à cet effet sur lequel le postulant précise la formule de garanties à laquelle il souhaite adhérer.

La garantie choisie s'applique de manière identique à l'ensemble des Ayants droit qu'il souhaite garantir.

L'adhésion du Membre participant et le cas échéant de ses Ayants droit est matérialisée par la signature d'un Bulletin d'adhésion dûment rempli. La signature du Bulletin d'adhésion par l'Adhérent emporte acceptation des statuts de la Mutuelle, du présent Règlement et de la notice d'information « Avenir Mutuelle Assistance ».

Le postulant date et signe le Bulletin d'adhésion et le transmet à la Mutuelle accompagné de toutes les pièces justificatives qui y sont mentionnées.

L'acceptation de l'adhésion par la Mutuelle est matérialisée par la mise à disposition d'une carte d'adhérent mentionnant l'identité des personnes assurées désignées sur le Bulletin d'adhésion et la date d'effet de l'Adhésion.

Dans le cadre d'une adhésion en ligne, le paiement du premier mois de cotisation par carte bancaire vaut signature électronique du bulletin individuel d'adhésion. Les pièces justificatives doivent être adressés par courrier à Avenir Mutuelle - Centre de Gestion : 6, Rue du Général de Gaulle - CS 8012 - 90400 DANJOUTIN CEDEX. En tout état de cause, l'Adhérent s'oblige à produire à la Mutuelle toute pièce qu'elle jugerait nécessaire lors de l'Adhésion et au cours de la relation contractuelle.

3.2. Garanties optionnelles

Le Membre participant a la possibilité de souscrire, en plus de sa garantie Frais de santé, des garanties optionnelles prévues à la Section 2 du présent Règlement.

3.3. Conditions et modalités d'affiliation d'un Ayant droit

Le Membre participant peut désigner un ou plusieurs Ayants droit :

- Au moment de son Adhésion : en indiquant leurs coordonnées sur le Bulletin d'adhésion ou,
- Après son Adhésion : en fonction de l'évolution de sa situation familiale et de ses choix, par la signature d'un nouveau Bulletin d'adhésion auquel il joint l'attestation du régime obligatoire permettant d'identifier le(s) Ayant(s) droit concernés.

La Mutuelle se réserve le droit d'étudier toute demande d'Adhésion en fonction de l'évolution de la situation familiale du Membre participant, et au regard des informations communiquées par le régime obligatoire d'assurance maladie.

3.4. Date d'effet de l'affiliation d'un Ayant droit

L'affiliation d'un Ayant droit postérieurement à l'adhésion du Membre participant prend effet au 1^{er} jour du mois suivant la date de réception de la demande et de l'ensemble des pièces justificatives.

L'affiliation d'un Ayant droit par suite de mariage, PACS, de concubinage, de naissance ou d'adoption d'un enfant peut prendre effet au jour de l'évènement si la demande d'affiliation est présentée à la Mutuelle dans les deux mois de sa survenance.

L'affiliation du Conjoint par suite de la rupture de son contrat de travail et de la cessation des garanties du régime collectif complémentaire frais de soins santé souscrit par son ancien employeur, peut prendre effet au lendemain de ladite rupture si la demande d'affiliation est présentée à la Mutuelle dans le mois de la survenance de cet évènement.

L'affiliation d'un enfant en tant qu'Ayant droit entraîne la gratuité de la cotisation relative à cet enfant durant trois mois à compter du premier jour du mois civil qui suit la date de sa naissance ou de son adoption (pour un enfant de moins de 12 ans). Cette disposition s'applique dès le premier enfant en tant qu'Ayant droit.

Au cas où la demande d'affiliation et les documents justificatifs n'auraient pas été communiqués à la Mutuelle dans ces délais, le Membre participant ou son Ayant droit ne pourront aucunement prétendre ni au paiement des prestations qui, de ce fait, ne leur auraient pas été servies, ni au remboursement des cotisations qu'ils auraient pour la même cause, payées indûment.

ARTICLE 4 – FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE OU DECLARATION INEXACTE D'UN ASSURE

4.1. Réticence ou fausse déclaration intentionnelle d'un Assuré

La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'Assuré de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour la Mutuelle, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque, entraîne de plein droit la nullité de l'Adhésion.

L'Assuré est déchu de tout droit aux garanties.

Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la Mutuelle qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

Dans le cas où les faits délictueux sont constatés après le versement des Prestations, la Mutuelle en poursuit le recouvrement.

4.2. Omission ou déclaration inexacte d'un Assuré

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'Assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'Adhésion.

Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la Mutuelle a le droit de maintenir l'Adhésion moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le Membre participant.

A défaut d'accord de celui-ci, l'Adhésion prend fin dix (10) jours après notification qui lui est adressée par lettre recommandée. La Mutuelle restitue, le cas échéant, la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.

Si elle est constatée après la réalisation du risque, la Prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le Membre participant, par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

ARTICLE 5 - EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION

L'Adhésion prend effet :

- A la date indiquée au Bulletin d'adhésion, sous réserve de la réception de l'ensemble des pièces justificatives, pour une période expirant le 31 décembre de l'année en cours. A défaut, l'Adhésion prend effet au premier jour du mois civil qui suit la réception de la dernière pièce justificative.
- Le lendemain du jour où a pris effet la résiliation de la garantie souscrite auprès du précédent organisme assureur ; lorsque cette résiliation a été effectuée par la Mutuelle, dans le respect de l'article L. 221-10-2 du Code de la mutualité.

Elle se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction au 1^{er} janvier de chaque année, sous réserve des dispositions de l'article « RESILIATION ET CESSATION DE L'ADHESION ».

ARTICLE 6 - RESILIATION ET CESSATION DE L'ADHESION

6.1. A la demande du Membre participant

▪ Résiliation annuelle

Dans le respect des dispositions de l'article L. 221-10 du Code de la mutualité, le Membre participant peut mettre fin à son Adhésion en envoyant une lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au moins deux mois avant l'échéance annuelle de l'Adhésion, soit avant le 31 octobre de l'année en cours. Cette résiliation prendra effet le 31 décembre à minuit de l'année en cours. La résiliation par recommandé électronique doit être adressée à accueil@avenirmutuelle.com.

Par ailleurs la résiliation d'une garantie individuelle souscrite à titre non professionnel peut être demandée dans les conditions de la Loi dite « Chatel », conformément aux dispositions de l'article L.221-10 du code de la mutualité. La date limite d'exercice par le Membre participant du droit à dénonciation est précisée sur chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze (15) jours avant cette date, ou lorsqu'il est adressé après cette date, le Membre participant dispose d'un délai de vingt (20) jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à compter de la date figurant sur le cachet de la Poste.

Le Membre participant peut également notifier cette résiliation à la Mutuelle soit par lettre ou tout autre support durable, soit

par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la Mutuelle, soit par acte extrajudiciaire, soit, lorsque la Mutuelle propose l'adhésion par un mode de communication à distance, par le même mode de communication, soit par tout autre moyen prévu par le présent Règlement. La Mutuelle confirmera par écrit la réception de la notification.

▪ Résiliation infra-annuelle

Le Membre participant peut en outre dénoncer son Adhésion à tout moment, après expiration d'un délai d'un an à compter de la souscription à la garantie choisie, ou tel qu'effectué dans les conditions de l'article « **MODIFICATION DE GARANTIE** », sans frais ni pénalités, dans les conditions prévues au paragraphe précédent. La résiliation prendra effet un mois après que la Mutuelle en aura reçu notification.

▪ Résiliation en cas d'ouverture du droit à Complémentaire Santé Solidaire

Le Membre participant peut enfin demander à ce qu'il soit mis fin à son adhésion en cas d'ouverture du droit à Complémentaire Santé Solidaire (CSS), sur présentation de l'attestation d'ouverture de droits.

6.2. A la demande de la Mutuelle

- En cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues et avec les effets prévus à l'article « **NON-PAIEMENT DES COTISATIONS** » ;
- En cas de nullité de l'assurance, dans les conditions et avec les effets prévus à l'article « **FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE OU DECLARATION INEXACTE D'UN ASSURE** ».

6.3. A la demande du Membre participant ou de la Mutuelle

En cas de survenance d'un des événements suivants, lorsque le Membre participant ne remplit plus les conditions nécessaires pour demeurer dans sa garantie :

- Changement de domicile ;
- Changement de situation matrimoniale ;
- Changement de régime matrimonial ;
- Changement de profession ;
- Retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle

il peut être mis fin à l'Adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La fin de l'Adhésion ne peut intervenir que dans les trois (3) mois suivant la date de l'événement ou de sa révélation. La dénonciation prend effet un (1) mois après réception de sa notification.

Le Membre participant peut demander la résiliation selon l'une des modalités prévues à l'article 6.1 du présent Règlement.

Avenir Mutuelle rembourse à l'Assuré la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la dénonciation.

6.4. En cas de décès

En cas de décès, la radiation du Membre participant ou de l'Ayant droit décédé prend effet au jour suivant celui du décès. Un certificat de décès doit être fourni à la Mutuelle.

En cas de décès du Membre participant, les Ayants droit qui lui étaient rattachés continuent à être garantis jusqu'à la fin du mois de survenance du décès. Le conjoint survivant, le partenaire lié par un PACS ou le concubin peut ensuite adhérer à titre personnel selon les dispositions prévues au présent Règlement.

6.5. En cas d'affiliation à titre obligatoire à un régime collectif

Il peut être mis fin à l'Adhésion si le Membre participant ou l'un de ses Ayants droit apporte la preuve qu'un régime collectif frais de santé mis en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale impose l'affiliation à titre obligatoire à ce régime. En tout état de cause, l'Adhésion est maintenue jusqu'à son échéance annuelle.

6.6. Radiation d'un Ayant droit

La résiliation de l'Adhésion du Membre participant entraîne la cessation de plein droit des affiliations de l'ensemble des Ayants droit.

A titre exceptionnel, et sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, il peut être mis fin à l'Adhésion d'un Ayant droit en cours d'année dans les situations suivantes :

- Ouverture du droit à la Complémentaire Santé Solidaire ;
- Affiliation à titre obligatoire à un régime collectif ;
- Divorce ou séparation entre le Membre participant et son conjoint, concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- Condamnation à une peine privative de liberté.

La demande de résiliation doit être adressée à la Mutuelle par lettre recommandée, accompagnée des pièces justifiant de la situation. La résiliation prend effet au premier jour du mois suivant la demande. Elle ouvre droit au remboursement des cotisations au prorata de la période couverte.

Dans le cas d'une radiation motivée par une situation de divorce, le Membre participant doit communiquer à la Mutuelle une copie de la Grosse du jugement de divorce ou une lettre signée des deux conjoints justifiant de leur séparation. La radiation d'un Ayant droit par suite de divorce peut prendre effet au jour de la réception de la demande par la Mutuelle.

Dans le cas d'une radiation faisant suite au décès d'un Ayant droit, le Membre participant doit communiquer à la Mutuelle une copie de l'acte de décès. La radiation d'un Ayant droit par suite de décès prend effet au jour du décès.

L'affiliation d'un Ayant droit cesse enfin au jour où il ne remplit plus les conditions fixées à la définition des Ayants droit.

La carte d'adhérent mentionnant le nom de l'Ayant droit résilié doit être restituée à la Mutuelle. Une autre carte sera alors établie et envoyée au Membre participant.

6.7. Exclusion

Conformément aux statuts de la Mutuelle, peut être exclu le Membre participant ou l'Ayant droit dont l'attitude ou la conduite est susceptible de porter un préjudice moral à la Mutuelle ou qui aurait causé à ses intérêts un préjudice volontaire et dûment constaté.

L'exclusion entraîne la cessation de la garantie Frais de santé et des garanties optionnelles prévues au présent Règlement, à compter de la date d'exclusion.

ARTICLE 7 - CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

Aucune prestation ne peut être servie après la date d'effet de la résiliation, sauf celles pour lesquelles les conditions d'ouverture du droit étaient antérieurement réunies. Les cotisations des périodes antérieures à la date d'effet de la résiliation restent dues dans tous les cas.

Lorsqu'il dispose d'une carte d'adhérent en format papier, le Membre participant s'engage à la restituer à la Mutuelle et à informer les professionnels de santé avec lesquels il a bénéficié d'une procédure de dispense d'avance des frais. L'utilisation de la carte d'adhérent après une résiliation est frauduleuse. Toute prestation indûment servie entraînera la réclamation de son remboursement et la réparation des préjudices subis, par tous moyens légaux à disposition de la Mutuelle.

La Mutuelle se réserve également le droit d'engager des poursuites pénales contre tout contrevenant.

En aucun cas, le Membre participant exclu pour des faits ayant causé un préjudice à la Mutuelle ne pourra devenir Ayant droit d'un Membre participant ou adhérer de nouveau à la Mutuelle, sauf décision contraire du Conseil d'Administration.

ARTICLE 8 - DEMARCHAGE ET FACULTES DE RETRACTATION ET DE RENONCIATION

8.1. Démarchage

Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre au présent Règlement à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du Bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

8.2. Adhésion souscrite hors établissement

Conformément aux dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la Mutuelle ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du Membre participant avant l'expiration d'un délai de sept (7) jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

On entend par hors établissement :

- a) Dans un lieu qui n'est pas celui où la Mutuelle exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ;
- b) Ou dans le lieu où la Mutuelle exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le Membre participant a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
- c) Ou lors d'un événement organisé par la Mutuelle ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre ses produits auprès du Membre participant.

En cas d'adhésion dans le cadre d'une vente hors établissement, le Membre participant peut se rétracter sans donner de motif, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Le Membre participant pourra faire valoir ce droit par le biais du formulaire de rétractation inclus au Bulletin d'adhésion qui lui aura été remis par la Mutuelle. Ce formulaire doit être adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, à : Avenir Mutuelle – Service Fichier / Rétractation – 173 rue de Bercy CS61602 75601 PARIS Cedex 12. Les frais postaux sont à la charge exclusive du Membre participant.

Des frais seront facturés au Membre participant si ce dernier fait valoir son droit de rétractation alors qu'il a expressément demandé l'exécution du contrat avant la fin de ce délai.

La Mutuelle restituera au Membre participant l'intégralité de la cotisation qu'il a payée, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception du bordereau de rétractation. La Mutuelle déduira des cotisations payées les prestations dont le Membre participant a éventuellement bénéficié, s'il avait demandé l'exécution des garanties pendant le délai de rétractation.

8.3. Adhésion souscrite dans le cadre d'un dispositif de vente à distance

Conformément à l'article L. 221-18 du Code de la mutualité et lorsque le Membre participant a adhéré au contrat par l'utilisation exclusive d'une ou plusieurs techniques de communication à distance, ce dernier peut renoncer à son adhésion aux garanties souscrites sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalité pendant un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle prend effet l'adhésion. Dans le cadre des opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine, ce délai est porté à trente (30) jours calendaires révolus à compter du moment où le Membre participant est informé que l'Adhésion a pris effet.

Pour renoncer à son adhésion, le Membre participant doit faire parvenir la demande de renonciation à : Avenir Mutuelle - Service Fichier / Rétractation – 173 rue de Bercy CS61602 75601 PARIS Cedex 12, par lettre recommandée avec avis de réception.

La Mutuelle restituera au Membre participant l'intégralité de la cotisation qu'il a payée sous déduction des prestations dont il a éventuellement bénéficié, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre de renonciation dont un

modèle est proposé ci-après. La lettre de renonciation pourra être rédigée en ces termes :

« Je soussigné(e) [Nom, Prénom], demeurant [Adresse complète], déclare renoncer à mon adhésion [Nom de la garantie souscrite] à laquelle j'ai adhéré le [Date] et demande le remboursement de l'intégralité des sommes versées, sous déduction des prestations éventuellement versées. » [Date et signature].

CHAPITRE II - LES GARANTIES

ARTICLE 9 - ETENDUE DES GARANTIES

L'étendue et le montant des prestations sont fonction du niveau de la garantie souscrite et de la législation applicable, et cela le jour de l'Adhésion.

La nature, le taux et le montant des prestations garanties sont définis au tableau et au descriptif des garanties, selon le niveau de garantie choisi par le Membre participant.

Sous réserve des dispositions propres à certaines prestations, la limite annuelle s'entend par année civile c'est-à-dire la période comprise entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de chaque année ou lors de la primo adhésion entre la date de prise d'effet de la garantie et le 31 décembre de l'année.

Les remboursements ou les indemnisations des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ne peuvent excéder le montant restant à la charge de l'Assuré après les remboursements de toute nature auxquels il a droit. Les garanties du présent Règlement s'exercent en France. Pour les prestations réalisées à l'étranger (actes, soins, séjours, honoraires, transports, locations ou achats de produits,...), la Mutuelle intervient en complément d'une prise en charge effective du régime obligatoire français d'assurance maladie au titre des « soins à l'étranger ».

La Mutuelle n'intervient pas sur des prestations facturées à l'étranger qui ont pour objet la mise en application de forfaits ou de remboursements non soumis à prise en charge par le régime obligatoire français d'assurance maladie. Elle rembourse les soins à l'étranger à la condition de recevoir une facture détaillée des soins traduite en langue française, précisant la nature et le montant de chaque dépense engagée et le décompte du régime obligatoire d'Assurance Maladie.

Les prestations sont toujours versées en France et en euros.

Les personnes résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer (TOM) ne peuvent pas être affiliées au contrat, à l'exception des salariés expatriés couverts par la Caisse des français à l'étranger conformément aux dispositions de l'article L.762-1 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 10 - PRISE D'EFFET DES GARANTIES

10.1. Date d'effet

Les garanties sont acquises à la date de prise d'effet de l'Adhésion, sous réserve du paiement de la première cotisation.

10.2. Délai d'attente

Des prestations peuvent faire l'objet d'un délai d'attente selon les conditions et modalités précisées au tableau et/ou au descriptif des garanties concernées.

ARTICLE 11 - TERME DU DROIT A L'ASSURANCE

Le droit à l'assurance prend fin en cas de dénonciation ou de résiliation de l'Adhésion dans les conditions fixées à l'article « **RESILIATION ET CESSATION DE L'ADHESION** ». Le Membre participant, ainsi que ses Ayants droit cessent d'être assurés au terme de la période d'assurance.

La Mutuelle reste engagée pour les dépenses de santé engagées avant la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation de l'Adhésion et ce jusqu'à leur liquidation complète.

ARTICLE 12 - RISQUES NON GARANTIS

Sauf indication contraire aux garanties souscrites, ne donnent pas lieu à remboursement :

- les frais de soins :
 - conséquence directe ou indirecte d'un fait intentionnel de l'assuré ;
 - engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes du régime obligatoire ;
 - déclarés après un délai de deux ans suivant la date des soins pratiqués ;
 - engagés hors de France. Si la caisse d'assurance maladie obligatoire à laquelle l'Assuré est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par Avenir Mutuelle sur la base du remboursement du Régime Obligatoire et selon les garanties prévues au présent règlement ;
 - non remboursés par les régimes de base d'assurance maladie obligatoire et non repris dans la formule de garanties,
 - ne figurant pas à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou à la Classification Commune des Actes Médicaux, et même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base ;
 - au titre de la législation sur les pensions militaires ;
 - au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements-foyers ou des hospices ;
 - qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
 - au titre de la garantie parodontologie, si celle-ci est souscrite, pour les frais inhérents à des actes d'éducation à l'hygiène buccale ;

Sont exclus les frais d'hébergement liés aux longs séjours en maison de cure médicale et retraite, maisons d'enfant spécialisées à caractère sanitaire et scolaire de type permanent, instituts ou centres médicaux-éducatifs, médicaux-psycho-pédagogiques, médicaux professionnels et de rééducation, centres de rééducation professionnel.

La Mutuelle ne garantit pas les dépenses, les soins ou les interventions non pris en charge par la Sécurité sociale, sauf cas particuliers prévus au tableau de garanties.

Le fait que la Mutuelle ait payé des prestations correspondant à la réalisation d'un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer de sa part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions.

CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DES GARANTIES

ARTICLE 13 - MODIFICATION DE GARANTIE

13.1. A l'initiative du Membre participant

Les changements de niveaux de garanties, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, sont possibles sous réserve de justifier d'une première période d'adhésion de douze (12) mois consécutifs dans la garantie souscrite.

Le Membre participant doit adresser sa demande de changement à : Avenir Mutuelle - Centre de Gestion : 6, Rue du Général de Gaulle - CS 8012 - 90400 DANJOUTIN CEDEX.

Par ailleurs, la prise d'effet d'un changement de niveau de garantie pourra avoir lieu dès lors que la demande de changement est justifiée par :

- une modification de la situation familiale (mariage, divorce, séparation du Membre participant et du concubin ou naissance, décès) ;
- des prestations légales perçues ;
- un changement de régime obligatoire ;
- la rupture du contrat de travail du Membre participant.

La modification des garanties doit être demandée au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la date de l'évènement, accompagnée d'un justificatif de changement de situation.

Le changement est valable pour l'ensemble des bénéficiaires. Un avenant, valant nouvelle souscription, précisant la nouvelle garantie souscrite ainsi que sa date d'effet, est envoyé au Membre participant.

Un changement de garantie à la hausse s'entend du choix d'une garantie dont le montant de cotisation est plus élevé. Un changement de garantie à la baisse s'entend du choix de garantie dont le montant de cotisation est moins élevé. Toute demande de changement à la baisse après la mise en œuvre d'une précédente demande de changement dans une autre garantie, ne pourra intervenir qu'après un délai de maintien de douze (12) mois minimum dans la garantie en cours.

Par exception, dès lors que la demande de changement est justifiée par une modification de la situation familiale, ce délai de maintien pourra être réduit au 1^{er} jour du mois civil suivant la demande.

13.2. À l'initiative de la Mutuelle

La Mutuelle peut être amenée à modifier les garanties en cas de modification de la nomenclature des actes pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie ou de leur valorisation, ou lors de l'entrée en vigueur de nouvelles

dispositions législatives ou réglementaires ayant un effet sur les garanties.

L'évolution des garanties est notifiée au Membre participant.

ARTICLE 14 - OBLIGATIONS DU MEMBRE PARTICIPANT

Le Membre participant s'engage à :

- Informer la Mutuelle de toute demande de prestations faisant suite à un accident mettant en cause la responsabilité d'un tiers (article « **SUBROGATION** ») ;
- Aviser la Mutuelle lorsqu'il bénéficie d'une garantie de même nature que celle assurée par le présent Règlement (article « **PLURALITE D'ASSURANCE** ») ;
- Informer la Mutuelle d'un des événements fixés à l'article 6.3 du présent Règlement ;
- Régler à la Mutuelle les cotisations dues selon la périodicité et les modalités fixées au présent Règlement (article « **MONTANT ET PAIEMENT DES COTISATIONS** ») ;
- Restituer la carte d'adhérent qui lui a été remise, en cas de résiliation ou de cessation de son Adhésion

Tout changement concernant l'état civil, le domicile ou la situation familiale du Membre participant ou de l'Ayant droit doit être signalé à la Mutuelle dans un délai de trois (3) mois à compter de la survenance de l'évènement. Ces démarches peuvent être effectuées directement via l'Espace Adhérent.

CHAPITRE IV - REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES PRESTATIONS

Les prestations dues par la Mutuelle sont calculées acte par acte pour les soins réalisés au titre de la maladie, d'un accident, ou de maternité postérieurement à la date d'effet de l'Adhésion du Membre participant et pendant la durée de cette Adhésion.

Pour la gamme « CAP non responsable », les prestations décrites dans le tableau des prestations garanties incluent le remboursement des régimes obligatoires français d'Assurance Maladie (sauf pour certains montants exprimés en euros) et sont limitées pour tous les risques aux frais réels engagés et aux accords conventionnels conclus avec les tiers par la Mutuelle.

Pour les gammes « SURCO CAP » et « TALIS », les prestations décrites dans le tableau des garanties sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale, remboursements des régimes obligatoires d'assurance maladie obligatoire et du régime d'Assurance Maladie complémentaire dont bénéficie le Membre participant et ses Ayants droit dans un cadre individuel ou collectif exclus. Elles peuvent également être exprimées en forfait.

15.1. Limite de remboursement / Forfaits

Les forfaits annuels s'entendent par année civile et par Bénéficiaire. Ils se renouvèlent le 1^{er} janvier de chaque année.

En application des dispositions de l'article L. 224-8 du Code de la mutualité, les remboursements effectués par la Mutuelle ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du Bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.

En application de la loi Évin du 31 décembre 1989, les garanties et options de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie et option quelle que soit la date de souscription. Dans cette limite, le Bénéficiaire peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.

Dans le cas où le cumul des prestations servies par la Mutuelle ou un autre organisme assureur donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations servies par la Mutuelle seraient réduites à due concurrence et les dispositions de l'article 2 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 seront appliquées.

Le Bénéficiaire recevant de quelque organisme que ce soit un remboursement pour les frais pris en charge par la Mutuelle sera dans l'obligation de lui en reverser le montant.

Les taux de remboursement et les tarifs de responsabilité du régime obligatoire d'assurance maladie pris en considération sont ceux applicables à la date de dispense des actes, d'exécution des soins et de prescription.

Sauf procédure de télétransmission, ou de tiers payant, le remboursement complémentaire intervient sur présentation du décompte original du régime obligatoire, éventuellement du décompte original d'un organisme complémentaire si la Mutuelle intervient en deuxième assureur, accompagné des justificatifs précisés ci-après.

15.2. Justificatifs des dépenses de santé restant à charge après intervention du régime obligatoire d'assurance maladie, et, selon la garantie souscrite, après intervention d'un d'assurance maladie complémentaire dont bénéficie le Membre participant et ses Ayants droit dans un cadre individuel ou collectif, en cas de dépassement des tarifs de convention ou de responsabilité :

- pour les frais d'optique, les prothèses dentaires ou le traitement d'orthodontie faciale : l'original de la facture acquittée ;
- pour les frais d'appareillage : la facture acquittée du fournisseur ;
- pour les frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale : l'original de la facturation de l'établissement hospitalier et, le cas échéant, des dépenses accessoires (frais de chambre particulière et de paiement du forfait journalier, etc.), ainsi que les frais d'accompagnement d'un enfant hospitalisé ;
- pour les cures thermales : la justification de l'accomplissement d'une cure thermale ;
- pour les soins à l'étranger et sous réserve de la prise en charge par le régime obligatoire, la copie des factures acquittées des soins.

Pour les garanties individuelles de frais de santé de la gamme « **SURCO CAP** », le Membre participant et ses Ayants droit devront obligatoirement accompagner leur demande de remboursement du justificatif ou décompte de prise en charge

par le régime d'assurance maladie complémentaire souscrit dans un cadre collectif et obligatoire.

15.3. Justificatifs des dépenses de santé ne donnant pas lieu à remboursement par le régime obligatoire d'assurance maladie

- notification du refus opposé par le régime obligatoire d'assurance maladie si tel est le cas, note d'honoraires et/ou factures originales correspondant aux soins dont le remboursement a été refusé faisant apparaître la cotation de l'acte pratiqué, la date de début et de fin de période des soins concernés.

15.4. Demandes de devis

Afin de connaître avant la réalisation de leurs soins ou de leurs achats, le montant des prestations auxquelles ils peuvent prétendre au titre des garanties dentaires, optiques ou aides auditives, les Bénéficiaires doivent adresser à la Mutuelle, un devis réalisé par le professionnel concerné.

La Mutuelle se réserve le droit de demander, le cas échéant, toute autre pièce justificative permettant de vérifier la réalité des dépenses engagées (notamment documents comptables et bancaires) ou la réalité des prestations elles-mêmes. Ces pièces peuvent être demandées avant ou après paiement des prestations, y compris après résiliation de l'Adhésion. Cette demande s'exerce sous réserve du droit au secret médical dont bénéficie l'Assuré conformément aux dispositions de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.

ARTICLE 16 - MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS

Les Prestations sont réglées :

- Au Membre participant ;
- A ses Ayants droit de plus de 16 ans, sauf refus exprès de leur part, ou non communication d'un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne qui leur est propre ;
- Au Conjoint ;
- Aux professionnels de santé et établissements de soins sur la base de convention de tiers payant à cet effet.

Les demandes de prestations doivent être présentées dans un délai maximum de deux (2) ans suivant la date des soins pratiqués.

La Mutuelle informe le Membre participant des montants qui lui sont remboursés par l'envoi ou la mise à disposition d'un relevé de prestations. Le Membre participant peut également consulter ses remboursements sur le site internet de la Mutuelle, dans son Espace Adhérent.

ARTICLE 17 - DELAI DE VERSEMENT DES PRESTATIONS

La Mutuelle verse ses prestations généralement :

- dans les 48 heures en cas de traitement automatique des remboursements (télétransmission des décomptes par les caisses du Régime obligatoire d'assurance maladie) ;
- dans les 30 jours suivant la réception de l'ensemble des pièces justificatives prévues à l'article « **REGLEMENT DES PRESTATIONS** » en cas de traitement manuel des remboursements, délai de poste ou bancaire non compris.

Ces délais sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mutuelle.

ARTICLE 18 - OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS

Pour percevoir les prestations, les Bénéficiaires doivent être à jour de leurs cotisations.

Les prestations sont servies dès la prise d'effet de l'Adhésion, à condition que la date de soins et la date de survenance des événements soient postérieures à la prise d'effet de l'Adhésion pour le Membre participant ou de l'affiliation pour l'Ayant droit et antérieure à la date de cessation de l'Adhésion ou de l'affiliation.

ARTICLE 19 - CONTROLE

Avenir Mutuelle peut procéder à tout contrôle permettant de vérifier l'exactitude des renseignements produits par les assurés. Les décisions prises à l'issue des contrôles sont portées à la connaissance des intéressés par lettre explicative.

ARTICLE 20 - EXPERTISE MEDICALE

La Mutuelle se réserve le droit de soumettre à un contrôle médical effectué par un médecin, un chirurgien-dentiste ou tout professionnel de santé de son choix, tout Membre participant ou le cas échéant, tout Ayant droit, qui formule une demande ou bénéficie de prestations au titre du présent Règlement.

L'Assuré est informé préalablement à tout contrôle, de la date et du lieu du contrôle, ainsi que des modalités d'examen (analyses, radiographies, auscultation...).

Si le contrôle médical déclenché par la Mutuelle conclut à un acte, à un soin ou des frais médicaux injustifié(s), elle peut refuser ou interrompre le paiement des prestations.

L'Assuré peut solliciter l'avis de son médecin-traitant, ou de son chirurgien-dentiste traitant, ou de tout autre médecin, les honoraires de ceux-ci restant à la charge de l'Assuré.

En cas de contestation des conclusions du médecin conseil ou du chirurgien-dentiste consultant de la Mutuelle, les parties choisissent un médecin ou un chirurgien-dentiste tiers pour qu'il se prononce. En l'absence d'accord entre les parties sur le choix du troisième médecin ou chirurgien-dentiste, il est demandé au Président du Conseil Départemental de l'Ordre des médecins du domicile de l'Assuré ou au Président de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes, de nommer l'expert.

Après réception de l'avis rendu par le troisième médecin ou chirurgien-dentiste, la Mutuelle, le Membre participant ou l'Ayant droit dispose d'un délai de quinze (15) jours pour accepter ou refuser la solution proposée. Passé ce délai, sans réponse, l'avis est considéré comme accepté.

L'avis du tiers médecin ou chirurgien-dentiste ne préjuge pas des droits du Membre participant et de la Mutuelle de recourir à la procédure de médiation et/ou d'intenter une action en Justice.

Les honoraires du médecin conseil ou du chirurgien-dentiste consultant choisi par de la Mutuelle restent à la charge de la Mutuelle ainsi que les honoraires et les frais de nomination du tiers expert. Cependant, dans l'hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision médicale du médecin conseil ou du chirurgien-dentiste consultant de la Mutuelle, à l'égard de

L'Assuré, les honoraires et les frais de nomination du tiers expert seront à la charge de l'Assuré.

L'Assuré peut refuser de se soumettre à un contrôle médical au titre du secret médical. Ce refus est susceptible de venir limiter les prestations servies par la Mutuelle.

En cas de régularisation de la situation par l'Assuré, la Mutuelle versera le solde des prestations éventuellement dues dans le cadre de la garantie.

ARTICLE 21 - PRESTATIONS INDUMENT PERCUES

De manière générale et quel qu'en soit le motif, les sommes indûment versées sont recouvrables auprès du Membre participant. Le Membre participant est informé par courrier de la somme qu'il doit rembourser dès réception dudit courrier. L'Assuré recevant de quelque organisme que ce soit un remboursement pour les frais pris en charge par la Mutuelle sera dans l'obligation de lui en reverser le montant.

La Mutuelle récupère les sommes indûment versées par tous moyens mis à sa disposition et notamment par voie de compensation avec des prestations futures auxquelles les Assurés pourraient avoir droit.

A défaut de reversement de l'indu, la Mutuelle peut en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.

ARTICLE 22 - PRESCRIPTION DES ACTIONS ET DECHEANCE

La prescription est un délai à l'issue duquel l'Assuré ne dispose plus d'action pour faire valoir ses droits.

Conformément aux articles L.221-11 et L.221-12 du Code de la Mutualité, toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. C'est-à-dire le remboursement de la Caisse d'assurance maladie ou de la date de facturation des actes non pris en charge par le régime obligatoire. Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance ;
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

En cas de recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré, ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à dix (10) ans lorsque le Bénéficiaire n'est pas le Membre participant, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité et, lorsque les Bénéficiaires sont les Ayants droit de l'Assuré décédé dans les opérations relatives aux Accidents atteignant les personnes.

Conformément à l'article L. 221-12 du Code de la mutualité, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts, suite à la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée, ou d'un envoi

recommandé électronique, avec accusé de réception, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le Bénéficiaire en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Les causes ordinaires d'interruptions de la prescription régies par les articles 2240 et suivants du Code civil sont détaillées ci-après :

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. (Art 2240 du code civil) ;
- la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. (Art 2241 du Code civil) ;
- le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. (Art 2244 du Code civil) ;
- l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ses héritiers. (Art 2245 du Code civil) ;
- l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. (Art 2246 du Code civil).

Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Déchéance :

Les demandes de prestations accompagnées des documents justificatifs doivent être communiquées à la Mutuelle dans un délai maximum de 24 mois suivant :

- la date du décompte de Sécurité sociale ;
- la date de paiement des soins en l'absence de prise en charge par la Sécurité Sociale, sous peine de déchéance des droits à indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 221-16 du Code de la mutualité.

L'Assuré peut également être déchu de ses droits en cas de violation d'une loi ou d'un règlement constituant un crime ou un délit intentionnel. Tel est notamment le cas lorsque l'Assuré présente une demande de remboursement correspondant à un soin ou à un achat inexistant.

ARTICLE 23 - SUBROGATION - RECOURS CONTRE TIERS

La Mutuelle est subrogée de plein droit à l'Assuré victime d'un Accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée. La subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que la Mutuelle a exposées, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

En est exclue la part d'indemnité à caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément.

De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

Afin de permettre à la Mutuelle de pouvoir exercer son droit de subrogation, le Membre participant s'engage à déclarer à la Mutuelle, dans les meilleurs délais, tout Accident dont il serait, lui ou l'un de ses Ayants droit, victime.

Lorsque, du fait de la victime ou de ses Ayants droit, notamment en l'absence de communication de pièces ou des coordonnées précises du sinistre et de l'assureur de responsabilité, d'abstention de constitution de partie civile ou d'absence d'information sur une procédure engagée, la Mutuelle n'a pas pu faire valoir ses droits, celle-ci dispose d'un recours contre la victime ou ses Ayants droit.

ARTICLE 24 - PLURALITE D'ASSURANCES

Les Prestations de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs produisent leurs effets **dans la limite de chaque montant de prestation garantie quelle que soit sa date de souscription**. Dans cette limite, le bénéficiaire des garanties peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme de son choix.

ARTICLE 25 - DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES PRESTATIONS

Les dispositions propres aux prestations sont précisées, pour chacune d'entre elles, au tableau et/ou au descriptif de la garantie souscrite le cas échéant, remis à l'Adhérent à la souscription de son contrat.

ARTICLE 26 - TIERS PAYANT

Le Membre participant peut être dispensé de l'avance des frais engagés par lui-même ou le cas échéant par ses Ayants droit, sur présentation de la carte d'Adhérent, dès lors qu'une convention de tiers payant a été signée par la Mutuelle avec les établissements hospitaliers, les professionnels de santé et les fournisseurs de matériels médicaux.

Ainsi lorsqu'un professionnel de santé en accepte le principe, la Mutuelle lui paye directement les frais qui auraient dû être remboursés au Membre participant après avoir engagé la dépense.

Cette dispense est limitée au niveau de couverture de la garantie souscrite et à la fraction de dépense imputable à la Mutuelle.

Lorsque le professionnel de santé accorde la dispense d'avance de frais sur la seule part relative au régime obligatoire à l'exclusion de la part relative à la mutuelle, le remboursement intervient sur présentation de la facture originale acquittée.

En cas d'utilisation du tiers payant par la présentation d'une carte d'adhérent par un Bénéficiaire postérieurement à la cessation de l'Adhésion, à la suspension de ses garanties ou à sa radiation, entraînant le versement de prestations indues à un professionnel de santé, la Mutuelle récupère les sommes indûment versées par tous moyens mis à sa disposition et notamment par voie de compensation avec des prestations futures auxquelles le Bénéficiaire pourrait avoir droit.

Il en est de même dans le cas où des prestations seraient indûment versées à un Membre participant ou à un Ayant droit. A défaut de reversement de l'indu, la Mutuelle peut en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit.

ARTICLE 27 - TELETRANSMISSION NOEMIE

Lorsqu'un accord de télétransmission est passé avec un organisme de Sécurité sociale et sous réserve de l'accord du Membre participant, la Mutuelle procédera au remboursement de la prestation sur la base du décompte de l'Assurance Maladie reçu par échange informatisé. La Mutuelle se réserve le droit de demander au Membre participant l'original du décompte de l'assurance maladie pour contrôle.

CHAPITRE V - COTISATIONS ET MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 28 - MONTANT ET PAIEMENT DES COTISATIONS

28.1. Montant de la cotisation

Le montant des cotisations est annuel. Les cotisations sont fixées pour l'année civile par le Conseil d'administration conformément aux statuts de la Mutuelle et à l'article L.114-1 du Code de la mutualité.

a) critères retenus

Peuvent être retenus par la Mutuelle les critères suivants servant de base au calcul des cotisations :

- L'âge de chaque bénéficiaire adulte, calculé par différence de millésime entre l'année de naissance et l'année de prise d'effet de l'Adhésion ;
- Le département de résidence du Membre participant ;
- Le régime obligatoire d'affiliation ;
- Le niveau de garanties souscrit ;
- Les garanties optionnelles souscrites ;
- La composition familiale et l'âge des bénéficiaires ;
- La durée d'appartenance à la Mutuelle.

La cotisation est déterminée chaque année au 1^{er} janvier en fonction de l'évolution de ces différents critères. En cas d'Adhésion en cours d'année, la cotisation est calculée prorata temporis.

b) critères exclus

La Mutuelle ne peut fixer les cotisations en fonction de l'état de santé des bénéficiaires. A ce titre, aucune déclaration de santé, ni questionnaire médical ne sont à compléter au moment de l'Adhésion. De même, tout ressortissant étranger sur le sol français, bénéficiant d'un régime obligatoire français se voit appliquer les mêmes conditions tarifaires qu'un assuré français.

28.2. Modalités de paiement de la cotisation

La cotisation est payable par prélèvement automatique sur un compte bancaire. Elle est payable d'avance selon un fractionnement fixé au Bulletin d'adhésion. Elle est due au 1^{er} janvier pour tout membre inscrit au 31 décembre de l'année précédente ou, pour les nouveaux Membres participants, à partir de la date d'effet de l'Adhésion.

La modalité de paiement est le prélèvement automatique, à l'exception de la première fraction qui peut être payée par chèque ou par carte bancaire. Pour faciliter son règlement, la Mutuelle permet le fractionnement. Lorsque le paiement de la cotisation est fractionné, sa périodicité peut être mensuelle ou trimestrielle. Le fractionnement ne constitue qu'une facilité de paiement accordée au Membre participant. Il ne peut avoir pour effet de modifier la date d'échéance de la cotisation annuelle. Celle-ci reste, dans tous les cas, exigible en totalité.

La cotisation due par le Membre participant et sa périodicité de paiement sont mentionnées sur le Bulletin d'Adhésion. La date d'échéance et la périodicité peuvent être modifiées sur demande écrite de la part du Membre participant auprès de la Mutuelle. La modification interviendra au plus tôt le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Mutuelle.

ARTICLE 29 - NON-PAIEMENT DES COTISATIONS

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-7 du Code de la mutualité, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix (10) jours de l'échéance, et indépendamment du droit d'Avenir Mutuelle de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, l'Adhésion est suspendue trente (30) jours après la mise en demeure du Membre participant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de l'Adhésion, intervenue en cas de non-paiement d'une fraction de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.

La Mutuelle a le droit de résilier l'Adhésion, dix (10) jours après l'expiration du délai de trente (30) jours prévu au premier alinéa.

Le Membre participant est informé, dans la lettre de mise en demeure, qu'à l'expiration du délai prévu précédemment, le défaut de paiement de la cotisation pourra entraîner son exclusion des garanties. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisation.

L'Adhésion non résiliée reprend pour l'avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la Mutuelle la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle,

les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension.

ARTICLE 30 - MODIFICATION DES COTISATIONS

Le montant des cotisations évolue en raison du changement d'âge de l'assuré. Le changement d'âge est appliqué au 1^{er} janvier de l'année. Il est déterminé par la différence de millésimes entre l'année concernée et l'année de naissance.

La Mutuelle peut également réévaluer, sur décision du Conseil d'Administration, le montant des cotisations en fonction des résultats techniques des garanties et/ou de l'évolution prévisionnelle des dépenses de santé et/ou de l'évolution de la réglementation.

En outre, en cas de modification des niveaux de remboursement du régime obligatoire d'assurance maladie ou de la nomenclature des actes remboursés par le régime obligatoire d'assurance maladie, ou de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, la Mutuelle peut être amenée en cours d'année à procéder à une modification des cotisations.

Les modifications des montants de cotisations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux Membres participants.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 31 - RECLAMATION

Les réclamations doivent être adressées à la mutuelle aux coordonnées suivantes :

- Par courrier à l'adresse suivante :

Avenir Mutuelle – Service Réclamations
Centre de Gestion
6 Rue du Général de Gaulle, CS 8012
90400 DANJOUTIN CEDEX

- Par voie électronique à l'adresse suivante : reclamation@avenirmutuelle.com

La réclamation doit être la plus précise possible, étayée par des faits et arguments et accompagnée des documents nécessaires à son étude (ne joindre que des copies, pas d'originaux).

Les réclamations sont traitées par Avenir Mutuelle dans le cadre d'un règlement amiable dans un délai de :

- 10 jours ouvrables à compter de l'envoi de la Réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse définitive vous est apportée dans ce délai ;
- 2 mois entre la date d'envoi de la Réclamation et la date d'envoi de la réponse définitive qui vous est apportée.

La date d'envoi prise en compte pour calculer les délais est celle du cachet de la poste en cas d'envoi postal ou celle de l'envoi du mail.

ARTICLE 32 - MEDIATION

Si le litige persiste après épuisement des procédures internes

de traitement des Réclamations, et à condition qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée sur les mêmes faits, la saisine du Médiateur peut s'effectuer :

- Par courrier à l'adresse suivante :

**Médiateur de la Mutualité Française
FNNF
255 rue de Vaugirard
75719 PARIS cedex 15**

- Par voie électronique à l'adresse suivante : <https://www.mediateur-mutualite.fr/saisir-le-mediateur/>

Le Médiateur peut être saisi deux mois après l'envoi de la première Réclamation écrite quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée et qu'il y ait été ou non répondu mais pas plus d'un an après l'envoi de celle-ci auprès de la mutuelle.

Ne peuvent pas non plus être examinés par le Médiateur :

- les litiges n'entrant pas dans son champ de compétence ;
- les litiges manifestement infondés ou abusifs (sont notamment considérés comme tels les litiges dont l'intérêt est inférieur à 30 €).

Pour être recevable, la saisine de l'adhérent doit être accompagnée du justificatif de la Réclamation auprès de la mutuelle.

La saisine du Médiateur suspend la prescription.

Les informations relatives au dispositif de traitement des réclamations et de médiation présentées ci-dessus, sont accessibles sur la page dédiée du site internet de la mutuelle à l'adresse suivante :

<https://www.avenirmutuelle.com/reclamations.php>

ARTICLE 33 - AUTORITE CHARGEE DU CONTROLE

Avenir Mutuelle est soumise au contrôle administratif de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), sis 4 Place de Budapest, CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09.

ARTICLE 34 - INFORMATIQUE ET LIBERTES

Pour la réalisation de l'objet du présent Règlement, Avenir Mutuelle met en œuvre un traitement de données personnelles. La Mutuelle est considérée comme responsable des traitements au sens du Règlement Général sur la Protection des données. Ce traitement a lieu sur le territoire européen. Il répond aux caractéristiques ci-dessous :

Les données collectées seront uniquement utilisées pour la prospection des assurés potentiels, la préparation et la gestion des adhésions (en particulier l'étude des besoins des assurés et prospects, l'appréciation puis la surveillance du risque, la tarification, l'émission des contrats et documents comptables, les encaissements des cotisations, leur répartition éventuelle entre les co-assureurs, le commissionnement des intermédiaires...), le suivi des prestations de la Mutuelle (notamment la détermination et le paiement des indemnités et

prestations et s'il y a lieu pour l'apéritif, leur collecte auprès des co-assureurs, l'exécution des dispositions prévues au contrat et l'exercice des recours...) ou à des fins statistiques. Aussi, ces informations, de même que celles recueillies ultérieurement, pourront être utilisées par Avenir Mutuelle pour la lutte contre la fraude et au regard de ses obligations légales et réglementaires (lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme).

L'accès à ces données personnelles est réservé aux services d'Avenir Mutuelle et de ses partenaires sous contrat qui sont en charge des opérations de prospection, préparation et suivi des adhésions et des prestations, ainsi qu'aux Membres participants ou bénéficiaires des prestations, organismes de sécurité sociale, organismes administratifs et judiciaires définis par la loi, et organes de contrôle de la Mutuelle.

Les données sont susceptibles de faire l'objet d'un sous-traitement, encadré par contrat. Ce contrat devant comporter l'engagement du sous-traitant d'assurer la sécurité des données et de ne les traiter que conformément aux instructions d'Avenir Mutuelle, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, dans leur version en vigueur.

Avenir Mutuelle informe les assurés lors de chaque collecte, du caractère obligatoire ou facultatif des informations demandées.

L'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère contractuel et conditionne l'Adhésion. La non-fourniture de ces données personnelles peut avoir pour conséquence l'impossibilité de poursuite de l'Adhésion.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, le Membre participant ainsi que toute personne objet d'une gestion pour compte de tiers peuvent demander communication ou rectification de toute information les concernant qui figurerait sur les fichiers de la Mutuelle. Ils peuvent exercer leurs droits d'accès, d'opposition, de portabilité, de limitation du traitement, de rectification, d'effacement, et de définir des directives relatives au traitement de ses données à caractère personnel après leurs décès, en adressant une demande au siège social d'Avenir Mutuelle (173 rue de Bercy CS61602 75601 PARIS Cedex 12) par courrier à l'attention du Délégué à la protection des données, ou par mail à l'adresse suivante : dpo@avenirmutuelle.com.

Conformément aux textes en vigueur, le délai de réponse de la Mutuelle est fixé à un (1) mois. Une possibilité de prolonger de deux (2) mois ce délai est prévue après information de la personne concernée par la demande.

Le Membre participant peut également adresser une réclamation concernant le traitement de ses données personnelles auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80175, 75334 PARIS CEDEX 07.

Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées au Membre participant ou, le cas échéant, aux enfants ou au conjoint, selon leur choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désignera à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L.1111-7 du Code de la Santé Publique.

Les données communiquées pourront être réutilisées, préalablement rendues non directement identifiantes, à des fins de recherche, d'études ou d'évaluation dans les conditions mentionnées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique.

La durée de conservation des données personnelles après une résiliation de l'Adhésion ne pourra excéder dix (10) années, sauf obligation légale contraire.

ARTICLE 35 - ADHESION A DISTANCE

L'adhésion pourra se faire à distance dans les conditions fixées dans l'article L. 221-18 du Code de la mutualité. Dans ce cas, l'adhésion au présent Règlement par le biais d'une ou plusieurs techniques de communication à distance est soumise aux conditions tarifaires en vigueur applicables à la technique de communication utilisée par le Membre participant, dont le coût est supporté par ses soins.

ARTICLE 36 - LOI APPLICABLE

En toutes hypothèses et notamment si le risque est situé hors de France et/ou si le lieu de résidence du Membre participant est situé hors de France, la loi applicable aux relations précontractuelles avec le Membre participant ainsi qu'à son adhésion aux garanties notamment pour leur interprétation ou leur exécution, sera la loi française.

ARTICLE 37 - LANGUE UTILISEE

L'adhésion emporte convention d'usage de la langue française pendant toute la durée de l'Adhésion.

ARTICLE 38 - VALEUR CONTRACTUELLE

Ont valeur contractuelle par ordre décroissant :

- Le présent Règlement et ses annexes ;
- Le Bulletin d'adhésion dûment complété, daté et signé par le Membre participant ;
- La carte d'Adhérent.

En cas de contradiction entre les dispositions du Bulletin d'adhésion et celles de la carte d'Adhérent, ce sont celles du Bulletin d'adhésion qui l'emportent.

Les titres des articles du présent Règlement n'ont qu'une valeur classificatoire.

L'Adhésion exprime l'intégralité de l'accord conclu entre les parties. Il prévaut sur toutes propositions ou accords antérieurs, ainsi que sur tous documents échangés entre les parties se rapportant à l'objet de l'adhésion.

Dans l'hypothèse où l'une quelconque des dispositions du présent règlement serait considérée comme nulle ou non applicable par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, cette disposition sera dans la limite d'une telle nullité ou inapplicabilité réputée non écrite sans que cela ne remette en cause la validité ou l'applicabilité des autres dispositions du règlement.

ARTICLE 39 - FONDS D'ACTION SOCIALE

La Mutuelle peut, sur somme particulière que détermine annuellement l'Assemblée Générale, accorder des allocations de secours aux Membres participants et à leur Ayants droit. Les allocations et secours sont attribués sur décision de la

Commission de Prévention et d'Action Sociale. Les dossiers complets de demandes d'allocations doivent être réceptionnés dans l'année suivant la survenance de l'évènement.

Pour en bénéficier, le Membre participant doit adresser sa demande par courrier à : « Avenir Mutuelle - Service fonds d'Action Sociale – 173 rue de Bercy CS61602 75601 PARIS Cedex 12 ». Il lui sera alors transmis un dossier à compléter et renvoyer, accompagné de toutes les pièces justificatives requises.

ARTICLE 40 - OPPOSITION AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Conformément à l'article L. 223-1 et suivant du Code de la consommation, vous avez le droit à vous inscrire sur la liste d'opposition BLOCTEL au démarchage téléphonique. Toutefois, cette demande ne pourra être prise en compte dans le cadre de la relation contractuelle qui vous lie avec la Mutuelle.

SECTION 2 – LES GARANTIES OPTIONNELLES

En adhérant au présent Règlement, le Membre participant a la possibilité d'adhérer aux garanties optionnelles de la présente Section. Sous réserve de dispositions spécifiques, les garanties optionnelles suivent le sort de la garantie Frais de santé (Section 1) souscrite par le Membre participant.

GARANTIE ALLOCATION INDEMNITES JOURNALIERES HOSPITALISATION (IJH)

▪ OBJET DE LA GARANTIE

La garantie « **ALLOCATION INDEMNITES JOURNALIERES HOSPITALISATION (IJH)** » a pour objet de garantir par la Mutuelle le versement d'une allocation forfaitaire journalière en cas d'hospitalisation à la suite d'un Accident ou d'une Maladie.

L'hospitalisation se définit par le fait de recevoir des soins nécessitant **un séjour minimal de 24 heures continues dans un établissement hospitalier, hôpital ou clinique, agréé par la Sécurité sociale française**. Ce séjour doit donner lieu à l'établissement d'une facture des frais de séjour ou à un certificat d'hospitalisation.

Délai d'attente : Aucun délai d'attente n'est applicable pour les Accidents. **Un délai d'attente de trois (3) mois est applicable en cas d'hospitalisation supérieure à trois (3) jours en cas de Maladie.**

▪ CONDITIONS D'ADHESION

Peuvent être assurées au titre de la garantie « **Allocation Indemnités Journalières Hospitalisation** » les personnes physiques qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

- Être Ayant droit du Membre participant ;
- Être âgé de moins de 71 ans au 31 décembre de l'année civile de la demande d'Adhésion ;
- Résider en France Métropolitaine.

▪ BENEFICIAIRE DE LA GARANTIE

La Mutuelle verse à l'Assuré une indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

■ MONTANT DE L'ALLOCATION

Le montant de l'allocation journalière forfaitaire est fonction du niveau de la garantie souscrite à l'Adhésion et figurant au Bulletin d'Adhésion. Le niveau de garantie est identique pour tous les Assurés.

■ ETENDUE DES PRESTATIONS GARANTIES

L'allocation journalière forfaitaire est versée dès le 1^{er} jour en cas d'hospitalisation consécutive à un Accident, et à l'issue du délai d'attente en cas de Maladie, et sous réserve d'une durée d'hospitalisation supérieure à trois (3) jours.

Elle est perçue jusqu'au jour de sortie. La durée maximale d'indemnisation pour une même Maladie ou un même Accident, y compris rechutes et complications, est de **365 jours**.

Les séjours successifs dus au même Accident ou à la même Maladie, qui ne sont pas séparés par soixante (60) jours au plus, sont considérés comme une seule et même hospitalisation. Avenir Mutuelle reprendra le versement de l'allocation à partir du premier jour de la constatation médicale de la rechute ou de la complication et dans la limite de la durée maximale d'indemnisation.

A l'expiration de cette période maximale, l'Assuré ne peut prétendre à nouveau au bénéfice des Prestations qu'après une interruption d'hospitalisation entre deux séjours supérieure à trois (3) mois et sous réserve qu'à la date de la nouvelle hospitalisation, il soit toujours couvert par la présente garantie.

Le droit à garantie cesse au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'Assuré atteint l'âge de 71 ans.

■ ARBITRAGE

La Mutuelle se réserve le droit de procéder ou de faire procéder à tout contrôle et/ou toute expertise médicale selon les modalités et conditions définies aux articles « **CONTROLE** » et « **EXPERTISE MEDICALE** » du présent Règlement.

■ REGLEMENT DES PRESTATIONS

En cas d'hospitalisation mettant en jeu la garantie, l'Assuré doit prévenir Avenir Mutuelle dans un délai de trente (30) jours suivant le début de l'hospitalisation et adresser les pièces justificatives nécessaires. Il s'engage à communiquer au médecin conseil d'Avenir Mutuelle, toute pièce médicale lui permettant d'apprécier si l'hospitalisation s'inscrit bien dans le cadre de la présente garantie. A la sortie de l'hôpital, il adresse le bulletin d'hospitalisation ou la facture faisant apparaître les dates d'entrée et de sortie, ou le nombre de jours d'hospitalisation.

Tout sinistre non déclaré dans un délai de trente (30) jours suivant l'hospitalisation est définitivement exclu de la garantie si Avenir Mutuelle établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

■ EXCLUSIONS

Dans le cadre de la garantie IJH, La Mutuelle ne prend pas en charge les sinistres résultants et/ou provenant :

- D'affections ou de maladies ainsi que leurs suites apparues pendant le délai d'attente ;
- Des suites et conséquences des accidents et affections apparues antérieurement à la demande d'Adhésion ;
- De la guerre civile ou étrangère, d'émeute, d'insurrection, d'attentats, de sabotage, de la participation à des rixes (sauf légitime défense), crimes, délits, émeutes et paris de toute nature ;
- De la tentative de suicide au cours de la première année d'adhésion, de l'automutilation consciente ou non, du fait intentionnel de l'Assuré ;
- Des suites et conséquences d'une interruption volontaire de grossesse non prise en charge par l'assurance maladie ;
- D'accidents de la circulation dont est victime l'Assuré en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique (taux d'alcoolémie supérieur à celui défini par la loi sur la circulation automobile au jour du sinistre), ou sous l'emprise de stupéfiants, ou substances analogues non prescrites par une autorité médicale habilitée ;
- De l'alcoolisme, de l'utilisation de stupéfiants ou substances analogues, médicaments et traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ;
- De la pratique d'un sport à titre professionnel ou rémunéré ;
- D'accidents d'avion dont est victime l'Assuré dès lors qu'il se trouve dans un appareil effectuant des vols acrobatiques ou des exhibitions, des compétitions, des tentatives de records, des vols d'essais ;
- Des activités nécessitant l'utilisation d'un parachute sauf cas de force majeure, d'une aile volante, d'un delta-plane ou d'un ULM ;
- D'affections nerveuses et mentales (notamment psychiatriques) ;
- D'une intervention de chirurgie esthétique ;
- D'un traitement hygiéno-diététique.

Par ailleurs ne sont pas garantis :

- Les séjours en maisons de repos, de plein air, de convalescence, de retraite, en centres de rééducation et de réadaptation, en établissements thermaux, climatiques et de cures, en instituts médico-pédagogiques, en maisons de retraite médicalisées et EHPAD et services de gérontologie ;
- Les séjours des personnes qui d'une manière irréversible n'ont plus leur autonomie ou dont l'état nécessite une surveillance constante et/ou des traitements d'entretien.

GARANTIE ACCIDENT - PERENITY

■ OBJET DE LA GARANTIE

La garantie a pour objet de garantir, selon les modalités définies au présent règlement et au Bulletin d'Adhésion, le paiement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) **en cas de décès accidentel de l'Assuré, ou à l'Assuré lui-même en cas d'invalidité permanente totale ou partielle accidentelle.**

▪ DEFINITIONS

ACCIDENT : Au titre de la garantie « **ACCIDENT - PERENITY** », on entend par accident, l'intervention violente, soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, non intentionnelle de la part de l'Assuré ou de son (ses) Bénéficiaire(s), caractérisée par l'existence d'une lésion de l'assuré ou ayant entraîné son décès, survenant après la date de prise d'effet de la garantie. **Ne sont pas considérées comme causes extérieures au sens défini ci-dessus notamment, les conséquences du suicide ou de sa tentative, d'une crise d'épilepsie, de delirium tremens, d'une rupture d'anévrisme, de l'infarctus du myocarde, de l'embolie cérébrale, de l'hémorragie méningée.**

CESSATION DE LA GARANTIE : On entend par cessation de la garantie la date à laquelle prend fin la couverture d'assurance pour une garantie donnée, notamment en cas de survenance de l'âge limite.

CONSOLIDATION : On entend par consolidation, le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, qui permet d'évaluer médicalement un certain degré d'invalidité permanente.

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE : On entend par invalidité permanente totale ou partielle, le fait pour l'Assuré, d'être, à la suite d'un accident garanti, atteint après consolidation d'une infirmité permanente dont le degré d'invalidité est déterminé selon le barème défini dans le présent règlement. L'invalidité à 100% est dite invalidité permanente totale. L'invalidité comprise entre 30% et moins de 100% est dite invalidité permanente partielle.

PERIODE D'ASSURANCE : On entend par période d'assurance, la durée pendant laquelle la garantie est en vigueur. La période débute à la date de prise d'effet de la garantie et expire le 31 décembre de chaque année à minuit, sous réserve des dispositions relatives à la reconduction annuelle.

RISQUES NON GARANTIS : Au titre de la garantie « **ACCIDENT - PERENITY** », on entend par risques non garantis des événements extérieurs ou des situations relatives à l'Assuré, non couverts au titre de la présente garantie, dont la survenance ne peut entraîner le versement de la Prestation.

▪ CONDITIONS D'ADHESION

Peuvent adhérer à la présente garantie les personnes physiques âgées **au minimum de 19 ans et au maximum de 74 ans à la date de prise d'effet de la garantie**. L'âge est calculé par différence de millésimes entre l'année d'assurance et l'année de naissance de l'Assuré.

▪ MODALITES D'ADHESION

Le Membre participant remplit un Bulletin d'Adhésion, mentionnant notamment l'identité de chaque Assuré et le montant du capital souscrit. En cas d'adhésion conjointe, le Bulletin d'Adhésion est signé par chaque Assuré.

▪ ETENDUE DE LA GARANTIE

a. Décès accidentel

En cas de décès de l'Assuré consécutif à un Accident, survenant immédiatement ou dans un délai maximum de douze (12) mois suivant l'Accident, la Mutuelle garantit le montant du capital défini au Bulletin d'Adhésion après application d'un coefficient en fonction de l'âge de l'Assuré au moment du décès :

- De 19 à 74 ans : 1
- De 75 à 79 ans : 0,50

L'âge est calculé par différence de millésimes entre l'année d'assurance et l'année de naissance de l'Assuré.

b. Invalidité permanente totale ou partielle consécutive à un accident

Si l'Assuré, à la suite d'un Accident, reste atteint, après consolidation de blessures, d'une infirmité permanente, la Mutuelle lui sert tout ou partie du capital invalidité défini au Bulletin d'Adhésion proportionnellement au taux d'infirmité.

Le barème servant de référence pour déterminer le taux d'infirmité est mentionné ci-après (« **BAREME SERVANT DE BASE A LA DETERMINATION DU TAUX D'INVALIDITE PERMANENTE** »). La Mutuelle verse tout ou partie du capital invalidité si les deux conditions suivantes sont réunies :

- La date de consolidation est intervenue dans les douze (12) mois suivant l'Accident ;
- L'assuré est atteint d'un taux d'invalidité au moins égal ou supérieur à 30%.

▪ ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON GARANTIES ET EXCLUSIONS

a. La Mutuelle ne garantit pas les événements survenant directement ou indirectement dans le cadre de l'accomplissement de l'une des activités professionnelles (rémunérées ou non) suivantes :

- Les guides de haute montagne, les moniteurs de ski, les sportifs professionnels ;
- Les agents de maintien l'ordre ou de la surveillance armée, les pompiers professionnels, les convoyeurs de fonds ;
- Les personnes exerçant des travaux forestiers ou travaillant sur des ouvrages d'art ou des bâtiments de grande hauteur supérieure à quinze (15) mètres, ou dans des mines, des souterrains ou des galeries, les marins pêcheurs, les dockers ;
- Les artistes de cinéma ou de télévision, les professionnels du cirque, les voyants et les radiesthésistes.

b. La Mutuelle n'assure pas le décès ou l'invalidité permanente totale ou partielle résultant des causes suivantes :

- Le fait intentionnel causé ou provoqué par un Bénéficiaire ou le Membre participant lui-même ;
- Le suicide de l'Assuré lors de la première année d'adhésion ;

- La tentative de suicide de l'Assuré ;
- Le meurtre du Membre participant par le Bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
- L'état de guerre, civile ou étrangère, d'insurrection, d'émeute, les actes de terrorisme ou de prise d'otage ;
- L'état d'ivresse ou d'éthylisme (dont le taux d'alcoolémie a été constaté comme étant au moins égal au taux constituant une infraction au sens du Code de la route en vigueur) ou l'abus chronique d'alcool, même involontaire ;
- L'usage non prescrit médicalement de substances pharmaceutiques, la toxicomanie ou l'utilisation chronique ou ponctuelle de substances euphorisantes, de stupéfiants, d'hallucinogènes ou de toute substance altérant le comportement ;
- La participation de l'Assuré à des matches, paris, défis, courses, tentatives de records, à l'exception des compétitions sportives normales effectuées par des personnes titulaires d'une licence au titre de l'activité pratiquée ;
- La pratique des sports suivants :
 - La chasse ;
 - Les sports nécessitant l'utilisation d'un engin terrestre motorisé ;
 - Le vol en avion ultraléger, le planeur, l'aile volante, l'aérostat à sustentation à air chaud ou motorisé ;
 - Le parachute, le parachute ascensionnel, le parapente, le saut à l'élastique ;
 - Les activités sous-marines nécessitant le recours à des moyens artificiels de respiration ;
 - Les sports d'hiver pratiqués hors-piste, le hockey, le bobsleigh, l'escalade ou l'alpinisme ;
 - La spéléologie ;
 - L'accident de navigation aérienne sauf si l'Assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable pour l'appareil utilisé et d'une licence non périmée, ce pilote pouvant être l'Assuré lui-même ;
 - Les luttes, duels, rixes (sauf cas de légitime défense), d'attentats ou d'agressions auxquels participe l'assuré ;
 - Les effets directs ou indirects d'explosions, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
 - Les lésions causées par les rayons X, des conséquences d'opérations chirurgicales subies par l'Assuré lorsque ces opérations ne sont pas nécessitées par un accident garanti par le régime ;
 - La congestion, l'insolation, la congélation, l'anévrisme, les cas d'intoxication alimentaire, l'érysipèle, les rhumatismes, les ulcères variqueux, le lumbago, les ruptures de muscles, la hernie, alors même que ces affections seraient d'origine traumatique.

▪ BÉNÉFICIAIRE(S) D'UN CAPITAL

a. En cas d'invalidité permanente totale ou partielle

Le bénéficiaire du capital est l'Assuré lui-même.

b. En cas de décès

Le(s) bénéficiaire(s) du capital en cas de décès de l'Assuré est (sont) la (les) personne(s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle soit par le choix de la clause standard soit par une désignation nominative, précisant, si besoin est, l'ordre de priorité du versement et/ou de la répartition du capital.

La clause peut être rédigée par acte sous seing privé ou par acte authentique et être déposée chez un notaire.

La désignation du (des) bénéficiaire(s) est précaire et peut, à tout moment, être modifiée par le Membre participant, sauf acceptation de l'un d'entre eux dans les conditions fixées par l'article L. 223-11 du Code de la mutualité. Tout changement n'est valablement opposable à la Mutuelle qu'autant qu'il lui a été notifié par écrit, et que celle-ci ait normalement accusé réception de ce changement.

Dès lors qu'un bénéficiaire accepte le bénéfice de la garantie dans les conditions fixées par l'article L. 223-11 du Code de la mutualité, sa désignation devient irrévocable.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang ou de prédécès de l'un ou plusieurs d'entre eux, la part lui (leur) revenant sera répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.

A défaut de désignation expresse, ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, les sommes dues sont attribuées selon l'ordre de priorité ci-après :

- Au conjoint de l'Assuré ;
- Aux descendants de l'Assuré ;
- Aux ascendants de l'Assuré ;
- Aux héritiers de l'Assuré selon les règles de la dévolution successorale.

▪ BAREME SERVANT DE BASE A LA DETERMINATION DU TAUX D'INVALIDITE PERMANENTE

1- Le taux d'invalidité permanente est déterminé en fonction du barème suivant, sans qu'il soit tenu compte de la profession exercée par la victime :

Invalidité permanente totale	
Aliénation mentale totale	100%
Perte totale et irrémédiable de la vue	
Perte totale des deux bras ou des deux mains	
Perte totale des deux jambes ou des deux pieds	
Perte totale d'un bras et d'une jambe	
Perte totale d'un bras et un pied, ou d'une main et une jambe, ou d'une main et un pied	

Invalidité permanente partielle	
Tête :	
Traumatismes crâniens accompagnés de coma et suivis de phénomènes post-commotionnels sans signe somatique	5%
▪ avec brèche osseuse ou enfoncement crânien de surface de plus de 6 cm ²	30%
▪ avec brèche osseuse ou enfoncement crânien de 3 à 6 cm ²	16%
▪ jusqu'à 3cm ² au maximum	10%

Perte totale d'un œil ou réduction de moitié de la vision binoculaire		25%
Surdité complète des deux oreilles		40%
Surdité complète d'une oreille		10%
Tronc / colonne vertébrale :		
Traumatisme vertébral avec déformation rachidienne et troubles neurologiques		40%
▪ sans déformation		10%
Ablation d'un rein		30%
Ablation de la rate		15%
Membres supérieurs	Droit	Gauche
Perte du mouvement de l'épaule	25%	20%
Perte totale du bras ou de la main	60%	50%
Perte totale du mouvement du coude	20%	15%
Perte totale du mouvement du poignet	20%	15%
Perte totale du pouce et de l'index	30%	25%
Perte totale de trois doigts (compris pouce ou index	30%	25%
Perte totale de trois doigts (sans pouce ou index)	25%	20%
Perte totale du pouce et d'un doigt autre que l'index	25%	20%
Perte totale de l'index et d'un doigt autre que le pouce	20%	17%
Perte totale du pouce seul	20%	15%
Perte totale de l'index seul	15%	10%
Perte totale du médius, de l'annulaire ou de l'auriculaire	10%	8%
Perte totale de deux de ces derniers doigts	15%	12%

Membres inférieurs	
Perte totale d'une jambe au-dessus du genou	60%
Perte totale d'une jambe au-dessous du genou ou d'un pied	40%
Amputation partielle d'un pied comprenant tous les orteils	30%
Fracture non consolidée d'une jambe ou d'un pied	25%
Fracture non consolidée d'une rotule	20%
Perte totale du mouvement d'une hanche	20%
Perte totale du mouvement d'un genou	20%
Raccourcissement d'au moins 5 cm d'un membre inférieur	15%
Perte totale d'un gros orteil	10%
Perte totale d'un doigt de pied	5%

2- Pour l'application du barème ci-dessus, les précisions suivantes sont apportées :

- Les invalidités non prévues sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés, sur décision du Médecin conseil de la Mutuelle ;
- L'incapacité fonctionnelle absolue et définitive d'un membre ou d'un organe est assimilée à sa perte totale ;
- S'il est médicalement constaté que la victime est gauchère, les taux prévus pour les membres droits et gauches sont intervertis ;
- Si plusieurs lésions affectent un même membre ou organe, les indemnités correspondantes s'additionnent

sans pouvoir dépasser le total de l'indemnité prévue pour la perte totale du membre ou de l'organe ;

- La lésion des membres déjà infirmes n'est indemnisée que par différence entre l'état avant et après l'Accident ;
- L'indemnité totale due pour plusieurs lésions provenant d'un même Accident se calcule par addition sans pouvoir dépasser la totalité de la somme assurée pour le cas d'invalidité permanente absolue.

▪ CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie cesse automatiquement :

- Aux 79 ans de l'Assuré en cas de décès ;
- Aux 64 ans de l'Assuré en cas d'invalidité permanente totale ou partielle ;
- Au moment de la première réalisation d'un événement assuré (invalidité permanente totale ou partielle, décès),
- En cas de non-paiement des cotisations (article « **NON-PAIEMENT DES COTISATIONS** ») ;
- En cas d'inexactitude ou de fausse déclaration de l'assuré (article « **FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE OU DECLARATION INEXACTE D'UN ASSURE** ») ;
- En cas de résiliation de la garantie (article « **RESILIATION ET CESSATION DE L'ADHESION** »).

L'âge est calculé par différence de millésimes entre l'année d'assurance et l'année de naissance de l'Assuré.

▪ REGLEMENT DU CAPITAL INVALIDITE

La Mutuelle règle à l'Assuré, le capital en cas d'invalidité permanente totale ou partielle médicalement consolidée, dans les trente (30) jours suivant la remise des pièces justificatives suivantes :

- Un certificat médical précisant la nature et le taux d'invalidité de l'Assuré.

Préalablement au paiement, la Mutuelle peut demander à un médecin expert de vérifier que l'état de santé de l'Assuré correspond à la définition de l'invalidité permanente totale ou partielle de la garantie et d'en fixer le taux par :

- Tout document justifiant de l'identité du demandeur ;
- Tout justificatif prouvant que l'invalidité est causée par un Accident (rapport de police ou procès-verbal de gendarmerie), précisant les circonstances et la date de survenance de l'évènement, et justifiant notamment la relation de cause à effet entre l'invalidité permanente et l'origine accidentelle.

▪ REGLEMENT DU CAPITAL DECES AU(X) BENEFICIAIRE(S) DESIGNE(S)

La Mutuelle règle le capital décès prévu par le Bulletin d'Adhésion dans les trente (30) jours suivant la remise des pièces justificatives suivantes :

- L'extrait de l'acte de décès de l'Assuré ;
- Un certificat médical précisant la cause du décès ;
- Tout document justifiant de l'identité du bénéficiaire ;
- Tout justificatif prouvant que le décès a été causé par un accident (rapport de police ou procès-verbal de gendarmerie), précisant les circonstances et la date de

survenance, et justifiant notamment la relation de cause à effet entre le décès et l'origine accidentelle.

En cas de pluralité des bénéficiaires, le règlement peut être effectué contre quittance conjointe des intéressés.

▪ MONTANT MAXIMUM DES PRESTATIONS

Le montant maximum de capital pouvant être alloué à un Assuré principal pour un ou plusieurs événements ne peut dépasser le montant maximum souscrit mentionné au Bulletin d'Adhésion. Le versement du capital décès ne peut se cumuler avec le capital invalidité permanente. Toutefois, si après versement d'un capital invalidité permanente partielle, l'Assuré décède dans les douze (12) mois des suites de l'Accident garanti, la Mutuelle verse au(x) bénéficiaire(s) la différence entre le capital invalidité déjà alloué et le montant du capital décès prévu par la garantie.

▪ CONTROLE ET ARBITRAGE

La Mutuelle se réserve le droit de procéder ou de faire procéder à tout contrôle et/ou toute expertise médicale selon les modalités et conditions définies aux articles « **CONTROLE** » et « **EXPERTISE MEDICALE** » du présent Règlement.

GARANTIE BLESSURE

▪ OBJET DE LA GARANTIE

La présente garantie a pour objet d'assurer, selon les modalités définies aux présentes dispositions et au Bulletin d'Adhésion, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de réalisation du risque de Fracture et/ou de Brûlure à la suite d'un événement accidentel.

▪ DEFINITIONS

ACCIDENT : Intervention violente, soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, non intentionnelle de la part de l'Assuré ou de son (ses) bénéficiaire(s), caractérisée par l'existence d'une lésion de l'Assuré, survenant après la date de prise d'effet de la garantie. **Ne sont pas considérées comme causes extérieures les conséquences du suicide ou de sa tentative, une crise d'épilepsie, le delirium tremens, une rupture d'anévrisme, l'infarctus du myocarde, l'embolie cérébrale, l'hémorragie méningée.**

BRULURE : Est considérée comme une brûlure au sens de la présente garantie la lésion de la peau et/ou des voies aériennes ou digestives provoquée par un agent causal accidentel. L'étendue de la brûlure est déterminée par les règles dites « des 9 de Wallace » et de « CIM 10 » permettant de définir en pourcentage la surface brûlée par rapport à la surface corporelle totale. Le diagnostic de la brûlure est effectué par une autorité médicale compétente. Afin d'être indemnisée au titre de la présente garantie, la brûlure doit être la conséquence certaine directe et exclusive de l'événement accidentel déclaré.

FRACTURE : Est considérée comme une fracture au sens de la présente garantie, la lésion du squelette résultant d'un événement accidentel. On entend par lésion du squelette la rupture de continuité partielle ou complète d'un os du corps humain. Cette fracture s'accompagne ou non d'un

déplacement des fragments osseux. Le diagnostic de cette fracture est réalisé à l'aide d'une radiographie effectuée par une autorité médicale compétente. Afin d'être indemnisée au titre de la présente garantie, la fracture doit être la conséquence certaine directe et exclusive de l'événement accidentel déclaré.

RISQUES NON GARANTIS : Événements extérieurs ou situations relatives à la personne assurée, non couverts au titre de la présente garantie, et dont la survenance ne peut entraîner le versement de l'indemnité forfaitaire.

▪ CONDITIONS D'ADHESION

Peut souscrire à la présente garantie, et à la date de la souscription, le Membre participant âgé **de 18 à 75 ans** inclus, résidant en France Métropolitaine ou DROM / COM. L'âge est calculé par différence de millésimes entre l'année d'assurance et l'année de naissance de l'assuré.

Peuvent également être assurés le conjoint et les enfants du Membre participant au sens du présent règlement.

La garantie est valable dans le monde entier, pour tout déplacement ne dépassant pas, sauf dérogation, 45 jours consécutifs et 60 jours non consécutifs sur une période de douze (12) mois, et sous réserve des exclusions de la présente garantie. Le versement des prestations s'effectue en France Métropolitaine ou DROM / COM.

▪ PIECES NECESSAIRES A L'ADHESION

A l'Adhésion, le Membre participant communique par tout moyen à la Mutuelle les pièces suivantes :

- Le Bulletin d'Adhésion signé ;
- Une pièce d'identité au nom du Membre participant en cours de validité (CNI, Passeport ; Titre de séjour) ;
- Un relevé d'identité bancaire (RIB) au nom du Membre participant ;
- Un mandat de prélèvement SEPA signé ;
- Le chèque du premier mois de cotisation ou l'encaissement de la carte bancaire.

▪ ETENDUE DES GARANTIES

Le Membre participant est assuré en cas de Fracture et de Brûlure selon les montants définis ci-dessous :

FRACTURE	MONTANT GARANTI
Col du fémur, bassin, colonne vertébrale (plus d'une vertèbre)	1 100 €
Crâne, rotule, calcanéum, cheville	500 €
Mâchoire inférieure, épaule, jambe (tibia, péroné)	350 €
Vertèbre, omoplate, sternum, poignet, main (carpe), pied (tarse), fémur	300 €
Mâchoire supérieure, coccyx	250 €
Côte, clavicule, avant-bras, bras	200 €

Le plafond des prestations est de 1100 € par année civile. En cas de fractures multiples lors d'un même événement, le capital garanti est limité à l'indemnité forfaitaire la plus élevée.

BRULURE	MONTANT GARANTI
En cas de brûlure de 2 ^{ème} ou 3 ^{ème} degré (surface de brûlure estimée par la règle de neuf de Wallace ¹ et CIM ² 10, à partir de 10% de la surface du corps).	1 100 €

Le plafond des prestations est de 1100 € par année civile. En cas de brûlures multiples lors d'un même événement, le capital garanti est limité à l'indemnité forfaitaire la plus élevée. Au-delà de 75 ans, la prestation est réduite de moitié.

■ CONTROLE ET ARBITRAGE

La Mutuelle se réserve le droit de procéder ou de faire procéder à tout contrôle et/ou toute expertise médicale selon les modalités et conditions définies aux articles « **CONTROLE** » et « **EXPERTISE MEDICALE** » du présent règlement.

■ FORMALITES A ACCOMPLIR EN CAS DE SURVENANCE D'UN EVENEMENT ACCIDENTEL

Afin de bénéficier des Prestations prévues à la présente garantie, le sinistre doit être déclaré dès sa connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours suivant sa survenance, à l'adresse suivante :

- Avenir Mutuelle : 173, Rue de Bercy – CS 61602 – 75601 PARIS CEDEX 12 ;
- Ou par téléphone au 0 805 65 30 00.

La déclaration du sinistre est accompagnée des informations suivantes :

- L'état civil et l'adresse de l'Assuré victime de l'Accident ;
- La date, le lieu, la nature et les circonstances, les causes et les conséquences connues ou présumées du sinistre ;
- Les noms et coordonnées des témoins s'il y a lieu ;
- En cas d'infraction ou d'attentat, un document justifiant le dépôt de plainte effectué auprès des autorités compétentes.

En cas de non-respect de ces dispositions, l'Assuré s'expose à la **déchéance de son droit à indemnisation** en cas de préjudice subi par la Mutuelle, ou à la réduction de ce même droit à due proportion du préjudice subi par la Mutuelle, sauf cas de force majeure.

Ces informations devront être complétées dans les plus brefs délais par la fourniture des pièces justificatives suivantes :

- Un certificat médical constatant la fracture ou le degré de brûlure ;
- En cas de Fracture, la copie du compte-rendu radiographique permettant le diagnostic ;
- En cas de Brûlure, le bulletin d'hospitalisation ou le compte-rendu de l'intervention chirurgicale constatant le degré de la gravité de la ou des brûlure(s), le pourcentage de la surface du corps atteinte par la (les) brûlure(s) ainsi que les parties du corps atteintes par celle(s)-ci ;

- La photocopie recto/verso d'un document d'identité (Carte Nationale d'Identité, Passeport, Titre de séjour) en cours de validité ;
- Un Relevé d'Identité Bancaire comportant les numéros IBAN et BIC au nom de l'Adhérent.

La Mutuelle se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative et de procéder à tout contrôle permettant de vérifier l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis.

Les pièces justificatives doivent être adressées sous pli confidentiel à l'attention du Médecin Conseil d'Avenir Mutuelle à l'adresse suivante : 173, Rue de Bercy – CS 61602 – 75601 PARIS CEDEX 12.

■ VERSEMENT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE

Le montant de l'indemnité forfaitaire est versé à l'Assuré à réception de l'ensemble des pièces justificatives, et dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours suivant la réception de la dernière pièce justificative.

■ CESSATION DES GARANTIES

La couverture de la présente garantie cesse lorsque survient l'un des événements suivants :

- Au décès de l'Assuré ;
- A la date d'échéance annuelle qui suit le quatre-vingt-cinquième (85^{ème}) anniversaire de l'Assuré ;
- En cas de non-paiement des cotisations (article « **NON-PAIEMENT DES COTISATIONS** ») ;
- A chaque période annuelle en cas d'atteinte du plafond de prestation ;
- En cas de renonciation à la garantie (article « **DEMARCHAGE ET FACULTES DE RETRACTATION ET DE RENONCIATION** ») ;
- En cas de résiliation à l'initiative du Membre participant (article « **RESILIATION ET CESSATION DE L'ADHESION** ») ;
- En cas de modification du montant des cotisations (article « **MODIFICATION DES COTISATIONS** ») ;
- En cas de fausse déclaration de sinistre ou de fourniture de tout document inexact ou falsifié.

Lors de la résiliation de la garantie, la fraction de cotisation payée d'avance, comprise entre la date d'effet de la résiliation et date de la prochaine échéance, est remboursée par la Mutuelle. Le Membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru.

■ EXCLUSIONS

Ne sont pas couvertes par les dispositions de la garantie Capital Blessure les lésions corporelles résultant :

- Des conséquences d'une tentative de suicide, d'une faute intentionnelle, ou du fait volontaire de l'Assuré ;
- Des conséquences d'un état de démence ;

¹ Méthode utilisée pour déterminer la surface de la brûlure. L'étendue de la brûlure est appréciée en fonction de la surface corporelle totale.

² Classification internationale des maladies.

- Des conséquences de faits de guerre civile ou étrangère ;
- Des conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique ;
- De la participation active de l'Assuré à des émeutes, rixes, crimes, délits, actes de terrorisme, mouvements populaires, ou actes de sabotage (sauf cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel) ;
- Des conséquences de l'usage de stupéfiants non prescrits médicalement ;
- Des conséquences de la manipulation d'une arme à feu par l'Assuré ;
- Toutes suites et conséquences directes et indirectes de l'utilisation, la manipulation, le transport de produits dits dangereux, dont toutes substances nucléaires, chimiques, biologiques, explosives, corrosives, abrasives ;
- Des conséquences de la pratique d'un sport à titre professionnel ou des sports suivants : aviation légère ou sportive, vol à voile, U.L.M., parachutisme, deltaplane, parapente, sports de combat (boxe et arts martiaux), plongée sous-marine avec scaphandre autonome, compétitions nécessitant l'utilisation d'un engin terrestre marin ou aérien, de l'alpinisme avec varappe ou randonnée au-delà de 4 000 mètres ;
- Des conséquences de l'état d'ivresse, d'éthylisme ou d'alcoolémie (taux constaté égal ou excédant le taux prévu par la réglementation en vigueur lors du sinistres) ;
- Des fractures dont serait victime un Assuré souffrant d'ostéogénèse imparfaite, d'une maladie osseuse de type cal, d'une hyper minéralisation osseuse, d'un cancer des os ou d'une ostéoporose ;
- Des fissures et micros-fissures (fêlures) ;
- Des brûlures de 1^{er} degré ;
- Des brûlures de 2^{ème} et 3^{ème} degré dues à une exposition au soleil ou à l'utilisation d'un appareil quelconque de bronzage artificiel ;

Sont également exclues des dispositions de la présente garantie les professions ou activités suivantes :

- Les professions entraînant une exposition à l'amiante ;
- Les cascadeurs, pompiers, et tous les métiers ou activités exercés dans les domaines du transport de fonds, du cirque, de la surveillance armée, du maintien de l'ordre, de l'usage d'explosifs, des travaux forestiers, des ouvrages d'art et de grande hauteur du bâtiment et travaux publics (plus de 15m de hauteur) ;
- Les périodes d'activité militaire ;
- La pratique de sports (entraînements et épreuves) à titre professionnel ou à titre d'amateur rémunéré, ou activités suivantes : alpinisme : sport des ascensions en montagne (Cette notion recouvre les sports listés ci-après : ascension de sommets en haute montagne ; ski extrême ; ski alpinisme ; escalade ; via ferrata), navigation maritime de plaisance au-delà de 20 miles nautiques d'un abri côtier, plongée au-delà de 20 mètres de profondeur, spéléologie, sports de combat (Cette notion recouvre les sports listés ci-après : arts martiaux ; boxe ; self-défense ; escrime ; lutte), sports de neige hors-piste, hippisme en compétition, saut à l'élastique, rafting, tout sport nécessitant un engin à moteur ;

- L'utilisation en tant que pilote ou passager de moto de plus de 250 cm³ ;
- Les accidents en rapport direct ou indirect avec toute pathologie ou trouble médicalement constaté acquis, y compris les troubles résultant de mouvements répétitifs effectués au cours des 15 dernières années dans le cadre d'une activité professionnelle et/ou sportive quotidienne et régulière.